

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策

予想問題集 【労働編】

はじめに

この問題集は、過去の本試験問題の出題傾向を徹底的に研究し、出題頻度が高い厳選された項目を集め、確実な基礎知識の習得及び実力養成を目標としています。

作問にあたっては、本試験レベルの難易度の問題を収録していますので、ご自身の実力確認、総仕上げのためにご活用ください。

本書を活用し、1人でも多くの受講生が社労士試験に合格されることを祈念いたします。

フォーサイト 教材開発チーム

目次

選択式問題

5

1章 労働基準法及び労働安全衛生法 7

2章 労働者災害補償保険法 45

3章 雇用保険法 67

4章 労務管理その他の労働に関する一般常識 89

択一式問題

103

1章 労働基準法 105

2章 労働安全衛生法 127

3章 労働者災害補償保険法 149

4章 雇用保険法 171

5章 労働保険徴収法 193

6章 労務管理その他の労働に関する一般常識 215

選擇式問題

選択式

1 章

労働基準法及び 労働安全衛生法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【労働編】

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 最高裁判所は、賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示の効力に関して、次のように判示した。

「右事実関係によれば、本件退職金は、就業規則においてその支給条件が予め明確に規定され、被上告会社が当然にその支払義務を負うものというべきであるから、労働基準法11条の「 A 」としての賃金に該当し、したがって、その支払については、同法24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにして B をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。」

- 2 労働基準法第23条第1項では、「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、 C 以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」と規定している。

- 3 労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、 D の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の E を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。

— 選択肢 —

- | | | |
|---------------------|------------|-----------|
| ① 労働者の債権 | ② 安全配慮義務 | |
| ③ 事業者等の責務 | ④ 健康 | ⑤ 労働者の権利 |
| ⑥ 労働の対償 | ⑦ 安全と衛生 | ⑧ 労働条件の確保 |
| ⑨ 安全衛生管理体制 | ⑩ 責任体制 | ⑪ 衛生と健康 |
| ⑫ 賃金の支払の確保 | ⑬ 生活の安定の確保 | |
| ⑭ 使用者が労働者に支払うすべてのもの | | ⑮ その保護 |
| ⑯ 安全と健康 | ⑰ 3日 | ⑱ 10日 |
| ⑲ 14日 | ⑳ 7日 | |

A1-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示の効力に関する最高裁判所の判例」からの出題です。

この判例では、賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の**自由な意思**に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、有効であるとしています。なお、この判例において、全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにして**その保護**をはかるとうとするものというべきであるとしています。

問題文2は、「**金品の返還**」に関する問題です。

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、**7日**以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。なお、賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、当該期間中に支払い、又は返還しなければなりません。

問題文3は、「**労働安全衛生法の目的**」に関する問題です。

労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、**責任体制**の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の**安全と健康**を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。

ポイント

労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっていますが、安全衛生に関する事項は労働者の労働条件の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法と労働条件についての一般法である労働基準法とは一体としての関係に立つものである、とされています。

正解 A1-1

- A：⑥ 労働の対償（昭48.1.19 最高裁判決「シンガー・ソーイング・メシード事件」） テキスト P82
- B：⑮ その保護（昭48.1.19 最高裁判決「シンガー・ソーイング・メシード事件」） テキスト P82
- C：⑳ 7日（労働基準法23条1項） テキスト P67
- D：⑩ 責任体制（労働安全衛生法1条） テキスト P13
- E：⑯ 安全と健康（労働安全衛生法1条） テキスト P13

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 労働基準法第13条第1項は、「この法律で定める基準 A 労働条件を定める労働契約は、B とする。」と規定している。
- 2 使用者とは、労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいい、部長、課長等の形式にとらわれることなく、各事業において労働基準法各条の義務について C 一定の権限が与えられているか否かにより判断される。
- 3 労働安全衛生規則において作業場等の巡視について定めているが、衛生管理者については、「少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、D のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と定められている一方、産業医については、労働安全衛生規則第15条本文において、「少なくとも毎月1回（産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回）作業場等を巡視し、E のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と定められている。

—— 選択肢 ——

- | | |
|--|---|
| ① 形式的に
③ 包括的に
⑤ 無効
⑦ 設備又は衛生状態に有害
⑨ 違法であるため無効
⑪ に違反する
⑬ 実質的に
⑮ この法律に抵触するもの
⑰ 設備、作業方法又は衛生状態に危険
⑲ 設備、作業方法又は作業行動に危険 | ② と異なる
④ に達しない
⑥ 個別具体的に
⑧ その部分については無効
⑩ 設備、作業方法又は衛生状態に有害
⑫ 設備、作業方法又は作業環境に有害
⑭ 作業方法又は作業環境に有害
⑯ を下回る
⑱ 作業方法又は衛生状態に有害
⑳ 設備、作業方法等に危険 |
|--|---|

A1-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「**労働基準法違反の労働契約の効力**」に関する問題です。
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、**その部分については無効**となります。この場合、無効となった部分は、労働基準法で定める基準によることとなります。

問題文2は、「**使用者の定義**」に関する問題です。
使用者であるか否かは、部長、課長等の形式にとらわれることなく、各事業において労働基準法各条の義務について**実質的に**一定の権限が与えられているか否かにより判断されます。そのため、単に上司の命令の伝達者にすぎない者は使用者とはされません。

問題文3は、「**作業場等の巡視**」に関する問題です。
「作業場等の巡視」については、次表のように定められています。

安全管理者	作業場等を巡視し、 設備、作業方法等に危険 のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
衛生管理者	少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、 設備、作業方法又は衛生状態に有害 のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
産業医	少なくとも毎月1回（産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2か月に1回）作業場等を巡視し、 作業方法又は衛生状態に有害 のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

正解 A1-2

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| A：④ に達しない | (労働基準法13条) テキスト P34 |
| B：⑧ その部分については無効 | (労働基準法13条) テキスト P34 |
| C：⑬ 実質的に | (昭22.9.13 発基17号) テキスト P19 |
| D：⑩ 設備、作業方法又は衛生状態に有害 | (労働安全衛生規則11条1項) テキスト P36 |
| E：⑮ 作業方法又は衛生状態に有害 | (労働安全衛生規則15条) テキスト P41 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における A、賃金又は退職の事由（退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。）について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないが、当該証明書には、労働者の B しない事項を記入してはならない。

- 2 最高裁判所は、労災保険法12条の8第1項1号の C を受ける労働者が解雇制限の除外事由に該当するかを争点とされた事件において、次のように判示した。
 「労災保険法12条の8第1項1号の C を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法81条の規定による打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。」

- 3 事業者は、健康診断の結果（ D と診断された労働者に係るものに限る。）に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならず、医師又は歯科医師から、この意見聴取を行ううえで必要となる E を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

— 選択肢 —

- | | |
|------------------------------|----------|
| ① 役職 | ② 療養補償給付 |
| ③ 脳血管疾患又は心臓疾患の発生のおそれがある | |
| ④ 希望 | ⑤ 休業補償給付 |
| ⑥ 地位 | ⑦ 指定 |
| ⑧ 障害補償給付 | ⑨ 介護補償給付 |
| ⑩ 心身に疲労の蓄積が認められる | ⑪ 職務 |
| ⑫ 労働者の業務に関する情報 | ⑬ 指示 |
| ⑭ 配置 | ⑮ 請求 |
| ⑯ 労働者の個人情報 | ⑰ 機会及び場所 |
| ⑱ 当該健康診断におけるいずれの項目にも異常の所見がある | |
| ⑲ 労働者の労働時間に関する情報 | |
| ⑳ 当該健康診断の項目に異常の所見がある | |

A1-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「退職時の証明書」に関する問題です。

労働者が、退職の場合において、次の①から⑤に掲げる証明事項について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、当該証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはなりません。

- ① 使用期間
- ② 業務の種類
- ③ その事業における地位
- ④ 賃金
- ⑤ 退職の事由（解雇の場合は、その理由を含みます）

参考 退職時の証明を求める回数には制限はありません。ただし、その請求権の時効は2年とされています。

問題文2は、「解雇制限の除外事由に関する最高裁判所の判例」からの出題です。

解雇制限の除外事由として、「療養補償を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合において、打切補償を支払うこと」が掲げられています。これについて、判例では、労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば、労働基準法において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付（療養補償給付）が行われている場合とで、解雇制限の除外事由の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいえないとしています。

問題文3は、労働安全衛生法の「健康診断の結果についての医師等からの意見聴取」に関する問題です。

事業者は、健康診断の結果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限ります）に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。

この場合において、事業者は、医師又は歯科医師から、意見聴取を行ううえで必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければなりません。

参考 意見聴取は、次の期間内に行わなければなりません。

- 自発的健康診断以外の健康診断 → 健康診断が行われた日から3か月以内
- 自発的健康診断 → 健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2か月以内

正解 A1-3

- A：⑥ 地位 (労働基準法22条1項) テキスト P64
- B：⑮ 請求 (労働基準法22条3項) テキスト P64
- C：② 療養補償給付 (平27.6.8最高裁判決「専修大学事件」) テキスト P58
- D：⑳ 当該健康診断の項目に異常の所見がある (労働安全衛生法66条の4) テキスト P135
- E：⑫ 労働者の業務に関する情報 (労働安全衛生規則51条の2第3項) テキスト P135

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 労働基準法に規定する「平均賃金」とは、原則としてその算定事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、 A で除した金額をいい、解雇予告手当、 B 、年次有給休暇中の賃金及び災害補償並びに減給の制裁の制限の規定において、その算定の基礎とされる。

- 2 最高裁判所は、違法な時間外労働等についても割増賃金不払罪が成立するかが問題となった事件について、次のように判示した。

「法33条または36条所定の条件を充足した時間外労働ないしは休日労働に対して、使用者が割増賃金支払の義務あることは法37条1項の明定するところであるが、右条件を充足していない違法な時間外労働等の場合はどうであろうか。法はこの点明示するところがないが、適法な時間外労働等について割増金支払義務があるならば、違法な時間外労働等の場合には C その支払義務あるものと解すべきは事理の当然とすべきであるから法37条1項は右の条件が充足された場合たと否とにかかわらず、時間外労働等に対し割増賃金支払義務を認めた趣意と解するを相当とする。果して、そうだとすれば、右割増賃金の支払義務の履行を確保しようとする法119条1号の罰則は時間外労働等が適法たと違法たとを問わず、適用あるものと解すべきは条理上当然である。」

- 3 労働安全衛生法第66条の10及び附則第4条の規定により、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者（以下「医師等」という。）による D を把握するための検査を行わなければならない。また、当該事業者は、 D を把握するための検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならず、当該通知を受けた労働者であって、 D が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による E を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による E を行わなければならない。

— 選択肢 —

- | | | |
|------------------|---------------|--------------|
| ① 一層強い理由で | ② 付加金 | ③ 特定保健指導 |
| ④ 二次健康診断 | ⑤ その期間の所定労働日数 | ⑥ 心理的負荷の程度 |
| ⑦ 法的根拠はないが | ⑧ その期間の出勤日数 | ⑨ 割増賃金 |
| ⑩ 面接指導 | ⑪ 休業手当 | ⑫ 180 |
| ⑬ 疲労の蓄積の度合 | ⑭ 心理的な負担の程度 | ⑮ 脳血管及び心臓の状態 |
| ⑯ 合理的理由はないが | ⑰ その期間の総日数 | |
| ⑱ 産前産後休業期間における賃金 | ⑲ 客観的な理由により | ⑳ 健康診断 |

A1-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「平均賃金」に関する問題です。

解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇中の賃金及び災害補償並びに減給の制裁の制限の算定の基礎に用いられる平均賃金は、次表の方法により算定されます。

原則	算定事由発生日以前 3か月間 にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、 その期間の総日数 で除した金額 参考 算定期間中に賃金締切日があるときは、原則として直前の賃金締切日を起算日として算定します。
最低保障	① 賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合 → 賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 ② 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合 → その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と①の金額の合算額

問題文2は、「割増賃金の不払に関する最高裁判所の判例」からの出題です。

この判例では、適法な時間外労働等について割増金支払義務があるならば、違法な時間外労働等の場合には**一層強い理由**でその支払義務があるものと解すべきとしたうえで、労働基準法33条又は36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法37条1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法119条1号の罰則の適用を免れないと判示しています。

問題文3は、「**心理的な負担の程度を把握するための検査等**」に関する問題です。

常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、労働者に対し、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者（「医師等」といいます）による**心理的な負担の程度**を把握するための検査を行わなければなりません。また、当該事業者は、**心理的な負担の程度**を把握するための検査を受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が**通知**されるようにしなければならず、当該通知を受けた労働者であって、**心理的な負担の程度**が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による**面接指導**を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、医師による**面接指導**を行わなければなりません。

参考 「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者」とは、医師、保健師のほか、心理的な負担の程度を把握するための検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師をいいます。

参考 面接指導の対象となる労働者に係る厚生労働省令で定める要件とは、心理的な負担の程度を把握するための検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めたものであることです。

正解 A1-4

- A：⑰ その期間の総日数 (労働基準法12条1項) テキスト P72
 B：⑪ 休業手当 (労働基準法26条) テキスト P72
 C：① 一層強い理由で (昭35.7.14最高裁判決「小島燃糸事件」)
 D：⑭ 心理的な負担の程度 (労働安全衛生法66条の10第1項～3項、附則4条) テキスト P147、150
 E：⑩ 面接指導 (労働安全衛生法66条の10第3項) テキスト P150

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 最高裁判所は、タクシー料金の月間水揚げに一定の歩合を乗じて賃金を算定・支給する完全歩合給制における時間外労働手当等について、「支給された歩合給の額が、時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の A に当たる部分とを判別することもできないときは、この歩合給の支給によって労働基準法第37条に規定する時間外及び深夜の A が支払われたとすることは B というべきである。」と判示している。

- 2 最高裁判所は、被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否が問題となった事件において、次のように判示した。

「民法715条1項が規定する使用者責任は、使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや、自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し、 C という見地から、その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたものである。このような使用者責任の趣旨からすれば、使用者は、その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず、被用者との関係においても、損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである。

また、使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、 C という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して求償することができると解すべきところ、上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで、使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない。

以上によれば、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、上記諸般の事情に照らし、 C という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができるものと解すべきである。」

- 3 D は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、 E の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

選択肢

- ① 困難なもの
- ② 当該事業場の産業医
- ③ 労働衛生コンサルタント
- ④ 所定の賃金
- ⑤ 平均賃金
- ⑥ 都道府県労働局長
- ⑦ 労働基準監督署長
- ⑧ 労働者への適切な補償
- ⑨ 割増賃金
- ⑩ 損害の公平な分担
- ⑪ 通常の賃金
- ⑫ 公序に反しないもの
- ⑬ 労働衛生指導医
- ⑭ 衡平の観点
- ⑮ 当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときには労働者の過半数を代表する者
- ⑯ 許容される
- ⑰ 労使対等の原則
- ⑱ 厚生労働大臣
- ⑲ 当然のことである
- ⑳ 都道府県知事

答えは次ページです ➡

問題文1は、「歩合給制における割増賃金に関する判例」からの出題です。

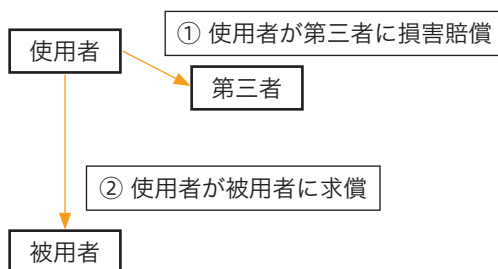
最高裁判所の判例では、歩合給の額が、時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、**通常の労働時間の賃金**に当たる部分と時間外及び深夜の**割増賃金**に当たる部分とを判別することもできないものであった場合には、この歩合給の支給によって時間外及び深夜の**割増賃金**が支払われたとすることは**困難なもの**というべきであるとしたうえで、割増賃金の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があるとししました。

問題文2は、「労働者の損害賠償責任の制限に関する判例」からの出題です。

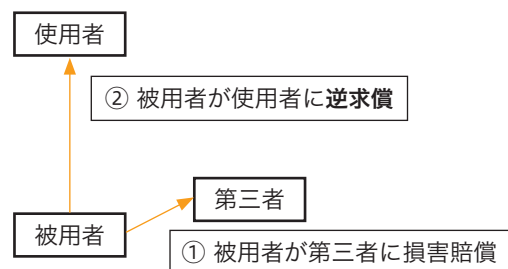
民法715条1項は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と、**使用者責任**について規定し、使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや、自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し、**損害の公平な分担**という見地から、その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしています。

民法715条3項は、使用者から被用者に対する**求償権**の行使を妨げない旨を規定し、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を使用者が賠償した場合には、使用者は被用者に対して求償権を行使できます。この場合と、被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで、使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でなく、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、**損害の公平な分担**という見地から相当と認められる額について、民法上、明文の規定はないものの、**使用者に対して求償することができるものと解すべきである**とししました。

民法で明文で規定された求償



判例で認められた逆求償※



※逆求償とは、使用者から被用者への求償ではなく、第三者に対して損害賠償義務を履行した被用者から使用者への求償をいいます。

問題文3は、「作業環境測定」に関する問題です。

都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、**労働衛生指導医**の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができます。

参考 事業者は、測定を行ったときは、測定日時、測定方法、測定結果等を記録し、次表の期間保存しておかなければなりません。

測定内容	保存期間
原則	3年間
放射能の測定	5年間
土土等の粉じんの測定	7年間
特定化学物質等のうちクロム酸等一定のものの測定	30年間
石綿等の濃度の測定	40年間

正解 A1-5

- A：⑨ 割増賃金 (労働基準法37条、平6.6.13最高裁判決「高知県観光事件」) テキスト P150
 B：① 困難なもの (労働基準法37条、平6.6.13最高裁判決「高知県観光事件」) テキスト P150
 C：⑩ 損害の公平な分担 (令2.2.28最高裁判決「福山運輸事件」)
 D：⑥ 都道府県労働局長 (労働安全衛生法65条5項) テキスト P124
 E：⑬ 労働衛生指導医 (労働安全衛生法65条5項) テキスト P124

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 労働基準法第38条の2第1項の規定により、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、 A 労働時間労働したものみなされる。ただし、当該業務を遂行するためには通常 A 労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該 B 労働したものみなされる。なお、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を、当該 B とし、当該協定で定める時間が法定労働時間を超える場合においては、当該協定を行政官庁に届け出なければならない。
- 2 最高裁判所は、年次有給休暇の取得と経済的不利益を結び付けることの可否が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法134条（現136条）が、使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定していることからすれば、使用者が、従業員の出勤率の低下を防止する等の観点から、年次有給休暇の取得を何らかの経済的不利益と結び付ける措置を採ることは、その経営上の合理性を是認できる場合であつても、できるだけ避けるべきであることはいうまでもないが、右の規定は、それ自体としては、使用者の努力義務を定めたものであって、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を C ものとは解されない。」
- 3 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の D 及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
- 4 建設業に属する事業の仕事で、労働安全衛生規則第90条第1号に掲げる高さ31メートルを超える建築物又は工作物（橋梁を除く。）の建設等の仕事を開始しようとするときは、労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、その計画を当該仕事の開始の日 E 、労働基準監督署長に届け出なければならない。

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

選択肢

- | | |
|--------------------|------------------|
| ① みなし | ② 否定するまでの効力を有する |
| ③ 業務の遂行に通常必要とされる時間 | ④ 法定 |
| ⑤ 業務の遂行に要した時間 | ⑥ 業務の遂行に必要とされる時間 |
| ⑦ 否定するまでの効力を有しない | ⑧ 所定 |
| ⑨ 安全、衛生 | ⑩ 実際の |
| ⑪ 精神的健康 | ⑫ 肯定する効力を有しない |
| ⑬ 健康、風紀 | ⑭ 作業環境 |
| ⑮ 以後14日以内に | ⑯ 以後30日以内に |
| ⑰ の14日前までに | ⑱ 実際の労働時間 |
| ⑲ 肯定する効力を有する | ⑳ の30日前までに |

答えは次ページです ➡

問題文1は、「**事業場外労働**」に関する問題です。

事業場外労働の労働時間の算定方法は、原則として、労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、**所定**労働時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、事業場内の労働時間を含めて、**所定**労働時間労働したものとみなされます。また、その業務を遂行するためには通常**所定**労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該**業務の遂行に通常必要とされる時間**労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間と事業場外の労働に係る**業務の遂行に通常必要とされる時間**とを合わせた時間労働したものとみなされます。なお、当該**業務の遂行に通常必要とされる時間**を労使協定で定めることができます。

ポイント 事業場外労働に関するみなし労働時間制に係る労使協定は、当該労使協定で定める時間が法定労働時間を超える場合においては**行政官庁（所轄労働基準監督署長）**に届け出なければなりません。

参考 事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する規定は、労働基準法6章の年少者の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定や6章の2の妊産婦等の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定については適用されません。

参考 事業場外労働に関するみなし労働時間制は、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定することが困難な業務であるときに適用されます。

問題文2は、「**有給休暇の取得に対する不利益取扱いの禁止に関する判例**」からの出題です。

最高裁判所の判例では、労働基準法が、使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定していることから、使用者が、従業員の出勤率の低下を防止する等の観点から、年次有給休暇の取得を何らかの経済的不利益と結び付ける措置を採ることは、その経営上の合理性を是認できる場合であっても、できるだけ避けるべきであるとする一方で、当該規定は、それ自体としては、使用者の**努力義務**を定めたものであって、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を**否定するまでの効力を有する**ものではないとしました。

問題文3は、「**「事業者の講ずべき措置」のうち「作業場の環境整備」**」に関する問題です。

安全衛生面や風紀上の問題に対処するため、事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の**健康、風紀**及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならないとされています。

問題文4は、「**建設業等の仕事の計画に係る届出**」に関する問題です。

事業者は、建設業（特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除きます）又は土石採取業に属する事業の仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日**の14日前までに**、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければなりません。

なお、当該届出の対象となる仕事は、次のとおりです。

- ① 高さ31メートルを超える建築物又は工作物（橋梁を除きます）の建設
- ② ずい道等の建設等の仕事
- ③ 圧気工法による作業を行う仕事
- ④ 建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に限ります）に吹き付けられている石綿等（石綿等が使用されている仕上げ用塗材を除きます）の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事 等

正解 A1-6

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| A：⑧ 所定 | （労働基準法38条の2第1項）テキスト P117 |
| B：③ 業務の遂行に通常必要とされる時間 | （労働基準法38条の2第1項・2項）テキスト P118 |
| C：② 否定するまでの効力を有する | （平5.6.25最高裁判決「沼津交通事件」） |
| D：⑬ 健康、風紀 | （労働安全衛生法23条）テキスト P72 |
| E：⑰ の14日前までに | （労働安全衛生法88条3項、則90条）テキスト P168 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 労働基準法第36条に規定する時間外・休日労働協定により労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して A 時間外労働の範囲内において、 B を超えない時間に限られる。この B は、1か月について45時間及び1年について360時間（同法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について C ）とされている。
- 労働安全衛生法第57条の2第1項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、人体に及ぼす作用に係る事項について、直近の確認を行った日から起算して D ごとに1回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から1年以内に、当該事項に変更を行わなければならない。
- 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任しなければならない。当該政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とされている。選任すべき産業医の数は、常時 E 労働者を使用する事業場にあつては、2人以上とされている。

— 選択肢 —

- | | | | |
|------------|--------------|--------------|----------|
| ① 5年以内 | ② 3年以内 | ③ 通常予見される | ④ 制限時間 |
| ⑤ 目安時間 | ⑥ 10年以内 | ⑦ 最も長くなる | ⑧ 1年以内 |
| ⑨ 100人を超える | ⑩ 3,000人を超える | ⑪ 1,000人を超える | |
| ⑫ 通常行われている | ⑬ 限度時間 | ⑭ 300時間 | |
| ⑮ 280時間 | ⑯ 340時間 | ⑰ 320時間 | ⑱ 日常発生する |
| ⑲ 限界時間 | ⑳ 1,000人以上の | | |

A1-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「時間外・休日労働協定（36協定）における**限度時間**」に関する問題です。

36協定により「労働時間を延長して労働させることができる時間」は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して**通常予見される時間外労働**の範囲内において、次表の**限度時間**を超えない時間に限るとされています。

期間	限度時間	*
1か月について	45時間	42時間
1年について	360時間	320時間

*1年単位の変形労働時間制を採用した場合において、その対象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合の**限度時間**。

問題文2は、「**通知対象物**」に関する問題です。

通知対象物を譲渡又は提供する際に通知が必要となる「人体に及ぼす作用」について、当該物質の有害性情報であり、リスクアセスメントの実施に当たって最も重要な情報であることから、定期的な確認及び更新が義務づけられています。

具体的には、「人体に及ぼす作用」について、**直近の確認を行った日から起算して5年以内ごとに1回**、記載内容の変更の要否を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から**1年以内**に変更を行わなければなりません。

問題文3は、「**産業医の選任**」に関する問題です。

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから**産業医**を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項（「労働者の健康管理等」といいます）を行わせなければなりません。なお、事業者は、次のとおり、産業医を選任しなければなりません。

事業場の規模 (使用労働者数)	選任人数
常時 50人以上	1人以上
常時 3,000人を超える	2人以上

正解 A1-7

A：③ 通常予見される

B：⑬ 限度時間

C：⑰ 320時間

D：① 5年以内

E：⑩ 3,000人を超える

(労働基準法36条3項) テキスト P140

(労働基準法36条3項・4項) テキスト P140

(労働基準法36条4項) テキスト P140

(労働安全衛生規則34条の2の5第2項) テキスト P100

(労働安全衛生規則13条1項4号) テキスト P40

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の A 出勤することが付与要件とされ、最高裁判所の判例によると、年次有給休暇の権利は、B 労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではなく、また、労働基準法39条5項にいう「請求」とは、C にのみかかる文言であって、その趣旨は、C の「指定」にほかならないものと解すべきであるとしている。
- 2 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者（D を除く。）に対し、次に掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
 - (1) E の決定及び労働者の配置に関すること
 - (2) 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
 - (3) 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

—— 選択肢 ——

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ① 休暇の時季 | ② 当該要件を充足した旨の使用者の承認を受けて |
| ③ 作業主任者 | ④ 安全管理者 |
| ⑤ 6割以上 | ⑥ 衛生管理者 |
| ⑦ 8割以上 | |
| ⑧ 労働者の時季指定に使用者が時季変更権を行使しない場合に | |
| ⑨ 休暇の取得 | ⑩ 7割以上 |
| ⑪ 請求そのもの | ⑫ 事業主 |
| ⑬ 労働者の意思表示 | ⑭ 当該要件が充足されることによって法律上当然に |
| ⑮ 作業方法 | ⑯ 作業環境 |
| ⑰ 作業内容 | ⑱ 当該要件を満たした者の時季指定によって |
| ⑲ 8割 | ⑳ 作業項目 |

A1-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「**年次有給休暇の付与要件**」に関する問題です。

使用者は、労働者が次のいずれをも満たした場合に、年次有給休暇を与えなければなりません。判例によれば、年次有給休暇の権利は、**当該要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利**とされています。また、労働基準法39条5項の「有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」の「請求」とは、**休暇の時季**にのみかかる文言であって、その趣旨は、**休暇の時季**の「指定」にほかならないものと解すべきであるとされています。

- ① 雇入れの日から起算して6か月間継続勤務したこと
- ② 全労働日の**8割以上**出勤したこと

参考 判例によれば、「労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、客観的に事業の正常な運営を妨げる事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしない限り、労働者の時季指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅する」としています。

問題文2は、「**職長等の教育**」に関する問題です。

事業者は、次のいずれかの業種に属する事業において、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者（**作業主任者**を除きます）に対し、**作業方法**の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。

- ① 建設業
- ② 製造業（たばこ製造業等一定のものを除きます）
- ③ 電気業
- ④ ガス業
- ⑤ 自動車整備業
- ⑥ 機械修理業

正解 A1-8

- A：⑦ 8割以上 (労働基準法39条1項) テキスト P166
- B：⑭ 当該要件が充足されることによって法律上当然に (昭48.3.2最高裁判決「白石宮林署事件」) テキスト P166
- C：① 休暇の時季 (昭48.3.2最高裁判決「白石宮林署事件」)
- D：③ 作業主任者 (労働安全衛生法60条) テキスト P114
- E：⑮ 作業方法 (労働安全衛生法60条) テキスト P114

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 労働基準法第33条は、その前段で、「 A によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、 B 、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。」と定めているが、厚生労働省労働基準局長通知（令和元年6月7日付け基発0607第1号）において、 C は A によって、臨時の必要がある場合とは認めないこととされている。
- 2 労働安全衛生法第57条の4第1項において、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質（第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。）以外の化学物質（以下「 D 」という。）を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査（当該 D が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下同じ。）を行い、当該 D の名称、有害性の調査の結果その他の事項を E に届け出なければならないとされている。ただし、次のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。
 - (1) 当該 D に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該 D について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該 D にさらされるおそれがない旨の E の確認を受けたとき。
 - (2) 当該 D に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の E の確認を受けたとき。
 - (3) 当該 D を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
 - (4) 当該 D が主として一般消費者の生活の用に供される製品（当該 D を含有する製品を含む。）として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

選択肢

- ① 災害その他予見することのできない事由
- ② 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いて
- ③ 事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理
- ④ 特殊化学物質
- ⑤ 新規化学物質
- ⑥ 厚生労働大臣
- ⑦ 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により
- ⑧ 通常予見される機械・設備の部分的な修理、定期的な保安
- ⑨ 行政官庁の許可を受けて
- ⑩ 地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応
- ⑪ 労働衛生指導医
- ⑫ 特定化学物質
- ⑬ 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て
- ⑭ 所轄都道府県労働局長
- ⑮ 所轄労働基準監督署長
- ⑯ 災害その他避けることのできない事由
- ⑰ 通知対象物
- ⑱ 天災事変その他やむを得ない事由
- ⑲ 人命又は公益の確保のために他の事業場からの協力要請に応じる場合
- ⑳ 天災事変その他避けることのできない事由

答えは次ページです ➡

問題文1は、「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等」に関する問題です。

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、**行政官庁の許可を受けて**、その必要の限度において法定労働時間を延長し、又は法定休日に労働をさせることができます。ただし、**事態急迫**のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければなりません。なお、「**災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合**」について、厚生労働省労働基準局長通知（令和元年6月7日付け基発0607第1号）において、**単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要及び通常予見される機械・設備の部分的な修理、定期的な保安**は認めないこととされています。

参考 「行政官庁の許可」とありますが、労働基準法施行規則において、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等の許可をする行政官庁は、**所轄労働基準監督署長**とされています。

ポイント ① 地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応（差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含みます）、急病への対応その他の**人命又は公益を保護するための必要**
 ② **事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧**は、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当します。
 上記①及び②の基準の適用にあたっては、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、**人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合も**、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するものとして取り扱います。

問題文2は、「化学物質の有害性の調査」に関する問題です。

新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、**厚生労働大臣**の定める基準に従って有害性の調査を行い、その名称、有害性の調査の結果等を**厚生労働大臣**に届け出なければなりません。次

- ① 当該**新規化学物質**に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該**新規化学物質**について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該**新規化学物質**にさらされるおそれがない旨の**厚生労働大臣の確認**を受けたとき
- ② 当該**新規化学物質**に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の**厚生労働大臣の確認**を受けたとき
- ③ 当該**新規化学物質**を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき
- ④ 当該**新規化学物質**が主として一般消費者の生活の用に供される製品（当該**新規化学物質**を含有する製品を含みます）として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき

正解 A1-9

- A：⑩ 災害その他避けることのできない事由 (労働基準法33条1項) テキスト P136
- B：⑨ 行政官庁の許可を受けて (労働基準法33条1項) テキスト P136
- C：⑧ 通常予見される機械・設備の部分的な修理、定期的な保安
(労働基準法33条1項、令元6.7基発0607第1号) テキスト P136
- D：⑤ 新規化学物質 (労働安全衛生法57条の4第1項) テキスト P106
- E：⑥ 厚生労働大臣 (労働安全衛生法57条の4第1項) テキスト P106

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、当該就業規則の作成については、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないが、この「意見を聴く」とは、諮問をするとの意であり、文字どおり労働者の A を求めるということであって、同意を得るとか協議をするとかいうことまで要求しているものではない。
- 2 就業規則の記載事項には、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があり、いかなる場合でも必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項は、次のとおりである。
 - (1) 始業及び終業の時刻、 B 並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
 - (2) 賃金（臨時の賃金等を除く。以下同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 - (3) 退職に関する事項（ C ）。
- 3 労働安全衛生法第78条第1項では、特別安全衛生改善計画について、厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの（以下「重大な労働災害」という。）が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の D に関する改善計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを E ことができるとしている。

— 選択肢 —

- | | | |
|---------------|------------|--------------|
| ① 始業から終業までの時間 | ② 危害防止 | ③ 個別の意見 |
| ④ 解雇の事由を含む | ⑤ 休憩時間、休日 | ⑥ 団体的意見 |
| ⑦ 指示する | ⑧ 離職理由を除く | ⑨ 休憩時間、休日、休暇 |
| ⑩ 解雇の事由を除く | ⑪ 画一的意見 | ⑫ 安全又は衛生 |
| ⑬ 恣意的な意見 | ⑭ 時間外労働の有無 | ⑮ 勧奨する |
| ⑯ 安全衛生教育 | ⑰ 安全又は健康 | ⑱ 離職理由を含む |
| ⑲ 命ずる | ⑳ 勧告する | |

A 1-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1及び2は、「就業規則の作成」に関する問題です。

使用者は、就業規則の作成については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。この「意見を聴かなければならない」というのは、労働組合等との協議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働組合等の意見を聴けば労働基準法の違反とはならないとの趣旨なので、労働者の**団体的意見**を求めるということであって、同意を得るとか協議をしないとということまで要求しているものではありません。

就業規則の記載事項は、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と、定めをするか否かは自由ですが、定めをする場合においては必ず記載しなければならない相対的必要記載事項に分かれています。

【絶対的必要記載事項】

- ・ 始業及び終業の時刻、**休憩時間、休日、休暇**並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- ・ 賃金（臨時の賃金等を除きます）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- ・ 退職に関する事項（**解雇の事由を含みます**）

【相対的必要記載事項】

- ・ 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- ・ 臨時の賃金等（退職手当を除きます）及び最低賃金額に関する事項
- ・ 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
- ・ 安全及び衛生に関する事項
- ・ 職業訓練に関する事項
- ・ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- ・ 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
- ・ その他事業場の労働者のすべてに適用される事項

問題文3は、「特別安全衛生改善計画」に関する問題です。

厚生労働大臣は、**重大な労働災害**が発生した場合において、**重大な労働災害の再発を防止**するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の**安全又は衛生**に関する改善計画（「特別安全衛生改善計画」といいます）を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを**指示する**ことができます。

参考 重大な労働災害として厚生労働省令で定めるものとは、労働災害のうち、①労働者が死亡したもの、又は②労働者が負傷し、又は疾病にかかったことにより、労災保険法施行規則に規定する障害等級第1級から第7級までのいずれかに該当する程度の障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの、のいずれかに該当するものです。

正解 A1-10

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| A：⑥ 団体的意見 | （労働基準法90条1項、昭25.3.15基収525号）テキスト P222 |
| B：⑨ 休憩時間、休日、休暇 | （労働基準法89条1項1号）テキスト P219 |
| C：④ 解雇の事由を含む | （労働基準法89条1項3号）テキスト P219 |
| D：⑫ 安全又は衛生 | （労働安全衛生法78条1項）テキスト P160 |
| E：⑦ 指示する | （労働安全衛生法78条1項）テキスト P160 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 長期休暇に関して、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において A を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常であり、労働者がこれを経ることなく、長期かつ連続の年次有給休暇の B をした場合には、これに対する使用者の C の行使については、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない、とするのが最高裁判所の判例である。

- 2 労働安全衛生法66条の8の2第1項において、「事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者（労働基準法第36条第11項に規定する業務に従事する者（同法第41条各号に掲げる者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。）に限る。）に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 D による面接指導を行わなければならない」と研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導を規定しているが、この厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1か月当たり E とされている。

— 選択肢 —

- | | | |
|-----------|----------|-------------|
| ① 取得 | ② 非常勤職員 | ③ 時季移動権 |
| ④ 年次有給休暇 | ⑤ 利用権の行使 | ⑥ 医師又は歯科医師 |
| ⑦ 代替休暇 | ⑧ 80時間 | ⑨ 拒否権 |
| ⑩ 医師又は保健師 | ⑪ 代替勤務者 | ⑫ 完全消化の請求 |
| ⑬ 100時間 | ⑭ 時季変更権 | ⑮ 時季調整権 |
| ⑯ 時季指定 | ⑰ 60時間 | ⑱ 医師又は公認心理師 |
| ⑲ 医師 | ⑳ 90時間 | |

A 1-11

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

問題文1は、「長期休暇と時季変更権に関する判例」からの出題です。

労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において**代替勤務者**を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との**事前の調整**を図る必要が生ずるのが通常です。しかも、使用者にとっては、労働者が**時季指定**をした時点において、その長期休暇期間中の当該労働者の所属する事業場において予想される業務量の程度、**代替勤務者**確保の可能性の有無、同じ時季に休暇を指定する他の労働者の人数等の事業活動の正常な運営の確保にかかわる諸般の事情について、これを正確に予測することは困難であり、当該労働者の休暇の取得がもたらす事業運営への支障の有無、程度につき、蓋然性に基づく判断をせざるを得ないことを考えると、労働者が、この調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の**時季指定**をした場合には、これに対する使用者の**時季変更権**の行使については、当該休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、当該休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ないとしています。

ポイント 原則的には、使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければなりません（**労働者の時季指定権**）が、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができます（**使用者の時季変更権**）。

問題文2は、「研究開発業務従事者に対する面接指導」に関する問題です。

研究開発業務従事者については、その業務の特殊性から、労働基準法36条11項において、1か月について労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させた場合の労働時間の上限の規定を適用しないものとされています。このため、研究開発業務従事者の健康管理等が適切に行われるよう、事業者は、その労働時間が休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1か月当たり**100時間**を超える労働者に対し、当該労働者の申出なしに**医師**による面接指導を行わなければならないこととされています。

正解 A1-11

- | | |
|-----------|---|
| A：⑪ 代替勤務者 | (平4.6.23最高裁判決「時事通信社事件」) テキスト P177 |
| B：⑫ 時季指定 | (平4.6.23最高裁判決「時事通信社事件」) テキスト P177 |
| C：⑬ 時季変更権 | (平4.6.23最高裁判決「時事通信社事件」) テキスト P177 |
| D：⑭ 医師 | (労働安全衛生法66条の8の2第1項) テキスト P142 |
| E：⑮ 100時間 | (労働安全衛生法66条の8の2第1項、則52条の7の2第1項) テキスト P142 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 最高裁判所は、労働者の不利益となる就業規則の変更は有効とされるかが問題となった事件において、次のように判示した。
 「多数の労働者を使用する近代企業においては、労働条件は、経営上の要請に基づき、統一かつ画一的に決定され、労働者は、経営主体が定める契約内容の定型に従って、附従的に契約を締結せざるを得ない立場に立たされるのが実情であり、この労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが A 労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その B が認められるに至っているものということができる。」
- 2 労働者が労働時間中に、選挙権その他 C としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、使用者は、これを拒んではならない。
- 3 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法等の規則に違反しないよう必要な D を行わなければならない。
- 4 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、1年以内に E の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

— 選択肢 —

- | | | | |
|----------|---------|-----------------|---------|
| ① 公定力 | ② 公民 | ③ 合理的な | ④ 国民 |
| ⑤ 一体的な | ⑥ 包括的な | ⑦ 成人 | ⑧ 有権者 |
| ⑨ 指導 | ⑩ 法的規範性 | ⑪ 助言 | ⑫ 最低基準効 |
| ⑬ 一般的拘束力 | ⑭ 指示 | ⑮ すべての労働者に適用される | |
| ⑯ 勧告 | ⑰ 10人以上 | ⑱ 2人以上 | ⑲ 5人以上 |
| ⑳ 20人以上 | | | |

A 1-12

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「就業規則の法的性格に関する判例」からの出題です。

最高裁判所の判例は、就業規則は、「合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるに至っているものといえることができる」としたうえで、「就業規則は、法的規範としての性質を認められるに至っているものと解すべきであるから、当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然に、その適用を受けるものというべきである」としています。

問題文2は、「公民権行使の保障」に関する問題です。

日本国憲法は、国政に参加できる者に対し、**公民**の権利を行使することを保障しています。これを受け、労働基準法7条では、使用者に対して、労働者から、

- ① **公民**としての権利を行使するため
- ② 公の職務を執行するため

に必要な時間を請求された場合に、拒否することを禁止しています。

参考 労働者からの請求を拒んだ時点で、法7条違反となるので、違反したかどうかを判断する際に、労働者が結果として公民権を行使できたか否かは問われません。

問題文3は、「元方事業者の講ずべき措置」に関する問題です。

業種を問わず、全ての**元方事業者**は、次の措置を講ずる必要があります。

- ① 関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な**指導**を行わなければならない
- ② 関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な**指示**を行わなければならない

問題文4は、「疾病の報告」に関する問題です。

事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、**1年以内に2人以上**の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならないとされています。なお、当該医師が、当該がんへの罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、事業者は、**遅滞なく**、当該がん罹患した労働者が取り扱った化学物質の名称等について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならないとされています。

正解 A1-12

- A：③ 合理的な
B：⑩ 法的規範性
C：② 公民
D：⑨ 指導
E：⑮ 2人以上

(昭43.12.25最高裁判決「秋北バス事件」) テキスト P218

(昭43.12.25最高裁判決「秋北バス事件」) テキスト P218

(労働基準法7条) テキスト P30

(労働安全衛生法29条1項) テキスト P76

(労働安全衛生規則97条の2第1項) テキスト P173

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 労働基準法41条の2に規定する高度プロフェッショナル制度の対象となる対象労働者には、A に関する規定が適用されないこととなるが、対象労働者とは、高度プロフェッショナル制度の規定により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であつて、対象業務に就かせようとするものである。なお、「対象業務」とは、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と B との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務をいう。
- (1) 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていること
- (2) 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額（厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。）の C の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること
- 2 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により D したときは、遅滞なく（休業の日数が E は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までのそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに）、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

— 選択肢 —

- | | |
|--------------------------|-------------|
| ① 労働時間、休憩、休日及び休暇 | ② 心理的な負担の程度 |
| ③ 労働時間、休憩、休日、休暇及び深夜の割増賃金 | ④ 3倍 |
| ⑤ 労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金 | ⑥ 死亡 |
| ⑦ 10日を超えるとき | ⑧ 疲労の蓄積の程度 |
| ⑨ 労働時間、休憩及び休日 | ⑩ 4日に満たないとき |
| ⑪ 死亡し、又は負傷 | ⑫ 5倍 |
| ⑬ 被災 | ⑭ 従事して得た成果 |
| ⑮ 3日を超えるとき | ⑯ 100分の60 |
| ⑰ 従事して得た報酬 | ⑱ 7日に満たないとき |
| ⑲ 2倍 | ⑳ 死亡し、又は休業 |

A 1-13

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

問題文1は、「高度プロフェッショナル制度」に関する問題です。

労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の**5分の4以上**の多数による議決により所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該議決を行政官庁に届け出た場合において、次表の対象労働者であって書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその**同意**を得たものを当該事業場における次表の対象業務に就かせたときは、労働基準法4章「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」で定める**労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金**に関する規定は、当該対象労働者については適用しません。

対象労働者	高度プロフェッショナル制度により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするもの ① 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていること ② 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額（厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいいます）の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること
対象業務	高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務

問題文2は、「労働者死傷病報告」に関する問題です。

事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内もしくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により**死亡し、又は休業**したときは、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄**労働基準監督署長**に報告しなければなりません。その報告期限は、次表のとおり定められています。

原 則	遅滞なく
休業の日数が 4日に満たないとき	1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までのそれぞれの期間における最後の月の翌月末日まで

正解 A1-13

- A：⑤ 労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金（労働基準法41条の2第1項）テキスト P158
 B：⑭ 従事して得た成果（労働基準法41条の2第1項）テキスト P158
 C：④ 3倍（労働基準法41条の2第1項）テキスト P159
 D：⑳ 死亡し、又は休業（労働安全衛生規則97条1項）テキスト P172
 E：⑩ 4日に満たないとき（労働安全衛生規則97条2項）テキスト P172

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、(2)の A として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、労働基準法第32条の3第1項に規定するフレックスタイム制により労働させることができる。
 - (1) 同項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
 - (2) A (その期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、B 以内の期間に限るものとする。以下本問において同じ。)
 - (3) A における総労働時間
 - (4) その他厚生労働省令で定める事項

- 2 使用者は、A が1か月を超えるものである場合については、A として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えず、かつ、当該 A をその開始の日以後1か月ごとに区分した各期間（最後に1か月未満の期間を生じたときは、当該期間。）ごとに当該期間を平均し1週間当たりの労働時間が C を超えない範囲内において、労働基準法第32条の3第1項に規定するフレックスタイム制により労働させることができる。

- 3 特定元方事業者（元方事業者のうち、D に属する事業を行う者をいう。）は、その労働者である作業従事者（当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。）及び関係請負人に係る作業従事者の数の合計が、常時所定の数以上であるときは、これらの作業従事者の作業が E 行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、所定の事項を統括管理させなければならない。

— 選択肢 —

- | | | | |
|-------------|------------|----------|--------|
| ① 同一の時期において | ② 造船業 | ③ 50時間 | ④ 2か月 |
| ⑤ 建設業又は造船業 | ⑥ 60時間 | ⑦ 40時間 | ⑧ 4か月 |
| ⑨ 清算期間 | ⑩ 6か月 | ⑪ 共同連帯して | |
| ⑫ 同一の場所において | ⑬ 3か月 | ⑭ 44時間 | ⑮ 変形期間 |
| ⑯ 対象期間 | ⑰ 製造業 | ⑱ 計算期間 | |
| ⑲ 建設業又は製造業 | ⑳ 請負の形態により | | |

A 1-14

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1及び2は、「フレックスタイム制」に関する問題です。

使用者は次の①及び②の要件を満たしたときに、フレックスタイム制を採用することができます。

- ① 就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねること
- ② 労使協定に所定の事項（協定事項）を定めること

協定事項の1つは、**清算期間**（フレックスタイム制において、契約上労働者が労働すべき時間を定める期間）であって、清算期間は、**3か月**以内の期間に限るとされています。

また、清算期間が1か月を超えるものである場合においては、当該清算期間をその開始の日以後1か月ごとに区分した期間ごとに、当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が**50時間**を超えない範囲内において労働させることができます。なお、当該各期間を平均し1週間当たり**50時間**を超えて労働させた場合においては、その超えた時間について時間外労働に対する割増賃金の支払が必要となります。

問題文3は、「統括安全衛生責任者の選任義務」に関する問題です。

建設業又は造船業に属する事業を行う元方事業者（＝**特定元方事業者**）は、その労働者である作業従事者（当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含みます）及び関係請負人に係る作業従事者の数が次表の区分に応じた数に該当するときは、これらの作業従事者の作業が**同一の場所において**行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、元方安全衛生管理者の指揮及び所定の事項の統括管理をさせなければなりません。

ずい道等の建設の仕事、一定の橋梁の建設の仕事又は圧気工法による作業を行う仕事	常時 30人以上
上記に掲げる仕事以外の仕事	常時 50人以上

正解 A1-14

A：⑨ 清算期間

（労働基準法32条の3第1項）テキスト P104

B：⑬ 3か月

（労働基準法32条の3第1項）テキスト P104

C：③ 50時間

（労働基準法32条の3第2項）テキスト P106

D：⑤ 建設業又は造船業

（労働安全衛生法15条1項、令7条1項）テキスト P60

E：⑫ 同一の場所において

（労働安全衛生法15条1項）テキスト P60

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 労働基準法第115条は、「この法律の規定による賃金の請求権は A から B 、この法律の規定による C その他の請求権（賃金の請求権を除く。）は A から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」と定めているが、同法附則143条第3項において、「第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権は A から B 」とあるのは、「退職手当の請求権は A から B 、この法律の規定による賃金（退職手当を除く。）の請求権は A から3年間」とする。」と定めている。
- 2 いわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば、「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者 D を適切に E するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。」と述べられている。

— 選択肢 —

- | | |
|-------------|---------------------|
| ① 管理 | ② これを行使することができる時 |
| ③ 短縮 | ④ 災害補償 |
| ⑤ 5年間 | ⑥ 3年間 |
| ⑦ 指示 | ⑧ この発生したことを知った時 |
| ⑨ 帰郷旅費 | ⑩ 退職時の証明 |
| ⑪ 2年間 | ⑫ 整備 |
| ⑬ これを行使すべき時 | ⑭ 1年間 |
| ⑮ の従事する作業 | ⑯ 年次有給休暇の請求権 |
| ⑰ の就業環境 | ⑰ これを裁判上行使することができる時 |
| ⑱ の労働時間 | ⑱ に対する人事権 |

A 1-15

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「時効」に関する問題です。

労働基準法の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、労働基準法の規定による災害補償その他の請求権（賃金の請求権を除きます）を行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅します。

ただし、当分の間、賃金の請求権について、

- ① 退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、
- ② 賃金（退職手当を除きます）の請求権はこれを行使することができる時から3年間行わない場合においては、時効によって消滅することとされています。

問題文2は、「過労自殺と安全配慮義務に関する最高裁判所の判例」からの出題です。

設問の判例は、長時間にわたる残業を恒常的に伴う業務に従事していた労働者がうつ病に罹患し自殺した場合に使用者の民法715条に基づく損害賠償責任が肯定された事例であり、その判決の中で労働安全衛生法65条の3「事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない」を引用しています。

正解 A1-15

- A：② これを行使することができる時 (労働基準法115条) テキスト P243
- B：⑤ 5年間 (労働基準法115条、附則143条3項) テキスト P243
- C：④ 災害補償 (労働基準法115条) テキスト P243
- D：⑮ の従事する作業 (平12.3.24最高裁判決「電通事件」、労働安全衛生法65条の3) テキスト P126
- E：① 管理 (平12.3.24最高裁判決「電通事件」、労働安全衛生法65条の3) テキスト P126

選択式

2 章

労働者災害補償保険法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【労働編】

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 労災保険法において、「複数業務要因災害」とは、複数事業労働者（これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。）の2以上の事業の A とする負傷、疾病、障害又は死亡をいう。
- 2 労働者（給付基礎日額は10,000円とする。）が業務上死亡した場合に支給される葬祭料の額は、 B である。
- 3 労働者災害補償保険法（以下「労災保険法」という。）第12条の2の2第1項においては、「労働者が、 C 負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない」と規定しているが、行政解釈によれば、当該規定は、業務上とならない事故について D に定めたものであって、労働基準法第78条の規定で、結果の発生を E した故意によって事故を発生させたときは当然業務外とし、重大な過失による事故のみについて定めていることと対応するものである、としている。

— 選択肢 —

- | | |
|--|---|
| ① 600,000 円
③ 900,000 円
⑤ 包括的
⑦ 故意に
⑨ 予見
⑪ 業務を起因
⑬ 故意又は犯罪行為によって
⑮ 業務を要因
⑰ 故意又は重大な過失によって
⑲ 合理的 | ② 630,000 円
④ 930,000 円
⑥ 故意の犯罪行為によって
⑧ 認識
⑩ 例外的
⑫ 確認的
⑭ 意図
⑯ 業務を原因
⑰ 容認
⑳ 業務を主因 |
|--|---|

A2-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「複数業務要因災害」に関する問題です。

労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡を「業務災害」といいますが、労働者のうち**事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者**を「複数事業労働者」といい、この複数事業労働者（これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含みます）の**2以上の事業の業務を要因**とする負傷、疾病、障害又は死亡を「複数業務要因災害」といいます。

問題文2は、「葬祭料の額」に関する問題です。

葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とされていて、具体的には、次の①、②のうち、いずれか高い方の額とされています。そのため、設問の場合、給付基礎日額が10,000円であることから、①の額は630,000円、②の額は600,000円なので、葬祭料の額は**630,000円**となります。

① 330,000円 + 給付基礎日額の30日分

② 給付基礎日額の60日分

問題文3は、「故意の場合の支給制限」に関する問題です。

労災保険法において、「労働者が、**故意**に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない」と規定していますが、当該規定は、業務上とならない事故について**確認的**に定めたものです。これは、労働基準法78条では、「労働者が**重大な過失**によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい」とだけ規定して、結果の発生を**意図**した故意によって事故を発生させたときは当然業務外とし、重大な過失による事故のみについて定めていることと対応するものです。なお、被災労働者が結果の発生を認容していても業務との因果関係が認められるのであれば、故意による事故とはされません。

正解 A2-1

- A：⑮ 業務を要因 (労働者災害補償保険法（以下「法」とします）7条1項）テキスト P14
 B：② 630,000 円 (法17条、則17条) テキスト P119
 C：⑦ 故意に (法12条の2の2第1項) テキスト P154
 D：⑫ 確認的 (昭40.7.31基発901号)
 E：⑭ 意図 (昭40.7.31基発901号) テキスト P154

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

労災保険法第3条第1項の規定にかかわらず、 A 事業及び官公署の事業（労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。）については、労災保険法は適用されず、 B の事業（法人である事業主の事業等を除く。）のうち C は、当分の間、任意適用事業とされているが、当該任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の D が希望するときは、労災保険の加入申請をしなければならず、当該申請をしたときは、 E に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に規定する保険関係が成立する。

— 選択肢 —

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ① 常時労働者を使用する事業 | ② 厚生労働大臣の認可があった日の翌日 |
| ③ 所在地の一定しない | ④ 行政執行法人 |
| ⑤ 当該申請をした日 | ⑥ 当該申請日の属する保険年度の初日 |
| ⑦ 常時5人以上の労働者を使用する事業 | ⑧ 国の直営 |
| ⑨ 独立行政法人 | ⑩ 過半数 |
| ⑪ 個人経営 | ⑫ 厚生労働大臣の認可があった日 |
| ⑬ 2分の1以上 | ⑭ 都道府県、市町村その他これに準ずるものの行う |
| ⑮ 農林水産 | ⑯ 常時10人以上の労働者を使用する事業 |
| ⑰ 5分の4以上 | ⑱ 常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業 |
| ⑲ 4分の3以上 | ⑳ 国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの行う |

A2-2

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

「適用除外及び暫定任意適用事業」に関する問題です。

労災保険法は、**国の直営事業及び官公署の事業**（いわゆる非現業の官公署の事業）には、適用されません。また、**農林水産**の事業（法人である事業主の事業等を除きます）のうち**常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業**は、当分の間、任意適用事業（「暫定任意適用事業」といいます）とされています。暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の**過半数**が希望するときは、労災保険の加入申請をしなければならず、当該申請をしたときは、**厚生労働大臣の認可があった日**に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に規定する保険関係が成立します。

ポイント 暫定任意適用事業（個人経営の事業に限ります）

業種	使用労働者数	留意点
農業	常時5人未満	次のいずれかに該当する場合は「強制適用事業」となります。 ① 一定の危険又は有害な作業を主として行う事業 ② 農業関係の特別加入をしている事業主が行う事業
林業	常時労働者を使用するもの以外	年間使用労働者延人員が300人未満のものに限ります。
水産業	常時5人未満	次のいずれかに該当する場合（船員を使用して行う船舶所有者の事業を除きます）に限ります。 ① 総トン数5トン未満の漁船により操業するもの ② 災害発生のおそれが少ない河川等で主として操業するもの

正解 A2-2

- A：⑧ 国の直営（法3条2項）テキスト P21
 B：⑮ 農林水産（整備政令17条）テキスト P18
 C：⑱ 常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業（整備政令17条）テキスト P18
 D：⑩ 過半数（整備法5条2項）テキスト（労働保険徴収法）P28
 E：⑫ 厚生労働大臣の認可があった日（整備法5条1項）テキスト（労働保険徴収法）P29

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対する迅速かつ公正な保護を本来の目的としているが、特別加入は、業務の実情、 A 等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとするものである。特別加入をすることができる者の範囲については、全面適用を目途とする中小事業の保険加入の促進と労働保険事務組合の普及に資するため、一定の中小事業主とその事業に従事する者をその対象とするほか、特に自営業者については、 B 、業務の範囲の明確性ないし特定性（業務上外の認定等保険関係の技術的処理の可能性）等を考慮し、その範囲を定めた。
- 2 労働者が、労災保険法第7条第2項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤としないが、当該逸脱又は中断が、要介護状態にある C の介護（継続的に又は反復して行われるものに限る。）を D により行うための E ものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、通勤と認められる。

—— 選択肢 ——

- | | | |
|--|----------------|----------|
| ① 労働者の使用状況 | ② 一時的な | |
| ③ 災害の発生状況 | ④ 最低限度の | |
| ⑤ 配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹 | | |
| ⑥ 労働の態様 | ⑦ 災害発生状況の把握 | |
| ⑧ 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに同居し、かつ、扶養している配偶者の父母 | | |
| ⑨ やむを得ない事由 | ⑩ 最小限度の | ⑪ ささいな |
| ⑫ 業態の特殊性 | ⑬ 作業環境 | ⑭ 業務の危険度 |
| ⑮ 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 | ⑯ 重度の障害を起こす危険度 | |
| ⑰ 合理的な理由 | | |
| ⑱ 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母 | | |
| ⑲ 特別な事由 | ⑳ 一定の方法 | |

A2-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「特別加入」に関する問題です。

労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対する迅速かつ公正な保護を本来の目的としていますが、特別加入は、業務の実情、**災害の発生状況**等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとするものです。そのため、特別加入をすることができる者の範囲については、全面適用を目途とする中小事業の保険加入の促進と労働保険事務組合の普及に資するため、一定の中小事業主とその事業に従事する者をその対象とするほか、特に自営業者については、**業務の危険度**、業務の範囲の明確性ないし特定性（業務上外の認定等保険関係の技術的処理の可能性）等を考慮し、その範囲が定められていて、次の者に大別されています。

- ① 中小事業主と中小事業主が行う事業に従事する者
- ② 一人親方その他の自営業者とその事業に従事する者
- ③ 特定作業従事者
- ④ 海外派遣者

問題文2は、「通勤における逸脱・中断」に関する問題です。

通勤の途中において、労働者が逸脱、中断をする場合には、それ以後の移動は就業に関してする移動行為とは考えられないため、それ以後の移動は原則として通勤とは認められません。しかし、通勤の途中で**日常生活上必要な行為**であって厚生労働省令で定めるものを、**やむを得ない事由により最小限度の範囲**で行うために逸脱又は中断をする場合には、その逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められることとされています。

ポイント 厚生労働省令で定めるものとは、具体的には、次の行為が挙げられます。

- ① 日用品の購入その他これに準ずる行為
- ② 公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校において行われる教育等を受ける行為
- ③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
- ④ 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
- ⑤ 要介護状態にある**配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母**の介護（継続的に又は反復して行われるものに限り）

正解 A2-3

- A：③ 災害の発生状況 (令6.4.26基発0426第2号)
- B：⑭ 業務の危険度 (令6.4.26基発0426第2号)
- C：⑮ 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母 (法7条3項、則8条) テキストP48
- D：⑨ やむを得ない事由 (法7条3項) テキストP48
- E：⑩ 最小限度の (法7条3項) テキストP48

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日、又は同日後において、所定の要件に該当するときは、その状態が継続している間、当該労働者に対して A が支給される。この所定の要件に係る負傷又は疾病による障害の程度は、 B 以上の期間にわたって存する障害の状態により認定される。

業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、 A の支給要件に該当する場合には C が、 D によりその支給の決定をしなければならない。そのため、当該労働者の負傷又は疾病が療養の開始後1年6か月を経過した日において治っていないときは、同日以後、1か月以内に当該労働者から傷病の状態等に関する届書を提出させるものとされている。

また、毎年1月1日から同月末日までの間の日について労働者が E の支給を請求しようとする場合に同月1日において、療養開始後1年6か月を経過しているときは、労働者は当該 E に係る請求書に添えて、傷病の状態等に関する報告書を C に提出しなければならない。

—— 選択肢 ——

- | | | |
|--------------|--------------|----------|
| ① 傷病補償給付 | ② 6か月 | ③ 介護補償給付 |
| ④ 1か月 | ⑤ 療養の給付 | ⑥ 2週間 |
| ⑦ 厚生労働大臣 | ⑧ 事業主からの報告 | ⑨ 障害補償給付 |
| ⑩ 休業補償給付 | ⑪ 被災労働者の請求 | ⑫ 職権 |
| ⑬ 療養補償給付 | ⑭ 所轄労働基準監督署長 | ⑮ 1年6か月 |
| ⑯ 所轄都道府県労働局長 | ⑰ 療養補償年金 | ⑱ 傷病補償年金 |
| ⑲ 所轄公共職業安定所長 | ⑳ 被災労働者の届出 | |

A2-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

「傷病補償年金」に関する問題です。

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後**1年6か月**を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、**その状態が継続している間**、その労働者に支給されます。

- ① 当該負傷又は疾病が治っていないこと
- ② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級（第1級、第2級又は第3級）に該当すること

ポイント 負傷又は疾病による「障害の程度」は、**6か月以上**の期間にわたって存する**障害の状態**により認定されます。

傷病補償年金は、他の業務災害に関する保険給付とは異なり、労働者の請求によらず**所轄労働基準監督署長の職権**により支給が決定されます。その支給決定に際し、労働者の傷病の状態等を把握する必要があるため、労働者に次の届出を義務づけています。

	提出時期	提出期限等
傷病の状態等に関する届書	療養開始後1年6か月を経過した日において業務上の負傷又は疾病が治っていないとき	その日以後 1か月以内
傷病の状態等に関する報告書	毎年 1月1日 において療養開始後1年6か月を経過している労働者が、同月中の日について 休業補償給付 の請求を行うとき	当該休業補償給付に係る請求書に添付

ポイント 労働者が**傷病補償年金**の支給要件に該当する場合には、**所轄労働基準監督署長**は、その支給の決定をしなければならないとされています。

正解 A2-4

- A：⑮ 傷病補償年金 (法12条の8第3項) テキスト P83
- B：② 6か月 (則18条2項) テキスト P83
- C：⑭ 所轄労働基準監督署長 (則18条の2第1項、則19条の2第1項) テキスト P83
- D：⑫ 職権 (則18条の2第1項) テキスト P83
- E：⑩ 休業補償給付 (則19条の2第1項) テキスト P84

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の身体に障害が残り、当該障害の程度が障害等級表第1級から第7級に該当するときに支給され、その年金額は給付基礎日額の A までの範囲内において定められている。
- 2 同一の業務災害により障害補償給付を支給すべき身体障害が2以上ある場合の障害等級は、重い方の身体障害の該当する障害等級によるが、障害等級 B の障害が2以上あるときは、併合繰上げの取扱いがなされる。
- 3 政府は、C を受ける労働者から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収するが、次の者からは、一部負担金を徴収しない。
 - ① 第三者の行為によって生じた事故により C を受ける者
 - ② 療養の開始後3日以内に死亡した者その他 D を受けない者
 - ③ 同一の通勤災害に係る C について既に一部負担金を納付した者
- 4 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の優先順位は、全ての遺族が労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであるなら、E の順序とされる。

—— 選択肢 ——

- | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| ① 313日分から131日分 | ② 第8級以上 | ③ 313日分から56日分 |
| ④ 傷病年金 | ⑤ 503日分から56日分 | |
| ⑥ 503日分から131日分 | ⑦ 休業給付 | |
| ⑧ 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の3親等内の親族 | | |
| ⑨ 障害補償給付 | ⑩ 障害給付 | |
| ⑪ 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 | | |
| ⑫ 配偶者、子、父母、孫、祖父母 | | |
| ⑬ 療養補償給付 | ⑭ 第14級以上 | |
| ⑮ 配偶者、子、孫、父母、祖父母 | ⑯ 療養給付 | |
| ⑰ 休業特別支給金 | ⑱ 第9級以上 | |
| ⑲ 第13級以上 | ⑳ 休業補償給付 | |

A2-5

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

問題文1は、「障害補償年金」に関する問題です。

障害補償給付には、障害等級第1級から第7級に該当するときに支給される「障害補償年金」と、障害等級第8級から第14級に該当するときに支給される「障害補償一時金」があります。支給される額は、次表のとおり定められています。

障害補償年金		障害補償一時金	
給付基礎日額の			
第1級	313日分	第8級	503日分
第2級	277日分	第9級	391日分
第6級	156日分	第13級	101日分
第7級	131日分	第14級	56日分

問題文2は、「併合繰上げ」に関する問題です。

同一の業務災害により2以上の身体障害を残した場合には、原則として重い方の身体障害の該当する障害等級とされますが、**第13級以上**の身体障害が2以上あるときは、次の区分に応じて重い方の身体障害の障害等級を繰り上げます。

第13級以上 に該当する身体障害が2以上あるとき	1級繰上げ
第8級以上 に該当する身体障害が2以上あるとき	2級繰上げ
第5級以上 に該当する身体障害が2以上あるとき	3級繰上げ

問題文3は、「一部負担金の徴収」に関する問題です。

政府は、**療養給付**を受ける労働者から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収しますが、次のいずれかに該当する者からは、一部負担金を徴収しません。

- ① 第三者の行為によって生じた事故により**療養給付**を受ける者
- ② 療養の開始後3日以内に死亡した者その他**休業給付**を受けない者
- ③ 同一の通勤災害に係る**療養給付**について既に一部負担金を納付した者

参考 特別加入者についても、一部負担金を徴収しません。

問題文4は、「**障害補償年金差額一時金の受給者の範囲**」に関する問題です。障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者です。このうち最先順位の遺族へ支給します。(●数字は優先順位)

- 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
 - ① 配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
- ①から⑥に該当しない(労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていなかった)
 - ⑦配偶者 ⑧子 ⑨父母 ⑩孫 ⑪祖父母 ⑫兄弟姉妹

正解 A2-5

- A：① 313日分から131日分 (法15条2項、別表1) テキスト P89
- B：⑬ 第13級以上 (則14条3項) テキスト P91
- C：⑯ 療養給付 (法31条2項、則44条の2第1項) テキスト P131
- D：⑦ 休業給付 (則44条の2第1項) テキスト P131
- E：⑪ 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 (法附則58条2項) テキスト P101

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 遺族補償年金の額は、その受給権者である遺族及び当該受給権者 A している受給資格者である遺族の人数に応じて給付基礎日額の153日分から245日分の範囲において定められているが、その遺族の人数が1人である場合において当該遺族が55歳以上の B 又は厚生労働省令で定める障害の状態にある B であるときは、給付基礎日額の175日分とされる。この遺族補償年金の額は、その算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた C から改定される。

- 2 労災保険法第16条の5第1項は、「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が D 以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がいないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がいないときは、その間、次順位者を先順位者とする。」と規定している。この規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、E、その支給の停止の解除を申請することができる。

—— 選択肢 ——

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------|
| ① 3か月 | ② 1年 | ③ 3年 | ④ 7年 |
| ⑤ 父母、祖父母又は兄弟姉妹 | ⑥ と生計を同じく ⑦ 妻 | | |
| ⑧ 月 | ⑨ により生計を維持 | | ⑩ 日の属する月 |
| ⑪ 配偶者 | ⑫ 月の翌々月 | ⑬ 当該支給が停止された日に遡って | |
| ⑭ 父母又は祖父母 | ⑮ 当該支給が停止された日から1年を経過するまでの間 | | |
| ⑯ いつでも | ⑰ と同居 | | |
| ⑱ 当該支給が停止された日から1年を経過した日以後 | | | |
| ⑲ と家計を共に | ⑳ 月の翌月 | | |

A2-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「遺族補償年金の額」に関する問題です。

遺族補償年金の額は、その受給権者である遺族及び当該受給権者と生計を同じくしている受給資格者である遺族の人数に応じて次表のとおり定められています。

遺族の数	遺族補償年金の額
1人	給付基礎日額の153日分 ただし、遺族が妻1人で、かつ、次のいずれかに該当する場合には、給付基礎日額の175日分となります。 ① 55歳以上 ② 厚生労働省令で定める障害の状態にある
2人	給付基礎日額の201日分
3人	給付基礎日額の223日分
4人以上	給付基礎日額の245日分

この遺族補償年金の額は、その算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から改定されます。

問題文2は、「遺族補償年金の支給停止等」に関する問題です。

遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、所定の遺族の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止します。これにより遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができます。

なお、支給停止の申請があったときは、所在不明時にさかのぼり、その月の翌月から支給が停止され、支給停止の解除の申請があったときは、その申請があった月の翌月から支給が再開されます。

正解 A2-6

A：⑥ と生計を同じく

B：⑦ 妻

C：⑳ 月の翌月

D：② 1年

E：⑩ いつでも

(法16条の3第1項、別表1) テキスト P109

(法16条の3第1項、別表1) テキスト P109

(法16条の3第3項) テキスト P110

(法16条の5第1項) テキスト P110

(法16条の5第2項) テキスト P110

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

二次健康診断等給付は、一次健康診断（労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のものをいう。）において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、その検査を受けた労働者がその A 異常の所見があると診断されたときに、当該労働者（当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。）に対し、その請求に基づいて行われる。当該請求は、所定の事項を記載した請求書を、一次健康診断を受けた日から B 以内に、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して C に提出することにより行う。

二次健康診断等給付の範囲は、二次健康診断（1年度につき1回に限る。）及び特定保健指導（二次健康診断ごとに1回に限る。）であり、二次健康診断は、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断、特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、 D により行われる E 保健指導とされている。

— 選択肢 —

- | | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| ① 所轄都道府県労働局長 | ② 面接 | ③ 問診 |
| ④ 2つ以上の項目に | ⑤ 事業主 | ⑥ 医師又は歯科医師による |
| ⑦ 医師及び保健師による | ⑧ いずれの項目にも | ⑨ 医師又は保健師による |
| ⑩ 2か月 | ⑪ いずれかの項目に | |
| ⑫ 厚生労働省令で定める項目に | | ⑬ 3か月 |
| ⑭ 独立行政法人労働者健康安全機構 | | ⑮ 医師又は看護師による |
| ⑯ 文書 | ⑰ 面談 | ⑱ 2年 |
| ⑲ 1か月 | ⑳ 所轄労働基準監督署長 | |

A2-7

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

「二次健康診断等給付」に関する問題です。

二次健康診断等給付（二次健康診断及び特定保健指導）は、一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査が行われた場合に、その検査を受けた労働者がその**いずれの項目にも**異常の所見があると診断されたときに、労働者の請求に基づいて行われます。

二次健康診断	脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって、厚生労働省令で定めるものを行う 医師 による健康診断	1年度につき1回
特定保健指導	二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、 面接 により行われる 医師又は保健師 による保健指導	二次健康診断ごとに1回

二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、一次健康診断を受けた日から**3か月以内**に、当該二次健康診断等給付を受けようとする**健診給付病院等**を経由して**所轄都道府県労働局長**に提出しなければなりません。

- 参考** 一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる者には、二次健康診断等給付は行われず、健康保険の保険給付や労災保険の療養補償給付等が支給されます。
- 参考** 特定保健指導は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、行われません。

正解 A2-7

- A：⑧ いずれの項目にも (法26条1項) テキスト P136
- B：⑬ 3か月 (則18条の19第4項) テキスト P138
- C：① 所轄都道府県労働局長 (則18条の19第1項) テキスト P138
- D：② 面接 (法26条2項) テキスト P137
- E：⑨ 医師又は保健師による (法26条2項) テキスト P137

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 同一の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病（以下「同一の傷病」という。）に関し、年金たる保険給付（Aを除く。）を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付（Aを除く。）を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、他の年金たる保険給付Bものとされている。例えば、Cを受ける権利を有する労働者が、傷病は治癒したが、身体に障害等級第6級に該当する障害が残ったという場合、傷病が治癒したため、Cを受ける権利は消滅したにもかかわらず、その消滅した月の翌月分以後の分として当該Cが支払われたときは、その支払われたCは、障害補償年金Bこととなる。
- 2 労災保険法第12条第3項においては、D傷病に関し、Eを受けている労働者が障害補償給付若しくはC、複数事業労働者障害給付若しくは複数事業労働者傷病年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、Eを行わないこととなった場合において、その後もEが支払われたときは、その支払われたEは、当該障害補償給付若しくはC、複数事業労働者障害給付若しくは複数事業労働者傷病年金又は障害給付若しくは傷病年金Bとしている。

— 選択肢 —

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ① 障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金 | ② の内払とみなす |
| ③ 障害補償年金 | ④ 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付 |
| ⑤ 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金 | ⑥ に充当される |
| ⑦ 同一の | ⑧ の内払とみなすことができる |
| ⑨ 傷病補償年金 | ⑩ 通勤による |
| ⑪ 当該 | ⑫ 休業給付 |
| ⑬ の前払とみなす | |
| ⑭ 障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金及び障害一時金 | |
| ⑮ 休業補償給付 | ⑯ 複数事業労働者休業給付 |
| ⑰ 遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金及び遺族一時金 | |
| ⑱ 障害年金 | ⑲ 異なる事由による |
| ⑳ 傷病年金 | |

A2-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1及び2は、「年金の内払」に関する問題です。

同一の傷病に関し、年金たる保険給付（**遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金**は除きます）等の支給を受ける権利が消滅し、同時に新たな年金たる保険給付（**遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金**は除きます）等を受けることができることとなった場合に、従来支給されていた年金たる保険給付等が支払われたときは、本来であれば過誤払として個別に回収し、新たに支給すべき事由の生じた保険給付を改めて行わなければなりません、受給権者及び行政庁の事務手続の簡素化という観点から、従来支給されていた年金たる保険給付等が引き続いて支払われたときは、その年金たる保険給付等は新たに支給されることとなった年金たる保険給付等**の内払とみなす**こととされています。具体的には、次表の左欄の保険給付が行われたとき、右欄の保険給付の内払とみなします。

支給を受ける権利を失った保険給付	新たに支給されることとなった保険給付
障害補償年金	傷病補償年金、障害補償一時金、休業補償給付
傷病補償年金	障害補償給付、休業補償給付
休業補償給付	傷病補償年金 、障害補償給付
複数事業労働者障害年金	複数事業労働者傷病年金、複数事業労働者障害一時金 複数事業労働者休業給付
複数事業労働者傷病年金	複数事業労働者障害給付、複数事業労働者休業給付
複数事業労働者休業給付	複数事業労働者傷病年金 、複数事業労働者障害給付
障害年金	傷病年金、障害一時金、休業給付
傷病年金	障害給付、休業給付
休業給付	傷病年金 、障害給付

正解 A2-8

- A：⑤ 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金 （法12条2項）テキスト P150
 B：② の内払とみなす （法12条2項・3項）テキスト P150～151
 C：⑨ 傷病補償年金 （法12条2項・3項）テキスト P150～151
 D：⑦ 同一の （法12条3項）テキスト P151
 E：④ 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付 （法12条3項）テキスト P151

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 保険給付に関する決定の A は、当該処分についての審査請求に対する B を経た後でなければ、提起することができないとされている。
- 2 審査請求は、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令で定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。また、労働者災害補償保険審査官は C に置くものとされる。
- 3 最高裁判所は、労災保険給付と民事損害賠償との調整に関して、次のように判示した。
 「政府が保険給付をしたことによつて、受給権者の使用者に対する損害賠償請求権が失われるのは、右保険給付が損害の填補の性質をも有する以上、政府が現実には保険金を給付して損害を填補したときに限られ、いまだ現実の給付がない以上、たとえ将来にわたり継続して給付されることが確定していても、受給権者は使用者に対し損害賠償の請求をするにあたり、このような D を E ことを要しないと解するのが、相当である。」

— 選択肢 —

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① 処分の取消しの訴え | ② 労働保険審査会の裁決 |
| ③ 厚生労働大臣の下 | ④ 各労働基準監督署 |
| ⑤ 労働者災害補償保険審査官の裁決 | ⑥ 各都道府県労働局 |
| ⑦ 各都道府県 | ⑧ 給付の現価 |
| ⑨ 既に支給された額 | ⑩ 補填された額 |
| ⑪ 不服申立て | ⑫ 将来の給付額 |
| ⑬ 代位取得する | ⑭ 求償する |
| ⑮ 損害賠償債権額に補填する | ⑯ 時効の更新 |
| ⑰ 労働保険審査会の決定 | ⑱ 労働者災害補償保険審査官の決定 |
| ⑲ 損害賠償債権額から控除する | ⑳ 時効の完成猶予及び更新 |

A2-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「**不服申立ての前置**」に関する問題です。

労働者災害補償保険では独自の不服申立て制度を設けていますが、その対象は、「**保険給付に関する決定**」についての不服に限定されています。当該保険給付に関する決定の**処分の取消しの訴え**は、この不服申立ての制度に基づき、**労働者災害補償保険審査官**に対して**審査請求**をし、当該**労働者災害補償保険審査官の決定**を経た後でなければ、提起することができません。

問題文2は、「**審査請求等**」に関する問題です。

審査請求は、**各都道府県労働局**に置かれる**労働者災害補償保険審査官**に対して、文書又は口頭ですることができます。なお、労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある場合の**再審査請求**は、**厚生労働大臣**の所轄の下に置かれる**労働保険審査会**に対して、**文書**でしなければなりません。

問題文3は、「**労災保険給付と民事損害賠償との調整に関する最高裁判所の判例**」からの出題です。労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の確定と受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から**将来の給付額**を控除することの要否が問題となった事件について、労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、**将来の給付額**を受給権者の使用者に対する**損害賠償債権額から控除する**ことを要しないとされました。

正解 A2-9

- A：① 処分の取消しの訴え (法40条) テキスト P210
- B：⑱ 労働者災害補償保険審査官の決定 (法40条) テキスト P210
- C：⑥ 各都道府県労働局 (労働保険審査官及び労働保険審査会法2条の2) テキスト P209
- D：⑫ 将来の給付額 (昭52.10.25 最高裁判決「三共自動車事件」)
- E：⑲ 損害賠償債権額から控除する (昭52.10.25 最高裁判決「三共自動車事件」)

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 休業特別支給金は、労働者（労災保険法（以下本問において「法」という。）の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。）が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、A 支給するものとされており、その額は、1日につき休業給付基礎日額（法第8条の2第1項又は第2項の休業給付基礎日額をいう。）の100分のB に相当する額とされている。

- 2 傷病特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後C を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、当該労働者に対し、A 支給するものとされている。
 - (1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
 - (2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。

- 3 介護補償給付は、D を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有するD の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、E 介護を要する状態にあり、かつ、E 介護を受けているときに、当該介護を受けている間（一定の場合を除く。）、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。

— 選択肢 —

- | | | |
|------------------|----------|-----------|
| ① その申請に基づいて | ② 常時又は随時 | ③ 支払期月ごとに |
| ④ 政府の職権によって | ⑤ その都度 | ⑥ 常時 |
| ⑦ 20 | ⑧ 50 | ⑨ 80 |
| ⑩ 60 | | |
| ⑪ 1年 | ⑫ 1年6か月 | ⑬ 3年 |
| ⑭ 6か月 | | |
| ⑮ 障害補償年金 | ⑯ 傷病補償年金 | ⑰ 随時 |
| ⑱ 障害補償給付又は傷病補償年金 | ⑲ 常態として | |
| ⑳ 障害補償年金又は傷病補償年金 | | |

A2-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「休業特別支給金」に関する問題です。

休業特別支給金は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、**その申請に基づいて**支給するものとされます。その額は、1日につき休業給付基礎日額の**100分の20**に相当する額です。

問題文2は、「傷病特別支給金」に関する問題です。

傷病特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後**1年6か月**を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、当該労働者に対し、**その申請に基づいて**支給するものとされています。

- ① 当該負傷又は疾病が治っていないこと
- ② 当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること

なお、その額は、当該傷病等級に応じ、次表の額です。

傷病等級	支給額
第1級	114万円
第2級	107万円
第3級	100万円

問題文3は、「介護補償給付」に関する問題です。

介護補償給付は、次の①から③のいずれをも満たす労働者に対し、当該介護を受けている間、その請求に基づいて支給されます。

- ① **障害補償年金又は傷病補償年金**を受ける権利を有すること
- ② その受ける権利を有する**障害補償年金又は傷病補償年金**の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、**常時又は随時**介護を要する状態にあること
- ③ **常時又は随時**介護を受けていること

参考 要介護障害の程度については、「要介護障害程度区分表」において、「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められており、具体的には、障害等級又は傷病等級による障害の程度が第2級以上の障害の状態（第2級の場合は一定の障害の状態に限ります）が該当します。

正解 A2-10

- A：① その申請に基づいて（特別支給金規則3条1項、5条の2第1項）テキストP178
 B：⑦ 20（特別支給金規則3条1項）テキストP178
 C：⑫ 1年6か月（特別支給金規則5条の2第1項）テキストP83、123、129、178
 D：⑳ 障害補償年金又は傷病補償年金（法12条の8第4項）テキストP102
 E：② 常時又は随時（法12条の8第4項）テキストP102

選択式

3 章

雇用保険法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【労働編】

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 教育訓練休暇給付金は、A が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇（以下「教育訓練休暇」という。）を取得した場合に、所定の期間内の教育訓練休暇を取得している日（教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けた日に限る。）について支給される。ただし、当該 A を受給資格者と、休暇開始日の前日を第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして第22条第3項及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、B に満たないとき等において、教育訓練休暇給付金は支給されない。また、教育訓練休暇を取得していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が、休暇開始日から起算して C の各日について行うものとされている。

- 2 雇用保険法第4条第3項において、雇用保険法における「失業」の定義について、「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、D 状態にあることをいう。」と規定している。この「D 状態」とは、公共職業安定所が受給資格者の求職の申込みに応じて E をしたが就職させることができず、また、本人の努力によっても就職できない状態をいう。

— 選択肢 —

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| ① 一般被保険者 | |
| ② 被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。） | |
| ③ 指導及び助言 | ④ 就業することができない |
| ⑤ 短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者 | |
| ⑥ 5年 | ⑦ 一般被保険者又は短期雇用特例被保険者 |
| ⑧ 2年 | ⑨ 最大の努力 |
| ⑩ 就職することができない | ⑪ 職業に就くことが困難な |
| ⑫ 12箇月 | ⑬ 30日に1回ずつ直前の30日 |
| ⑭ 1年 | |
| ⑮ 4週間に1回ずつ直前の28日 | ⑯ 職業に就くことができない |
| ⑰ 助力 | ⑱ 2週間に1回ずつ直前の14日 |
| ⑲ 職業の紹介 | ⑳ 1週間に1回ずつ直前の7日 |

A3-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「教育訓練休暇給付金」に関する問題です。

教育訓練休暇給付金は、**一般被保険者**が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇（「教育訓練休暇」といいます）を取得した場合に、所定の期間内の教育訓練休暇を取得している日（**教育訓練休暇を取得していることについての認定**を受けた日に限ります）について支給されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。

- ① 休暇開始日前2年間（当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった**一般被保険者**については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間（その期間が4年を超えるときは、4年間）におけるみなし被保険者期間が、通算して**12か月**に満たないとき
- ② 当該**一般被保険者**を受給資格者と、休暇開始日の前日を基準日とみなして算定される**算定基礎期間に相当する期間**が、**5年**に満たないとき

また、**教育訓練休暇を取得していることについての認定**は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が、休暇開始日から起算して**30日に1回ずつ直前の30日**の各日について行うものとされています。

問題文2は、「失業の定義」に関する問題です。

雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が**離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない**状態にあることをいう」と規定しています。

「労働の意思」とは、就職しようとする積極的な意思をいい、具体的には、公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行うのはもちろんのこと、受給資格者自らも積極的に求職活動を行っている場合に労働の意思ありとされます。

「労働の能力」とは、労働に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る精神的、肉体的及び環境上の能力をいい、受給資格者の労働能力は、公共職業安定所において本人の体力、知力、技能、経歴、生活環境等を総合してその有無を判断するものとされています。

「**職業に就くことができない**状態」とは、公共職業安定所が受給資格者の求職の申込みに応じ、受給資格者の職歴、技能、希望等を配慮したうえで、職業紹介を行うなど、職業に就かせるための**最大の努力**をしても就職させることができず、また、本人の努力によっても就職できない状態をいいます。

正解 A3-1

- A：① 一般被保険者（雇用保険法（以下「法」とします）60条の3第1項）テキスト P192
 B：⑥ 5年（法60条の3第1項）テキスト P192
 C：⑬ 30日に1回ずつ直前の30日（法60条の3第4項）テキスト P195
 D：⑯ 職業に就くことができない（法4条3項）テキスト P16
 E：⑨ 最大の努力（行政手引51204）テキスト P16

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、A を提示して）失業認定申告書を提出した上、B を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、A を提示して）提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、A を提示しない）ことができる。

- 2 受給資格者は、次のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
 - (1) 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が C であるとき。
 - (2) 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
 - (3) 公共職業安定所長の指示した D 等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
 - (4) 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

- 3 失業の認定日の変更の申出は、原則として、事前になされなければならないが、変更理由が突然生じた場合、認定日前に就職した場合等であって、事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、E に申し出て、認定日の変更の取り扱いを受けることができる。

— 選択肢 —

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------|
| ① 離職証明書 | ② 住民基本台帳カード | ③ 職業の紹介 |
| ④ 職業指導 | ⑤ 個人番号カード | ⑥ 求職者支援訓練 |
| ⑦ 失業の認定 | ⑧ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 | |
| ⑨ 継続して15日未満 | ⑩ 通算して15日未満 | ⑪ 継続して15日以上 |
| ⑫ 通算して15日以上 | ⑬ 次回の所定認定日の前日まで | |
| ⑭ 次回の所定認定日まで | | |
| ⑮ やむを得ない理由が生じてから7日以内 | ⑯ 面接指導 | |
| ⑰ 専門職業訓練 | ⑱ やむを得ない理由が生じてから14日以内 | |
| ⑲ 公共職業訓練 | ⑳ 各種国家試験 | |

A3-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「失業の認定」に関する問題です。

受給資格者が、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、**失業認定申告書**に**受給資格者証**を添えて提出したうえ、**職業の紹介**を求めなければなりません。受給資格通知の交付を受けた受給資格者については、受給資格者証を添える代わりに、**個人番号カード**（マイナンバーカード）を提示することとされています。

問題文2は、「証明書による失業の認定」に関する問題です。

受給資格者は、「疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が**継続して15日未満**であるとき」や「公共職業安定所長の指示した**公共職業訓練**等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき」等は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができます。

参考 受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、それぞれの後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、所定の事項を記載した証明書を受給資格者証に添えて提出しなければなりません。ただし、「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき」の場合は、公共職業訓練等受講証明書を提出し、1か月に1回失業の認定を受けます。

問題文3は、「失業の認定日の変更の申出」に関する問題です。

失業の認定日の変更の申出は、原則として、事前になされなければなりません。変更理由が突然生じた場合、認定日前に就職した場合等であって、事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについて**やむを得ない理由**があると認められるときは、**次回の所定認定日の前日まで**に申し出ることによって、認定日の変更の取り扱いを受けることができます。なお、やむを得ないと認められる理由は、次のとおりです。

- ① 就職する場合
- ② 証明書による認定の事由に該当する場合
- ③ 公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合
- ④ 各種国家試験等を受験する場合
- ⑤ 親族の危篤又は死亡及び葬儀
- ⑥ 子弟の入学式又は卒業式への出席 等

正解 A3-2

- | | |
|-------------------|----------------------|
| A：⑤ 個人番号カード | (則22条1項) テキスト P82 |
| B：③ 職業の紹介 | (則22条1項) テキスト P82 |
| C：⑨ 継続して15日未満 | (法15条4項) テキスト P86 |
| D：⑩ 公共職業訓練 | (法15条4項) テキスト P86 |
| E：⑬ 次回の所定認定日の前日まで | (行政手引51351) テキスト P87 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 失業等給付には、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び A がある。求職者給付は、基本手当、技能習得手当及び寄宿手当並びに B とされている。ただし、高年齢被保険者については高年齢求職者給付金と、短期雇用特例被保険者については C と、日雇労働被保険者については日雇労働求職者給付金とされている。

- 2 D は、就職促進給付の1つであり、公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動を行う場合に支給される「広域求職活動費」、公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動を行う場合に支給される「短期訓練受講費」、求職活動を容易にするための役務の利用をする場合に支給される「E」がある。

— 選択肢 —

- | | | |
|--------------------|-----------------|---------------|
| ① 短期雇用求職者給付金 | ② 雇用促進給付 | ③ 求職活動関係役務利用費 |
| ④ 求職活動役務利用費 | ⑤ 特定一時金 | ⑥ 求職活動支援費 |
| ⑦ 就業促進給付 | ⑧ 求職活動給付 | ⑨ 広域求職活動支援費 |
| ⑩ 雇用継続給付並びに育児休業等給付 | | ⑪ 就業促進手当 |
| ⑫ 傷病手当 | ⑬ 雇用継続給付 | ⑭ 就職活動支援費 |
| ⑮ 通所手当 | ⑯ 求職活動関係サービス利用費 | |
| ⑰ 特別一時金 | ⑰ 移転費 | |
| ⑱ 特例一時金 | ⑳ 受講手当 | |

A3-3

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

問題文1は、「失業等給付の体系」に関する問題です。

失業等給付には、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付があります。このうち、求職者給付は、被保険者が離職し、失業状態にある場合に支給されるものであり、労働の意思及び能力を有することを前提としていて、被保険者の種類に応じて次表のとおり定められています。

被保険者の種類	求職者給付の構成
一般被保険者	- 基本手当 - 技能習得手当 - 寄宿手当 - 傷病手当
高年齢被保険者	高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者	特例一時金
日雇労働被保険者	日雇労働求職者給付金

問題文2は、「求職活動支援費」に関する問題です。

求職活動支援費は、就職促進給付の1つであり、受給資格者等が求職活動に伴い所定の行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、次表の給付が行われます。

広域求職活動費	公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動を行う場合に支給されるもの
短期訓練受講費	公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動を行う場合に支給されるもの
求職活動関係役務利用費	求職活動を容易にするための役務の利用をする場合に支給されるもの

正解 A3-3

- A：⑬ 雇用継続給付 (法10条1項) テキスト P56
 B：⑫ 傷病手当 (法10条2項) テキスト P56
 C：⑰ 特例一時金 (法10条3項) テキスト P56
 D：⑥ 求職活動支援費 (法10条4項、59条1項、則95条の2) テキスト P57
 E：③ 求職活動関係役務利用費 (則95条の2) テキスト P168

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

基本手当の離職理由に基づく給付制限については、雇用保険法第21条の規定による期間の満了後 A で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しないこととされているが、次に掲げる受給資格者（(1)に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間に限り、(3)に掲げる者にあつては(2)に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わった日後の期間に限る。）については、当該給付制限が解除される。(2)及び(3)に該当する受給資格者は、B に、当該 C を確認することができる書類その他 D が定める書類を管轄公共職業安定所の長に提出して、その旨を申し出る必要がある。

- (1) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者（次号に該当する者を除く。）
- (2) 「教育訓練給付金の規定」に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前 E 以内に受けたことがある受給資格者（正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。(3)において同じ。）
- (3) (2)に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者（(2)に該当する者を除く。）

— 選択肢 —

- | | |
|---|--|
| ① 1 か月間
③ 3 か月間
⑤ 3 か月
⑦ 1 年
⑨ 失業の認定及び求職の申込みの際
⑪ 訓練を開始した日及び修了した日
⑬ 当該訓練を開始した際
⑮ 訓練の内容
⑰ 厚生労働省職業安定局長
⑲ 都道府県労働局長 | ② 2 か月間又は3 か月間
④ 1 か月以上3 か月以内の間
⑥ 6 か月
⑧ 3 年
⑩ 失業の認定又は求職の申込みの際
⑫ 訓練を受けたこと
⑭ 当該訓練を修了した際
⑯ 訓練を開始した日又は修了した日
⑱ 厚生労働大臣
⑳ 雇用保険法施行規則 |
|---|--|

A3-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

「離職理由に基づく給付制限」に関する問題です。

離職理由による給付制限は、待期期間の満了後**1か月以上3か月以内の間**で公共職業安定所長の定める期間について行われますが、次のいずれかの受給資格者については、当該給付制限は行われず、基本手当が支給されます。

- ① 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者（②に該当する者を除きます）
 - 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間に限りします。
- ② 教育訓練給付金の対象となる教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練（対象教育訓練）を基準日前**1年以内**に受けたことがある受給資格者（正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限りします）
- ③ 対象教育訓練を基準日以後に受ける受給資格者（②に該当する者を除き、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限りします）
 - 対象教育訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わった日後の期間に限りします。

自己都合離職者の給付制限が解除される場合のうち「対象教育訓練を基準日前**1年以内**に受けたことがある受給資格者」及び「対象教育訓練を基準日以後に受ける受給資格者」に該当する場合は、**失業の認定又は求職の申込みの際に、当該訓練を開始した日及び修了した日**を確認することができる書類その他**厚生労働省職業安定局長**が定める書類を管轄公共職業安定所の長に提出して、その旨を申し出るものとされています。

正解 A3-4

- A：④ 1か月以上3か月以内の間
- B：⑩ 失業の認定又は求職の申込みの際
- C：⑪ 訓練を開始した日及び修了した日
- D：⑰ 厚生労働省職業安定局長
- E：⑦ 1年

- (法33条1項) テキスト P118
- (則48条の3) テキスト P119
- (則48条の3) テキスト P119
- (則48条の3) テキスト P119
- (法33条1項) テキスト P118

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 常用就職支度手当の額は、基本手当日額等に40を乗じて得た額を限度として、基本手当日額等に90（受給資格者（受給資格に基づく所定給付日数が A 以上である者を除く。）に係る支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数（その数が45を下回る場合にあっては、45））に B を乗じて得た数を乗じて得た額とされている。

- 2 日雇労働被保険者は、その資格取得事由（厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。）に該当することについて、その該当するに至った日から起算して C 以内に、日雇労働被保険者資格取得届に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

- 3 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して D は、日雇労働求職者給付金は支給されない。また、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により、求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした E は、日雇労働求職者給付金は支給されない。

—— 選択肢 ——

- | | | | |
|--------------|---------|-------------------|---------|
| ① 10分の6 | ② 10分の3 | ③ 10分の4 | ④ 10分の7 |
| ⑤ 180日 | ⑥ 270日 | ⑦ 240日 | ⑧ 330日 |
| ⑨ 5日 | ⑩ 7日 | ⑪ 10日 | ⑫ 14日 |
| ⑬ 7日間 | ⑭ 10日間 | ⑮ 月及びその月の翌月から3か月間 | |
| ⑯ 月の翌月から3か月間 | | ⑰ 1か月間 | ⑱ 3か月間 |
| ⑲ 月から6か月間 | | ⑳ 月から3か月間 | |

A3-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「**常用就職支度手当の支給額**」に関する問題です。

常用就職支度手当の支給額は、基本手当日額等に40を乗じて得た額を限度として、厚生労働省令で定める額とされています。

→具体的には、

基本手当日額等に90に**10分の4**を乗じて得た数を乗じて得た額とされています。

ただし、受給資格者（受給資格に基づく所定給付日数が**270日**以上である者を除きます）の場合、その支給残日数が90日未満であるときは、基本手当日額等に支給残日数（その数が**45**を下回る場合にあっては、**45**）に**10分の4**を乗じて得た数を乗じて得た額とされます。

問題文2は、「**日雇労働被保険者となったことの届出**」に関する問題です。

日雇労働被保険者は、次のいずれかに該当することについて、その該当するに至った日から起算して**5日**以内に、日雇労働被保険者資格取得届に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければなりません。

- ① 適用区域に居住し、適用事業に雇用される者
- ② 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
- ③ 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある厚生労働大臣の指定した適用事業に雇用される者

問題文3は、「**給付制限**」に関する問題です。

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から**起算して7日間**は、日雇労働求職者給付金を支給しません。なお、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。

- ① 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき
- ② 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき
- ③ 同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に紹介されたとき
- ④ その他正当な理由があるとき

また、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした**月及びその月の翌月から3か月間**は、日雇労働求職者給付金を支給しません。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができます。

正解 A3-5

A：⑥ 270日

B：③ 10分の4

C：⑨ 5日

D：⑬ 7日間

E：⑮ 月及びその月の翌月から3か月間

（法56条の3第3項、則83条の6）テキスト P165

（法56条の3第3項、則83条の6）テキスト P165

（則71条1項）テキスト P37

（法52条1項）テキスト P153

（法52条3項）テキスト P153

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

A は、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上である受給資格者が、所定の要件を満たして厚生労働省令で定める安定した職業に就いたときに支給されるものであり、当該受給資格者のうちその職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上である者（本問において、「早期再就職者」とする。）にあっては基本手当日額に支給残日数に相当する日数に B を乗じて得た数を乗じて得た額が支給される。当該 A の支給を受けた早期再就職者が同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用され、かつ、C ときは、A に加えて、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に D を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額が E として支給される。

—— 選択肢 ——

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| ① 常用就職支度手当 | ② 10分の1 |
| ③ 再就業手当 | ④ 10分の7 |
| ⑤ 就職促進定着手当 | ⑥ その状態が継続すると見込まれる |
| ⑦ 10分の8 | ⑧ 10分の5 |
| ⑨ みなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回る | |
| ⑩ 10分の4 | ⑪ 10分の6 |
| ⑫ 再就職手当 | ⑬ 就業促進手当 |
| ⑭ 特定就業促進手当 | |
| ⑮ 算定基礎賃金日額がみなし賃金日額を下回る | |
| ⑯ 10分の3 | ⑰ 就業促進定着手当 |
| ⑱ 就業推進定着手当 | ⑲ 10分の2 |
| ⑳ 算定基礎賃金日額がみなし賃金日額に100分の75を乗じて得た額を下回る | |

A3-6

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

「再就職手当及び就業促進定着手当」に関する問題です。

再就職手当は、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の**3分の1**以上である者について支給されます。

【再就職手当の支給額】

基本手当の支給残日数	支給額
所定給付日数の 3分の1以上3分の2未満	基本手当日額 × 支給残日数 × 10分の6
所定給付日数の 3分の2以上（早期再就職者）	基本手当日額 × 支給残日数 × 10分の7

再就職手当の支給を受けた者が、次のいずれにも該当する者であるときは、再就職手当に加えて、**就業促進定着手当**が支給されます。

- ① 同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて**6か月以上**雇用される者であること
- ② **みなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回る**こと

みなし賃金日額	その職業に就いた日から6か月間に支払われた賃金を「賃金日額の算定」に規定する賃金とみなして「賃金日額の算定」の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額（再就職後の賃金額） $\frac{\text{職業に就いた日から6か月間に支払われた賃金}}{180}$
算定基礎賃金日額	再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額

就業促進定着手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に**10分の2**を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として、厚生労働省令で定める額とされています。

→ 具体的には、

（算定基礎賃金日額 - みなし賃金日額）× 再就職後の6か月間の賃金の支払の基礎となった日数
により計算した額（「基本手当日額 × 支給残日数 × **10分の2**」が限度）となります。

正解 A3-6

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| A：⑫ 再就職手当 | （法56条の3第1項ほか）テキスト P157 |
| B：④ 10分の7 | （法56条の3第3項）テキスト P158 |
| C：⑨ みなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回る | （則83条の2）テキスト P161 |
| D：⑰ 10分の2 | （法56条の3第3項）テキスト P162 |
| E：⑰ 就業促進定着手当 | （法56条の3第3項ほか）テキスト P161 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が「同一の子について当該被保険者が A 以上の出生時育児休業をした場合における A 目以後の出生時育児休業」又は「同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日まででの日数を合算して得た日数が B に達した日後の出生時育児休業」のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金は支給されない。

- 2 教育訓練支援給付金は、教育訓練給付金支給対象者（雇用保険法附則第11条「教育訓練給付金に関する暫定措置」に規定する者のうち、同法第60条の2第1項第2号に該当する者（基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの。）であって、厚生労働省令で定めるものに限る。）であって、厚生労働省令で定めるところにより、 C 以前に同項に規定する教育訓練であって厚生労働省令で定めるものを D もの（当該教育訓練を D 日における年齢が E 未満であるものに限る。）が、当該教育訓練を受けている日（当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。）のうち失業している日（失業していることについての認定を受けた日に限る。）について支給される。

— 選択肢 —

- | | | | |
|--------------|-------------|------------|--------|
| ① 56日 | ② 30歳 | ③ 45歳 | ④ 3回 |
| ⑤ 5回 | ⑥ 4回 | ⑦ 令和9年4月1日 | |
| ⑧ 令和10年4月1日 | ⑨ 28日 | ⑩ 14日 | ⑪ 42日 |
| ⑫ 修了した | ⑬ 令和9年3月31日 | | |
| ⑭ 令和10年3月31日 | ⑮ 申請した | ⑯ 2回 | ⑰ 開始した |
| ⑱ 請求した | ⑲ 40歳 | ⑳ 35歳 | |

A3-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「**出生時育児休業給付金**」に関する問題です。

出生時育児休業給付金は、被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、次のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは支給されません。

- ① 同一の子について当該被保険者が**3回**以上の出生時育児休業をした場合における**3回目**以後の出生時育児休業
- ② 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が**28日**に達した日後の出生時育児休業

問題文2は、「**教育訓練支援給付金**」に関する問題です。

教育訓練支援給付金は、次のいずれにも該当する場合、当該**教育訓練を受けている日**（当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限ります）のうち**失業している日**（失業していることについての認定を受けた日に限ります）について、支給されます。

- ① 教育訓練給付金支給対象者であって、**令和9年3月31日**以前に専門実践教育訓練を**開始した**ものであること
- ② 当該教育訓練を**開始した日**における年齢が**45歳未満**であること

正解 A3-7

A：④ 3回

B：⑨ 28日

C：⑬ 令和9年3月31日

D：⑰ 開始した

E：③ 45歳

（法61条の8第2項）テキスト P234

（法61条の8第2項）テキスト P234

（法附則11条の2第1項）テキスト P196

（法附則11条の2第1項）テキスト P196

（法附則11条の2第1項）テキスト P196

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 高年齢再就職給付金は、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下本問において同じ。）となった者が、所定の支給要件を満たしたときに再就職後の支給対象月に支給されることとされており、その再就職後の支給対象月は、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年（当該就職日の前日における支給残日数が A 未満である被保険者については、1年）を経過する日の属する月（その月が被保険者が B に達する日の属する月後であるときは、B に達する日の属する月）までの期間内にある月（その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、C の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかった月に限る。）とされている。

- 2 支給対象月に支払われた賃金の額が310,000円であって、みなし賃金日額に30を乗じて得た額が500,000円である場合の当該支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額は、310,000円に D を乗じて得た額の E である。

— 選択肢 —

- | | | |
|--|------------|------------|
| ① 100 分の10 | ② 60歳 | ③ 100 分の15 |
| ④ 200日 | ⑤ 100 分の20 | |
| ⑥ 100 分の40 | ⑦ 65歳 | |
| ⑧ 育児休業給付金又は出生時育児休業給付金 | | |
| ⑨ 介護休業給付金又は育児休業給付金 | | |
| ⑩ 31,000円 | ⑪ 46,500円 | |
| ⑫ 介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金 | | |
| ⑬ 介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金 | | |
| ⑭ 180日 | ⑮ 100日 | |
| ⑯ 育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金又は育児時短就業給付 | | |
| ⑰ 62,000円 | ⑱ 124,000円 | |
| ⑲ 64歳 | ⑳ 300日 | |

A3-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「**高年齢再就職給付金**」に関する問題です。

高年齢再就職給付金は、次のいずれにも該当するときに支給することとされています。

- ① 受給資格者（その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が**5年以上**あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限ります）が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます）となったこと
- ② 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の**100分の75**に相当する額を下るに至ったこと
- ③ 就職日の前日における当該基本手当の支給残日数が**100日以上**であること
- ④ 再就職後の支給対象月において支払われた賃金の額が、支給限度額未満であること

再就職後の支給対象月は、就職日の前日における基本手当の支給残日数によって異なり、基本手当の支給残日数が**200日以上**であれば、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して**2年**を経過する日の属する月までの期間内にある月となり、**200日未満**であれば、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して**1年**を経過する日の属する月までの期間内にある月となります。

ポイント 再就職後の支給対象月には、**65歳**に達する日の属する月後の月は含まれません。

ポイント 再就職後の支給対象月は、その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、**介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金もしくは出生後休業支援給付金**の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかった月に限ります。

問題文2は、「**高年齢雇用継続基本給付金の額**」に関する問題です。

高年齢雇用継続基本給付金の額は、次表のとおり計算します。設問の場合、①に該当するので、「 $310,000円 \times 100分の10 = 31,000円$ 」となります。なお、高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額に支給対象月の賃金額を加えて得た額が、支給限度額（386,922円）を超えるときは、当該支給対象月については、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額が支給されます。

支給対象月に支払われた賃金の額	計算式
① 「みなし賃金日額×30」の額の100分の64未満	支給対象月の賃金額× 100分の10
② 「みなし賃金日額×30」の額の100分の64以上100分の75未満	支給対象月の賃金額×100分の10から一定の割合で逦減する率

正解 A3-8

A：④ 200日

（法61条の2第2項）テキストP209

B：⑦ 65歳

（法61条の2第2項）テキストP209

C：⑬ 介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金

（法61条の2第2項）テキストP209

D：① 100分の10

（法61条5項）テキストP205

E：⑩ 31,000円

（法61条5項）テキストP205

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 事業主は、その雇用する一般被保険者又は高年齢被保険者が雇用保険法第61条の7第1項に規定する育児休業（同一の子について2回以上の当該育児休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。）を開始したときは、当該被保険者が A に、雇用保険被保険者 B に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

- 2 支給単位期間に賃金の支払がない場合における介護休業給付金の額は、当分の間、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る C を受給資格に係る離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額（当該額が D である受給資格者に係る賃金日額の上限額を超える場合は、当該上限額。）に支給日数を乗じて得た額の E に相当する額とされている。

—— 選択肢 ——

- | | |
|---|-----------------------|
| ① 当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内 | |
| ② 45歳以上60歳未満 | ③ 休業開始時賃金証明書 |
| ④ 30歳未満 | ⑤ 当該休業を開始する日の10日前まで |
| ⑥ 100分の67 | ⑦ 休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 |
| ⑧ 3分の2 | ⑨ 介護休業を開始した日 |
| ⑩ 介護休業を開始した日の前日 | |
| ⑪ 育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日まで | |
| ⑫ 支給申請を行った日の前日 | ⑬ 休業を開始した日から2週間を経過した日 |
| ⑭ 30歳以上45歳未満 | ⑮ 休業等開始時賃金証明書 |
| ⑯ 100分の40 | ⑰ 60歳以上65歳未満 |
| ⑱ 100分の60 | ⑲ 休業開始時賃金証明書 |
| ⑳ 育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書を提出した日の翌日から起算して10日以内 | |

A3-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出」に関する問題です。

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書（休業等開始時賃金証明書）は、育児休業又は介護休業の開始時等の賃金を明らかにするために提出するもので、事業主は、その雇用する一般被保険者又は高年齢被保険者が

- ① 介護休業を開始したときは、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、
- ② 育児休業を開始したときは、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日までに、
- ③ 初回育児時短就業を開始したときは、当該被保険者が育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）育児時短就業給付金支給申請書の提出をする日までに、

休業等開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。

問題文2は、「介護休業給付金の支給額」に関する問題です。

支給単位期間に賃金の支払いがない場合における介護休業給付金の額は、原則として、1支給単位期間について、

「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40」

により計算した額ですが、当分の間、

「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の67」

により計算した額とされています。

介護休業給付金に係る休業開始時賃金日額は、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額です。

ただし、基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳以上60歳未満である受給資格者に係る賃金日額の上限額を限度とします。

正解 A3-9

- A：① 育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日まで（則14条の3第1項）テキストP51
- B：⑤ 休業等開始時賃金証明書（則14条の3第1項）テキストP51
- C：⑩ 介護休業を開始した日の前日（法61条の4第4項）テキストP215
- D：② 45歳以上60歳未満（法61条の4第4項）テキストP215
- E：⑥ 100分の67（法61条の4第4項、附則12条）テキストP215

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 雇用保険法第67条の2は、国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合（所定の場合に限る。）には、当該会計年度における A 及び第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の B に充てるため、C で定めるところにより、第66条第1項、第2項及び第5項並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の B を負担することができる旨を規定している。

- 2 雇用保険法第62条第3項では、「政府は、独立行政法人 D 法（平成14年法律第165号）及びこれに基づく命令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人 D に行わせるものとする。」と規定しているが、「第1項各号に掲げる事業」とは、雇用安定事業として掲げられている事業である。

- 3 E に要する費用については、雇用保険法第68条の2において、「E に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第71条の3第1項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもつて充てる。」と規定している。

— 選択肢 —

- | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| ① 育児休業等給付 | ② 育児休業給付 | ③ 定款 | ④ 予算 |
| ⑤ 規約 | ⑥ 一部 | ⑦ 4分の1 | ⑧ 40分の1 |
| ⑨ 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | ⑩ 失業等給付 | | |
| ⑪ 教育訓練給付 | ⑫ 政令 | ⑬ 日本年金機構 | |
| ⑭ 失業等給付等 | ⑮ 勤労者退職金共済機構 | | |
| ⑯ 出生後休業支援給付及び育児時短就業給付 | | | |
| ⑰ 育児休業給付及び出生後休業支援給付 | | | |
| ⑱ 高年齢求職者給付金 | ⑲ 全部又は一部 | ⑳ 労働者健康安全機構 | |

A3-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「国庫繰入制度」に関する問題です。

失業等給付及び職業訓練受講給付金の支給に要する費用については、次表のとおり、国庫負担が行われていますが、国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、**必要がある場合**（所定の場合に限ります）には、当該会計年度における**失業等給付**及び**職業訓練受講給付金**の支給に要する費用の**一部**に充てるため、**予算**で定めるところにより、次表の割合により負担する額を超えて、その費用の**一部**を負担することができます。

給付等の区分		国庫負担の割合	
求職者給付 （高年齢求職者給付金を除きます）	日雇労働求職者給付金以外の求職者給付	①の場合 4分の1	②の場合 40分の1
	日雇労働求職者給付金	①の場合 3分の1	②の場合 30分の1
教育訓練給付（教育訓練休暇給付金に限ります）		①の場合 4分の1	②の場合 40分の1
① 毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における 求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるもの として政令で定める基準に該当する場合 ② ①に掲げる場合 以外 の場合			
雇用継続給付（介護休業給付金に限ります）		8分の1	
職業訓練受講給付金		2分の1	

参考 育児休業給付の支給に要する費用は、「雇用情勢等に応じた機動的な国庫繰入制度」の対象とはされていません。

問題文2は、「雇用安定事業等」に関する問題です。

政府は、**独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法**及びこれに基づく命令で定めるところにより、雇用安定事業等の**一部**を**独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構**に行わせるものとします。

問題文3は、「子ども・子育て支援納付金」に関する問題です。

出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、保険料や雇用保険法に規定する国庫負担が充てられるのではなく、**子ども・子育て支援納付金**をもって充てるものとされています。

正解 A3-10

A：⑩ 失業等給付

（法67条の2）テキスト P257

B：⑥ 一部

（法67条の2）テキスト P257

C：④ 予算

（法67条の2）テキスト P257

D：⑨ 高齢・障害・求職者雇用支援機構

（法62条3項）テキスト P252

E：⑯ 出生後休業支援給付及び育児時短就業給付

（法68条の2）テキスト P258

選択式

4 章

労務管理その他の 労働に関する一般常識

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【労働編】

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 次世代育成支援対策推進法は、令和 A 3月31日限り、その効力を失うこととなっているが、同法第5条では、「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の職業生活と家庭生活との B が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。」と事業主の責務を規定している。
- 2 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、職業安定法の規定に基づき選任する職業紹介責任者の氏名及び住所等を記載した申請書を厚生労働大臣に提出し、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。厚生労働大臣は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、 C の意見を聴かなければならない。
- 3 障害者雇用促進法第77条では、「厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時 D である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。」と規定している。
- 4 労働者派遣法によれば、派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者（以下「関係派遣先」という。）に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合（1事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の関係派遣先に係る派遣就業（労働者派遣に係る派遣労働者の就業をいう。以下同じ。）に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合をいう。）が E 以下となるようにしなければならないとされている。

— 選択肢 —

- | | | | |
|-----------|-----------|---------------|-----------|
| ① 500人以下 | ② 300人以下 | ③ 100分の80 | ④ 100分の60 |
| ⑤ 12年 | ⑥ 15年 | ⑦ 17年 | ⑧ 18年 |
| ⑨ 社会保障審議会 | ⑩ 調和 | ⑪ 共存 | ⑫ 100人以下 |
| ⑬ 50人以下 | ⑭ 労働政策審議会 | ⑮ 中央社会保険医療協議会 | |
| ⑯ 最低賃金審査会 | ⑰ 100分の50 | ⑱ 100分の40 | |
| ⑲ 並存 | ⑳ 両立 | | |

A4-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「次世代育成支援対策推進法」に関する問題です。

次世代育成支援対策推進法は、平成15年7月に公布・施行されましたが、令和**17年**3月31日限り、その効力を失うこととなっています。

同法では、「国及び地方公共団体の責務」、「事業主の責務」並びに「国民の責務」を規定していて、これらのうち「事業主の責務」は、「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の**職業生活と家庭生活との両立**が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない」とされています。

参考 女性活躍推進法は、令和**18年**3月31日限り、その効力を失うこととなっています。

問題文2は、職業安定法に規定する「**有料職業紹介事業**」に関する問題です。

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない、許可を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければなりません。

また、厚生労働大臣は、許可をしようとするときは、あらかじめ、**労働政策審議会**の意見を聴かなければなりません。

なお、許可の有効期間は、当該許可の日から起算して**3年**とし、更新を受けた場合における許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して**5年**とします。

問題文3は、障害者雇用促進法に規定する「**基準に適合する事業主の認定**」に関する問題です。

厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時**300人以下**である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができます。この認定を受けた事業主（「**認定事業主**」といいます）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告等に厚生労働大臣の定める表示（認定マーク）を付することができます。なお、厚生労働大臣の定める表示（認定マーク）を、「**もにす**」といいます。

問題文4は、労働者派遣法に規定する「**派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限**」に関する問題です。

派遣元事業主は、関係派遣先に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が**100分の80以下**となるようにしなければなりません。

正解 A4-1

A：⑦ 17年

B：⑩ 両立

C：⑭ 労働政策審議会

D：② 300人以下

E：③ 100分の80

（次世代育成支援対策推進法附則2条1項）テキスト P188

（次世代育成支援対策推進法5条1項）テキスト P189

（職業安定法30条5項）テキスト P36

（障害者雇用促進法77条1項）テキスト P112

（労働者派遣法23条の2）テキスト P50

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（以下「労働施策総合推進法」という。）は、「国が、A の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに B の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の C と経済的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資すること」を目的としている。
- 2 現行の労働組合法は、昭和24年6月1日に公布され、その目的の1つに、「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること」があるが、同法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、D をいう。
- 3 労働組合法第17条の規定により、一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の E 以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されることとなる。

— 選択肢 —

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| ① サービス経済化に伴う産業構造 | ② 職業の安定 |
| ③ 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者 | |
| ④ 経済のグローバル化に伴う就業構造 | ⑤ 職業能力 |
| ⑥ 賃金を支払われる者 | ⑦ 技術革新による生産様式 |
| ⑧ 2分の1 | ⑨ 能力の開発 |
| ⑩ 福祉の増進 | ⑪ 生活の安定 |
| ⑫ 3分の2 | ⑬ 少子高齢化による人口構造 |
| ⑭ 4分の3 | ⑮ 労働生産性 |
| ⑯ 職場環境 | ⑰ 労働条件 |
| ⑱ 賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者 | |
| ⑲ 5分の4 | |
| ⑳ 事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者 | |

A4-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「労働施策総合推進法の目的」に関する問題です。

労働施策総合推進法の目的は、「国が、**少子高齢化による人口構造**の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに**労働生産性**の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の**職業の安定**と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資すること」とされています。

参考 労働施策総合推進法とは、職業安定法規の基本となる法律であった「雇用対策法」を改め、新たに「働き方改革」の理念を取り入れた労働施策の基本となる法律です。

問題文2は、労働組合法に規定する「労働者の定義」に関する問題です。

労働組合法において、「『労働者』とは、職業の種類を問わず、**賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者**をいう」と規定されています。

なお、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」は、労働契約法における労働者の定義、「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」は、労働基準法における労働者の定義です。

問題文3は、労働組合法に規定する「労働協約の拘束力」に関する問題です。

労働協約は、原則として当該労働協約を締結した労働組合の組合員について適用されますが、一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の**4分の3**以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されます。

正解 A4-2

- | | |
|--|--------------------------|
| A：⑬ 少子高齢化による人口構造 | (労働施策総合推進法1条1項) テキスト P12 |
| B：⑮ 労働生産性 | (労働施策総合推進法1条1項) テキスト P12 |
| C：② 職業の安定 | (労働施策総合推進法1条1項) テキスト P12 |
| D：⑱ 賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者(労働組合法3条) | テキスト P221 |
| E：⑭ 4分の3 | (労働組合法17条) テキスト P226 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）は、近年、女性の職業生活における活躍が一層重要となっていることに鑑み、 A の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって B が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的としているが、「女性の職業生活における活躍」とは、自らの意志によって職業生活を営み、又は営もうとする女性とその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することをいう。

- 2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「男女雇用機会均等法」という。）第6条は、事業主が、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならないことを定めている。
 - (1) 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び C
 - (2) 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生措置であって厚生労働省令で定めるもの
 - (3) 労働者の D 及び雇用形態の変更
 - (4) 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

- 3 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「育児介護休業法」という。）の規定により、常時雇用する労働者の数が E 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。

— 選択肢 —

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| ① 男女の人権 | ② 基本的人権 | ③ 女性の人権 |
| ④ 男女共同参画社会基本法 | ⑤ 男女雇用機会均等法 | ⑥ 男性の人権 |
| ⑦ 次世代育成支援対策推進法 | ⑧ 児童手当法 | ⑨ 教育訓練 |
| ⑩ 1,000人を超える | ⑪ 1,000以上の | ⑫ 福利厚生 |
| ⑬ 職種 | ⑭ 昇給 | ⑮ 昇格 |
| ⑯ 勤務形態 | ⑰ 契約期間 | ⑱ 役職 |
| ⑲ 300人以上の | ⑳ 300人を超える | |

A4-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「女性活躍推進法の目的」に関する問題です。

女性活躍推進法は、

- ① 男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにすること
- ② 基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等を迅速かつ重点的に推進すること
- これらにより、男女の人権が尊重され、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とします。

参考 女性の活躍推進の取組を一過性のものに終わらせることなく着実に前進させるべく、民間事業者及び国・地方公共団体といった各主体が女性の活躍推進に向けて果たすべき役割を定める新たな法的枠組みとして、女性活躍推進法が平成27年9月に制定されました。

問題文2は、男女雇用機会均等法に規定する「性別を理由とする差別の禁止」に関する問題です。

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはなりません。

- ① 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含みます）、昇進、降格及び教育訓練
- ② 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生措置であって厚生労働省令で定めるもの
- ③ 労働者の職種及び雇用形態の変更
- ④ 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

参考 事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として、女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではないと規定されています。

問題文3は、育児介護休業法に規定する「育児休業の取得の状況の公表」に関する問題です。

事業主が自らその雇用する労働者の育児休業の取得に向けた積極的な取組を進めていくという社会的な機運を醸成するため、常時雇用する労働者数が300人を超える事業主に対して、厚生労働省令で定める方法により、育児休業の取得の状況を公表する義務を事業主に課しています。

なお、公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとされています。

正解 A4-3

- A：④ 男女共同参画社会基本法
 B：① 男女の人権
 C：⑨ 教育訓練
 D：⑬ 職種
 E：⑳ 300人を超える

- （女性活躍推進法1条）テキスト P194
 （女性活躍推進法1条）テキスト P194
 （男女雇用機会均等法6条）テキスト P120
 （男女雇用機会均等法6条）テキスト P120
 （育児介護休業法22条の2）テキスト P169

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 育児介護休業法の規定により労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができるが、 A にあっては、介護休業開始予定日から起算して B までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。）が満了することが明らかでないものに限り、当該申出をすることができる。

 - 2 高年齢者雇用安定法第10条の2第1項の規定によると、定年（65歳以上 C 未満のものに限る。）の定めをしている事業主又は継続雇用制度（高年齢者を C 以上まで引き続いて雇用する制度を除く。）を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、次の(1)から(3)に掲げる措置を講ずることにより、65歳から C までの安定した雇用を確保するよう努めなければならないが、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等（定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後をいう。）又は(2)の65歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後 C までの間の就業を確保する場合は、この限りでないとされている。また、同法第10条の2第4項の規定によると、厚生労働大臣は、(1)から(3)に掲げる措置及び創業支援等措置（「 D 」という。）の実施及び運用（心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含む。）に関する E を定めるものとするとしている。
- (1) 当該定年の引上げ
 - (2) 65歳以上継続雇用制度（その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。）の導入
 - (3) 当該定年の定め廃止

— 選択肢 —

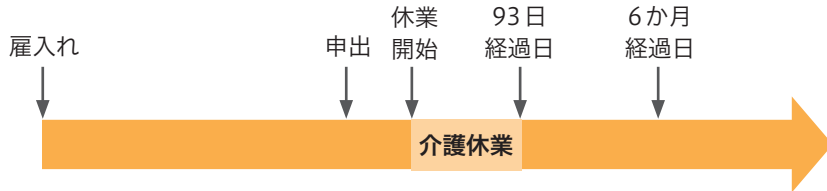
- | | |
|------------------------|---------------------|
| ① 指針 | ② 1年以上の期間を定めて雇用される者 |
| ③ 68歳 | ④ 期間を定めずに雇用される者 |
| ⑤ 高年齢者雇用確保措置 | ⑥ 70歳 |
| ⑦ 雇用確保措置 | ⑧ 1年6か月を経過する日 |
| ⑨ 1か月を経過する日から93日を経過する日 | ⑩ 高年齢者就業確保措置 |
| ⑪ 75歳 | ⑫ 基準 |
| ⑬ 72歳 | ⑭ 就業確保措置 |
| ⑮ 93日を経過する日から6か月を経過する日 | ⑯ 大綱 |
| ⑰ 期間を定めて雇用される者 | ⑱ 厚生労働省令 |
| ⑲ 1年未満の期間を定めて雇用される者 | ⑳ 93日を経過する日 |

A4-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、育児介護休業法に規定する「**介護休業**」に関する問題です。

労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができます。ただし、**期間を定めて雇用される者**にあっては、介護休業開始予定日から起算して**93日を経過する日から6か月を経過する日**までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでないものに限り、当該申出をすることができます。



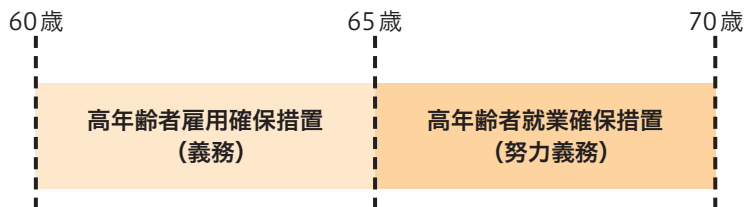
問題文2は、高齢者雇用安定法に規定する「**高齢者就業確保措置**」に関する問題です。

定年（65歳以上**70歳**未満のものに限り）の定めをしている事業主又は**継続雇用制度**（高齢者を**70歳**以上まで引き続いて雇用する制度を除きます）を導入している事業主は、その雇用する高齢者について、次の①から③に掲げる措置を講ずることにより、65歳から**70歳**までの安定した雇用を確保するよう努めなければなりません。ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た**創業支援等措置**を講ずることにより、その雇用する高齢者について、定年後等（定年後又は**継続雇用制度**の対象となる年齢の上限に達した後をいいます）又は②の65歳以上**継続雇用制度**の対象となる年齢の上限に達した後**70歳**までの間の就業を確保する場合は、この限りではありません。

- ① 当該定年の引上げ
- ② 65歳以上**継続雇用制度**（その雇用する高齢者が希望するときは、当該高齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいいます）の導入
- ③ 当該定年の定め廃止

また、厚生労働大臣は、①から③に掲げる措置及び**創業支援等措置**（「**高齢者就業確保措置**」といいます）の実施及び運用（心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の65歳以上**継続雇用制度**及び**創業支援等措置**における取扱いを含みます）に関する**指針**を定めるものとされています。

参考 65歳までの高齢者雇用確保措置が事業主の義務とされる一方、高齢者就業確保措置は、努力義務とされています。



正解 A4-4

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| A：⑰ 期間を定めて雇用される者 | （育児介護休業法11条1項）テキスト P156 |
| B：⑮ 93日を経過する日から6か月を経過する日 | （育児介護休業法11条1項）テキスト P156 |
| C：⑥ 70歳 | （高齢者雇用安定法10条の2第1項）テキスト P87 |
| D：⑩ 高齢者就業確保措置 | （高齢者雇用安定法10条の2第4項）テキスト P88 |
| E：① 指針 | （高齢者雇用安定法10条の2第4項）テキスト P88 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 職業安定法において、公共職業安定所は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならず、学校の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者（政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。）に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会又は職業能力開発促進法第30条の3に規定する A による相談の機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の B ために必要な措置を講ずるものとされている。
- 2 最高裁判所は、労働条件の不利益変更に係る労働者の同意の有無が争われた事件において、次のように判示した。

「労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり、このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き、異なるものではないと解される。もっとも、使用者が提示した労働条件の変更が C に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。そうすると、就業規則に定められた C に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の D に基づいてされたものと認めるに足る合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である。」
- 3 労働契約法の規定により、使用者は、期間の定めのある労働契約について、 E がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

選択肢

- | | |
|-----------------|----------------|
| ① 労働者の責めに帰すべき理由 | ② 能力に適合した職業に就く |
| ③ 慎重な判断 | ④ 賃金や労働時間 |
| ⑤ 要望に応える | ⑥ 総合的な判断 |
| ⑦ キャリアコンサルタント | ⑧ 公共職業安定所長 |
| ⑨ 賃金や退職金 | ⑩ 求職活動を促進する |
| ⑪ キャリアカウンセラー | ⑫ 自由な意思 |
| ⑬ 関心と理解を深める | ⑭ 諸手当や退職金 |
| ⑮ 特別の事情 | ⑯ 客観的に合理的な理由 |
| ⑰ 基本給や賞与 | ⑰ やむを得ない事由 |
| ⑱ 合理的な意思 | ⑱ 産業カウンセラー |

答えは次ページです ➡

問題文1は、職業安定法に規定する「**学生生徒等の職業紹介等**」に関する問題です。

公共職業安定所は、学生生徒等の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあっせんするよう努めなければならない、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければなりません。また、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会又は職業能力開発促進法に規定する**キャリアコンサルタント**による相談の機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の**関心と理解を深める**ために必要な措置を講ずるものとされています。

問題文2は、「**労働条件の不利益変更に関する判例**」からの出題です。

最高裁判所の判例では、労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり、このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き、異なるものではないとしたうえで、使用者が提示した労働条件の変更が**賃金や退職金**に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきとしました。さらに、就業規則に定められた**賃金や退職金**に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の**自由な意思**に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当であるとししました。

問題文3は、労働契約法に規定する「**契約期間中の解雇等**」に関する問題です。

使用者は、期間の定めのある労働契約（「有期労働契約」といいます）について、**やむを得ない事由**がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができません。

なお、使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならないとされています。

参考 「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解されています。

正解 A4-5

A：⑦ キャリアコンサルタント

(職業安定法26条3項) テキスト P33

B：⑬ 関心と理解を深める

(職業安定法26条3項) テキスト P33

C：⑨ 賃金や退職金

(平28.2.19最高裁判決「山梨県民信用組合事件」)

D：⑫ 自由な意思

(平28.2.19最高裁判決「山梨県民信用組合事件」)

E：⑮ やむを得ない事由

(労働契約法17条) テキスト P247

択一式問題

択一式

1 章

労働基準法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【労働編】

労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 労働基準法第1条第1項にいう「労働者が人たるに値する生活を営む」ためには、その標準家族の生活も含めて考えることとされているが、当該「標準家族」とは、当該労働者の3親等内の親族をいうものとされている。
- B 就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現実に男女差別待遇の事実がなくとも労働基準法第4条違反となる。
- C 行政事件訴訟法第5条に規定する民衆訴訟は公民権の行使には該当しないため、労働時間中に当該民衆訴訟を行うための時間を労働者が請求した場合、使用者はそれを拒むことができる。
- D 形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。
- E 一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定する労働者に該当せず、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合であっても、学生であれば労働者に該当しない。

A1-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「標準家族」の範囲は、**その時その社会の一般通念によって理解さるべきもの**であるとされています。本肢は誤りです。なお、「労働者が人たるに値する生活を営む」ためには、その標準家族の生活も含めて考えることとされています（法1条1項、昭22.9.13発基17号、昭22.11.27基発401号）。
テキスト P22
- B 就業規則に差別的待遇の規定があるだけで、**差別の事実がなければ**、労働基準法4条違反とはなりません。誤りです。なお、就業規則のその規定は無効となります（法4条、平9.9.25基発648号）。
テキスト P26
- C 行政事件訴訟法5条に規定する民衆訴訟は公民権の行使に該当します。したがって、使用者は、労働者が労働時間中に、民衆訴訟をするために必要な時間を請求した場合においては、拒んではなりません。誤りです（労働基準法（以下「法」とします）7条、昭63.3.14基発150号）。
テキスト P 30、31
- D 形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、本肢のとおり、その関係は請負関係ではなく労働関係であり、当該請負人は労働基準法9条の「労働者」となります（法9条ほか）。
テキスト P17
- E 直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に**使用従属関係が認められる場合**は、学生であったとしても、労働者に該当します。なお、労働者に該当するか否かの判断は、個別の実態に即して行う必要があります（平9.9.18基発636号）。
テキスト P18

労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 労働基準法第15条第1項の規定により、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないが、当該労働条件に「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」は含まれていない。
- イ 使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合を除き、労働者を解雇してはならない。
- ウ 使用者は、有期労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならないが、当該説明の方法としては、説明すべき事項を全て記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を交付して行う等の方法でも差し支えない。
- エ 労働契約の締結時に明示された労働条件が事実と相違したことにより、就業のために住所を変更した労働者が当該契約を解除した場合であって、当該契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
- オ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定の適用を受ける。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A1-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 労働条件の明示事項の1つに「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」があり、これには「**就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲**」を含むので、「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」は労働者に対して明示しなければなりません。この記述は誤りです（法15条1項、則5条1項）。
テキスト P43、44
- イ 「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間」は、解雇制限期間に該当します。そのため、この記述のとおり、使用者が打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合を除き、この期間は、労働者を解雇することはできません（法19条）。
テキスト P56、58
- ウ この記述の説明の方法は、労働者が内容を理解することができるよう、文書を交付し、個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行うことが基本であるとされていますが、特定の方法に限られるものではなく、説明すべき事項を全て記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合には、この記述のように、当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えないとされています（令5.10.12基発1012第2号、令5.3.30厚労告114号）。
- エ 記述のとおりです。労働契約の締結時に「労働条件の明示」の規定に基づき明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。この場合において、就業のために住所を変更した労働者が、契約解除の日から**14日以内**に帰郷するときは、使用者は、必要な旅費（帰郷旅費）を負担しなければなりません（法15条2項・3項）。
テキスト P 47
- オ 「1か月を超えて」とあるのは、「**所定の期間を超えて**」です。季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は、原則として解雇予告の規定は適用されません。ただし、その者が**所定の期間**（当初の契約期間）を超えて引き続き使用されるに至った場合において解雇をしようとするときは、解雇予告に関する規定が適用されます（法21条）。
テキスト P 63

労働基準法に定める賃金等に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 労働基準法第24条1項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許さないとの趣旨を包含するものと解されるが、「使用者が労働者に対して有する債権が、労働者の不法行為を原因とするものである場合には、使用者が賃金債権と相殺することも認められる。」とするのが、最高裁判所の判例である。
- イ 派遣中の労働者について、派遣先の事業場の事情により当該労働者派遣契約が途中で解約された場合において、派遣されていた労働者を就業させることができないときの労働基準法第26条の休業手当の支払義務は、当該派遣先ではなく、派遣元が負うものとされている。
- ウ 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいうが、「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月間」には当該事由の発生した日は含まれないものと解されている。
- エ 使用者は、労働者の書面による同意を得た場合に限り、指定資金移動業者のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動の方法により賃金を支払うことができる。
- オ 退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

- A (アとウ) B (アとオ) C (イとウ)
D (イとエ) E (エとオ)

A1-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 使用者が労働者に対して有する債権が、労働者の不法行為を原因とするものであっても、使用者が賃金債権と相殺することは**許されません**。誤りです（昭36.5.31最高裁判決「日本勧業経済会事件」）。

テキスト P 81

イ 「休業手当」は、賃金に該当するものであり、派遣労働者に係る賃金の規定は派遣元事業主に適用されるため、この記述の場合、**派遣元の使用**者が当該派遣労働者に係る休業手当の支払義務を負います。正しいです（法26条、労働者派遣法44条、昭61.6.6基発333号）。

テキスト P86

ウ 記述のとおりです。平均賃金を算定すべき事由が発生した日以前3か月間とは、事由の発生した日の前日からさかのぼる3か月間であって、事由の発生した日は含まれないものと解されています（法12条1項ほか）。

テキスト P72、73

エ 「書面による同意を得た場合に限り」とありますが、労働者の「同意」は、**書面又は電磁的記録**によることとされています。つまり、書面に限定されたものではないので、この記述は誤りです。なお、使用者が、指定資金移動業者口座への資金移動による賃金支払を行う場合には、労働者が預貯金口座への振込み又は証券総合口座への払込みによる賃金支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、所定の事項を**説明**した上で、**労働者の同意**を得なければなりません（法24条1項、則7条の2第1項、令4.11.28基発1128第3号）。

テキスト P79

オ 「自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず」無効としていますが、最高裁判所の判例では、全額払の原則について、労働者が退職に際し自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、それが労働者の**自由な意思**に基づくものであることが明確であれば、賃金債権の放棄の意思表示は**有効である**とされています。この記述は誤りです（法24条1項、昭48.1.19最高裁判決「シンガー・ソーイング・メシーン事件」）。

テキスト P82

労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 労働基準法第38条第1項において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定しているが、同法第36条に規定する時間外労働のうち、同条第1項の協定により延長できる時間の限度時間の規定の適用においては、それぞれの事業場における労働時間は通算されないこととされている。
- B 労働基準法32条1項において、使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならないと規定しているが、1週間とは、就業規則その他に別段の定めがある場合を除いて、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものとされている。
- C テレワークにおいて、情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと及び随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないのいずれも満たす場合には、事業場外みなし労働時間制度を適用することができる。
- D 労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制においては、1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定められているため、この範囲において労働する限り、どのような場合においても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない。
- E 清算期間を2か月とするフレックスタイム制を採用する場合には、労働基準法第32条の3第1項に規定する協定により所定の事項を定めなければならない、当該定めなければならない事項の1つに有効期間がある。

A1-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 36協定により延長できる時間の**限度時間**については、個々の事業場における36協定の内容を規制するものであり、それぞれの事業場における延長時間を定めることとなります。つまり、本肢のとおり、それぞれの事業場における労働時間は通算されません。なお、36協定に**特別条項**を設ける場合の1年についての**延長時間の上限**についても、それぞれの事業場における労働時間は通算されません（法38条1項、令2.9.1基発0901第3号）。 テキスト P98～99

参考 時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件については、労働者個人の実労働時間に着目し、当該個人を使用する使用者を規制するものであり、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算されます。

- B 使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはなりません。この規定でいう「1週間」とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいいます。正しいです（法32条1項、昭63.1.1基発1号）。 テキスト P96

- C テレワークにおいて、次の①及び②のいずれも満たす場合には、事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されます。本肢は正しいです（法38条の2第1項、令3.3.25基発0325第2号）。 テキスト P117

- ① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
- ② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

- D 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間は、労使協定において、あらかじめ**特定しなければなりません**。「対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない」とあるのは、誤りです。なお、労働日を特定するということは、反面、休日を特定することとなり、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはなりません（法32条の4第1項、則12条の4第4項）。 テキスト P109

- E 「フレックスタイム制の労使協定で定める事項」に関する正しい記述です。清算期間が1か月以内のものである場合には、有効期間の定めは必要ありませんが、本肢では「2か月」とあり、清算期間が1か月を超えているので、有効期間の定めが必要です（法32条の3第1項、則12条の3第1項）。 テキスト P104

労働基準法に定める年次有給休暇等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 最高裁判所の判例によると、年次有給休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するものであって、年次有給休暇の成立の要件として、労働者による休暇の請求や、これに対する使用者の承認の観念を容れる余地はないものといわなければならないとされている。
- B 使用者は、年次有給休暇（使用者が与えなければならない年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。）の日数のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならないが、自らの時季指定により基準日から1年以内の期間に年次有給休暇を取得した労働者に対しては、当該取得した年次有給休暇の日数（当該日数が5日を超える場合には、5日とする。）分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
- C 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものと解するのが相当であるとするのが最高裁判所の判例である。
- D 使用者は、労働者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に与えることができるが、派遣中の労働者の年次有給休暇について、事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は派遣先の事業についてなされる。
- E 週の所定労働日数が5日であって週の所定労働時間が28時間の労働者は、年次有給休暇の付与日数が比例付与とならない。

A1-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 記述のとおりです。年次有給休暇の成立の要件として、労働者による休暇の請求や、これに対する使用者の承認の観念を容れる余地はないものといわなければならないとされています（昭48.3.2最高裁判決「白石宮林署事件」）。
テキスト P176
- B 「使用者による年次有給休暇の時季指定」に関する正しい記述です。**労働者の時季指定又は計画的付与**により年次有給休暇を与えた場合においては、当該与えた年次有給休暇の日数（当該日数が5日を超える場合には、5日とします）分については、使用者は時季を定めることにより与えることを**要しません**。つまり、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない「5日」からは、労働者の時季指定又は計画的付与によって付与された年次有給休暇の日数（当該日数が5日を超える場合には、5日とします）は控除されます（法39条7項・8項）。
テキスト P179、181
- 参考** 「年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」は、基準日に付与される年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者を規定したものであり、仮に、前年度繰越分の年次有給休暇も合算すれば10労働日以上となったとしても、「年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」には該当しません。そのため、比例付与の対象となる労働者については、基準日に付与される年次有給休暇の日数が10労働日以上でなければ、「年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」には該当しません。
- C 記述のとおりです。なお、「労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就業日」は、次のいずれかに該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、**出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれます**（法39条1項、平25.6.6最高裁判決「八千代交通事件」）。
テキスト P167
- ① 不可抗力による休業日
 - ② 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
 - ③ 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
- D 派遣中の労働者の年次有給休暇について、事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、「派遣先」ではなく**派遣元**の事業についてなされます。なお、派遣中の労働者が派遣先の事業において就労しないことが派遣先の事業の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元の事業との関係においては事業の正常な運営を妨げる場合に当たらない場合もありうるので、代替労働者の派遣の可能性も含めて派遣元の事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断します（法39条5項、昭61.6.6基発333号）。
テキスト P176
- E 比例付与の対象となるのは、週の所定労働時間が**30時間未満**、かつ、週の所定労働日数が**4日以下**の労働者です。週の所定労働日数が5日の者は、週の所定労働時間が30時間未満でも、通常の年次有給休暇を付与しなければならないので、正しいです（法39条3項、則24条の3第1項・4項）。
テキスト P172

労働基準法に定める年少者及び妊産婦等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「妊産婦」とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。

- A 満18歳に満たない者については、特別の保護を必要とすることから、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制のいずれも適用することはできない。
- B 労働基準法第57条第1項は、「使用者は、満18歳に満たない者について、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。」と定めている。
- C 労働基準法第65条第3項では、使用者に対し、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させることを義務づけているが、妊娠中の女性が転換すべき業務を指定せず、かつ、客観的にみても他に転換すべき軽易な業務がないため、妊娠中の女性がやむを得ず休業する場合においては、使用者は同法第26条の規定による休業手当を支払う必要はない。
- D 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならず、労働基準法第41条の2に規定する高度プロフェッショナル制度の対象労働者である女性についても同様である。
- E 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができ、これを利用して始業時刻を繰り下げ、又は終業時刻を繰り上げることも認められる。

A1-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 記述のとおりです。年少者については、1か月単位の変形労働時間制及び1年単位の変形労働時間制だけでなく、フレックスタイム制も**適用されません**。なお、1週間単位の非定期的変形労働時間制の規定や労使協定による時間外・休日労働の規定、労働時間及び休憩時間に関する特例規定、高度プロフェッショナル制度の規定も適用されません（法60条1項）。
テキスト P190
- B 労働基準法57条1項では、「使用者は、満18才に満たない者について、**その年齢を証明する戸籍証明書**を事業場に備え付けなければならない」と定めています。「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書」ではありません。誤りです（法57条1項）。
テキスト P188
- C 労働基準法65条3項の「他の軽易な業務への転換」の規定は、新たに軽易な業務を創設することまで使用者に要求するものではありません。したがって、本肢の場合、使用者の責めに帰すべき事由による休業とはいえないので、記述のとおり、使用者は、休業手当を支払う必要はありません（法26条、65条3項、昭61.3.20基発151号・婦発69号ほか）。
テキスト P86、199
- D 「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」に関する正しい記述です。使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはなりません。これについては、労働基準法41条の2に規定する高度プロフェッショナル制度の対象労働者である女性が当該休暇を請求したときも、その者を生理日に就業させてはなりません（法68条、令元.7.12基発0712第2号）。
テキスト P 201、202
- 参考** 高度プロフェッショナル制度の対象労働者である女性には、母性保護規定のうち「変形労働時間制の適用制限」及び「時間外労働・休日労働の制限」並びに「育児時間」の規定は適用されませんが、それら以外の規定については適用されます。
- E 記述のとおりです。育児時間は、勤務時間の途中だけでなく、始め又は終わりに請求することができます。なお、育児時間は、女性に限り請求することができ、男性は請求することはできません（法67条1項、昭33.6.25基収4317号）。
テキスト P201

労働基準法に定める時間外労働等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、この問において「36協定」とは、労働基準法第36条第1項に規定する時間外労働及び休日労働に関する書面による協定をいう。

- A 事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間は、労働基準法36条第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間を超えない範囲内に限られる。
- B 労働基準法第36条第1項は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。
- C 常時使用する労働者の数が50人であるサービス業を主たる事業とする事業主は、時間外労働又は休日労働を行わせた場合には、当該労働者に対して割増賃金を支払わなければならない。当該割増賃金の算定に用いる率のうち1か月の時間外労働の時間数の合計が60時間を超える場合の当該時間に係る率は2割5分以上の率としなければならない。
- D 労働基準法第37条第3項の規定による代替休暇の単位は「1日」又は「半日」とされているが、「半日」とは1日の所定労働時間の2分の1をいうものであって、たとえば「午前（9時～12時）」及び「午後（13時～17時）」とすることは認められない。
- E 一の労働者が事業主を異にする複数の事業場において使用され、それらの複数の事業場における労働時間が通算される場合において、自らの事業場における所定労働時間と他の使用者の事業場における所定労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、時間的に先に労働契約を締結した使用者における当該超える部分が時間外労働となり、当該使用者における36協定で定めるところによって行うこととされている。

A1-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「100時間を超えない範囲内」とあるのは、「100時間未満の範囲内」です。36協定においては、労働基準法36条2項各号に掲げる協定事項のほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間を定めることができ、その場合の労働時間の延長の限度は、次表のとおりとされています（法36条5項）。 テキストP141

期 間	労働させることができる時間
1か月について	100時間未満（休日労働の時間を含みます）
1年について	720時間以下

- B 記述のとおりです。労使協定は、権利義務を定めるものではなく、労働基準法の規制を緩和し、その協定に定めるところにより労働させても労働基準法に違反しないという効力（免罰効果）を持つだけなので、労働者の民事上の義務を生じさせるには、労働協約や就業規則などの根拠が必要となります（法36条1項、昭63.1.1基発1号）。 テキストP52、138
- C 「2割5分以上の率」とあるのは、「5割以上の率」です。なお、令和5年3月31日までは、1か月について60時間を超える時間外労働に対する通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金の支払義務の適用猶予に係る規定がありましたが、この規定は廃止されています（法37条1項）。 テキストP148、149
- D 「半日」については、必ずしも厳密に1日の所定労働時間の2分の1とする必要はありません。したがって、「認められない」とあるのは、誤りです。なお、その場合には、労使協定で当該事業場における「半日」の定義を定めておく必要があります（法37条3項、則19条の2第1項、平21.5.29基発0529001号）。 テキストP154

- E 「時間的に先に」とあるのは、「時間的に後から」です。自らの事業場における所定労働時間と他の使用者の事業場における所定労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、時間的に後から労働契約を締結した使用者における当該超える部分が時間外労働となります。なお、当該労働時間の通算に加えて、自らの事業場における所定外労働時間と他の使用者の事業場における所定外労働時間とを当該所定外労働が行われる順に通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、当該超える部分が時間外労働となります（法38条1項、令2.9.1基発0901第3号）。 テキストP98～99

参考 労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、「労働時間の通算」の規定により、それらの複数の事業場における労働時間が通算されます（労働基準法が適用されない場合及び労働基準法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合は、労働時間の通算は行われません）。

労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 「従事すべき業務に関する事項」及び「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」は、労働基準法第89条における就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項とされている。
- イ 労働基準法第41条第3号に規定する監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものには、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないため、これらの者に係る始業及び終業の時刻を、就業規則に定める必要はない。
- ウ 就業規則と法令及び労働協約との関係については、労働基準法第92条第1項において、「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」と規定しているが、就業規則と労働契約との関係については、同法第93条において、「労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる」と定めるところにより、労働基準法において具体的な効力関係を定めていない。
- エ 労働基準法第91条に定める減給の制裁の制限に関する規定は、同法第89条の規定が、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対してのみ就業規則の作成義務を課しているところから、常時10人未満の労働者しか使用せず、就業規則の作成義務がない使用者に対しては適用されない。
- オ 労働基準法第90条第2項の規定による就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものである必要はない。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A1-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 「従事すべき業務に関する事項」及び「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」は、いずれも就業規則の**絶対的必要記載事項ではありません**。誤りです（法89条）。

テキスト P219

参考 「従事すべき業務に関する事項」及び「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」は、法15条1項の規定による労働条件の明示に係る絶対的明示事項となっています。

- イ 監視又は断続的労働に従事する者であって、使用者が行政官庁の許可を受けたものについても、労働基準法89条（就業規則の作成及び届出の義務）の規定は適用されます。したがって、これらの者に係る始業及び終業の時刻は、就業規則に**定めなければなりません**。誤りです（法41条、89条、昭23.12.25基収4281号）。

テキスト P156、219

- ウ 記述のとおりです。なお、労働契約法12条では、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による」と規定しています（法92条1項、93条）。

テキスト P226

- エ 「減給の制裁」の規定における「就業規則」とは、就業規則一般を指し、労働基準法89条に基づくものに限られないものと解されています。したがって、減給の制裁の規定は、労働基準法上就業規則の作成義務を負わない使用者にも**適用されます**。誤りです（法89条、91条ほか）。

テキスト P216、224

- オ 就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、**労働者を代表する者の氏名を記載**したものでなければならぬとされており、この記述のとおり、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものである必要はありません。なお、使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません（則49条2項）。

テキスト P222

労働基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 裁判所は、年次有給休暇の期間中の賃金を支払わなかった使用者に対し、労働者の請求により、当該使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができるが、当分の間、当該請求は、違反のあった時から3年以内でなければ行うことができないとされている。
- B 労働基準法第16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定しているが、使用者が当該労働者の親権者又は身元保証人との間で、当該親権者又は身元保証人が当該労働者の行為について違約金又は損害賠償額の支払義務を負担する契約を締結することはこの規定に反するものとはならない。
- C いわゆる採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべきであり、採用内定の法的性質を判断するに当たっては、当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要があるとするのが、最高裁判所の判例である。
- D 労働基準法第5条に定める強制労働の禁止の規定に違反した者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられることとなるが、これは労働基準法において最も重い罰則である。
- E 労働基準法第38条の3に規定する専門業務型裁量労働制及び同法第38条の4に規定する企画業務型裁量労働制のいずれについても、所定の事項について労働者の同意を得なければならないことが、労使協定の協定事項又は労使委員会の決議事項として規定されている。

A1-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「付加金」に関する正しい記述です。付加金の請求は、違反のあった時から5年以内にしなければなりません。法附則において、当分の間、違反のあった時から**3年以内**にしなければならないとされています。なお、使用者が「解雇予告手当」、「休業手当」又は「割増賃金」の規定に違反したときも、付加金の支払命令の対象となります（法114条、附則143条2項）。
テキスト P242
- B 「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約」は、使用者と労働者本人との間だけでなく、使用者と労働者の親権者又は身元保証人との間においても締結することはできません。本肢は誤りです（法16条）。
テキスト P48
- C 「採用内定の法的性質」に関する正しい記述です。いわゆる採用内定の制度の実態は多様であるので、採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難であるため、本肢のようにすべきであるとされています（昭54.7.20最高裁判決「大日本印刷事件」）。
テキスト P35
- D 労働基準法5条の規定に違反した者は、本肢のとおり、労働基準法において最も重い罰則である「1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられます（法5条、117条）。
テキスト P27、244
- E 記述のとおりです。専門業務型裁量労働制においては、「使用者は、労働者を対象業務に就かせたときは対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと」が労使協定の協定事項として規定されており、企画業務型裁量労働制においては、「使用者は、対象労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは対象労働者の労働時間として算定される時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと」が労使委員会の決議事項として規定されています（法38条の3第1項、38条の4第1項、則24条の2の2第3項）。
テキスト P120、122

労働基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 使用者は、労働者が、労働基準法第104条第1項の規定に基づき労働基準法違反の事実を行政官庁又は労働基準監督官に対して申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないが、これに違反しても、罰則は適用されない。
- B 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、所定の事項を記入しなければならないが、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、30万円以下の罰金に処される。
- C 使用者は、当分の間、災害補償に関する書類を最後の記入をした日から3年間保存しなければならない。
- D 使用者は、各事業場ごとに各労働者について労働者名簿及び賃金台帳を調製し、所定の事項を記入しなければならないが、日日雇い入れられる者については、これらを調製する必要がない。
- E 労働基準法では、使用者に対し、就業規則、労働基準法の規定に基づく労使協定及び労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって労働者に周知させることを義務づけているが、当該周知すべき労使協定については、必ず労使協定そのもの又はその複写物でなければならないとされている。

A 1-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 労働者が監督機関に申告したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは「してはならない」と禁止されており、この規定に違反したときは、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられます。誤りです（法104条、119条）。 テキスト P237、244
- B 記述のとおりです。使用者は、賃金台帳に、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならず、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、労働基準法120条に基づき、30万円以下の罰金に処せられます（法108条、120条、則54条1項、平29.1.20基発0120第3号）。 テキスト P238、244～245
- C 「最後の記入をした日」とあるのは、「災害補償を終わった日」です。なお、使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間（当分の間、3年間とされています）保存しなければならず、記録の保存の起算日は、次表のとおりです（法109条、附則143条1項、則56条1項）。 テキスト P 240

書類	起算日
労働者名簿	労働者の死亡、退職又は解雇の日
賃金台帳	最後の記入をした日
雇入れ又は退職に関する書類	労働者の退職又は死亡の日
災害補償に関する書類	災害補償を終わった日
賃金その他労働関係に関する重要な書類	その完結の日

- D 「調製する必要がない」とありますが、**日日雇い入れられる者**についても、**賃金台帳は調製しなければなりません**。誤りです。なお、労働者名簿については調製する必要はありません（法107条1項、108条）。 テキスト P238
- E 就業規則、労働基準法の規定に基づく労使協定及び労使委員会の決議については、使用者に、その周知義務が課されていますが、周知すべき労使協定については、必ずしも労使協定そのもの又はその複写物でなくともよく、当該協定の内容を**網羅的に周知**するべきものと考えられています。したがって、本肢は誤りです。なお、これらのほか、「労働基準法及び労働基準法に基づく命令」については、その要旨の周知を義務づけています（法106条1項ほか）。 テキスト P241

択一式

2 章

労働安全衛生法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【労働編】

労働安全衛生法の総則等に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、そのうちの1人を代表者として定め、当該仕事の開始の日の30日前までに、所定の事項を記載した届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
- イ 労働安全衛生法第3条第1項では、事業者に対して、同法で定める労働災害の防止のための最低基準を守ることがその責務として課した上、それ以上の積極的な努力をも求めている。
- ウ 労働安全衛生法第4条では、労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものの責務として、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めることを義務づけている。
- エ 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、当該仕事を他人に請け負わせるに際し、関係請負人に対して、当該仕事に関し安全で衛生的な作業の遂行のため必要な事項を教示しなければならない。
- オ 労働安全衛生法において、「労働災害」とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業環境その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

- A (アとイ) B (アとオ) C (イとウ)
D (ウとエ) E (エとオ)

A2-1

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

- ア 「30日前までに」とあるのは、「**14日前までに**」です。なお、この「共同企業体の代表者の届出」は、当該仕事が行われる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うものとされています（労働安全衛生法（以下「法」とします）5条1項、則1条2項）。
テキスト P18
- イ 労働安全衛生法3条1項では、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を**守るだけでなく**、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」と定めており、事業者に対して、最低基準を遵守するにとどまらず、それ以上の積極的な努力を期待し、それを事業者の責務として規定しています。この記述は正しいです（法3条1項）。
テキスト P16
- ウ 「労働者等の責務」に関する正しい記述です。労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければなりません（法4条）。
テキスト P 17
- エ 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者については、「施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように**配慮しなければならない**」という責務が課されています。この記述のような教示義務はありません。誤りです（法3条3項）。
テキスト P16
- オ 「作業環境」とあるのは、「**作業行動**」です。「労働災害」とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は**作業行動**その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいいます（法2条1号）。
テキスト P13

労働安全衛生法の安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 事業者は、常時100人の労働者を使用する清掃業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- B 事業者は、総括安全衛生管理者を選任すべき場合、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は建設業等における労働者の救護に関する措置について技術的事項を管理する者である救護技術管理者の指揮をさせなければならない。
- C 一の場所において作業を行うその労働者である作業従事者（当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。）及び関係請負人に係る作業従事者の数が50人である建設業の元方事業者は、当該作業の開始後、遅滞なく、統括安全衛生責任者を選任しなければならない旨及び統括安全衛生責任者の氏名を、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
- D 総括安全衛生管理者等の選任に係る事業場の規模要件における「常時・・・人以上の労働者を使用する」とは、常用労働者数のみでなく、日雇労働者、パートタイマー等の数も含めて、常態として使用する労働者数を指すものである。
- E 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないが、常時使用する労働者数が50人未満の事業者にあつてはこの限りでない。

A2-2

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

- A 総括安全衛生管理者を選任すべき事業場は、次表の規模要件を満たすものです。**清掃業**の事業場においては、「**常時100人以上**」の労働者を使用する場合に、総括安全衛生管理者の選任義務が課されます。正しいです（法10条1項、令2条）。 テキスト P27

使用労働者数	業 種
常時100人以上	林業、鉱業、建設業、運送業、 清掃業
常時300人以上	製造業（物の加工業を含みます）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
常時1,000人以上	その他の業種（屋内産業・非工業的業種）

- B 「総括安全衛生管理者の業務」に関する正しい記述です。なお、この記述のほか、事業者は、総括安全衛生管理者に次の業務を統括管理させなければなりません（法10条1項）。 テキスト P28
- ① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
 - ② 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
 - ③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
 - ④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
 - ⑤ ①から④に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
- C 記述のとおりです。なお、特定元方事業者は、統括安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならないとされています（法15条1項、令7条2項、則664条1項）。 テキスト P60、61
- D 記述のとおりです。使用労働者数とは、いわゆる正社員といわれる常用労働者のみで判断するのではなく、日雇労働者やパートタイマー等も含めて、常態として使用する労働者数です（昭47.9.18基発602号）。 テキスト P27
- E 作業主任者の選任について、この記述のような事業場の**規模要件は設けられていません**。誤りです。なお、作業主任者を選任すべき作業は、次に掲げるもの等です（法14条）。 テキスト P47～48
- ① 高圧室内作業（一定のものに限ります）
 - ② 放射線業務に係る作業
 - ③ 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
 - ④ 石綿等を取り扱う作業（試験研究のため取り扱う作業を除きます）又は石綿等を試験研究のため製造する作業

労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタントのほか、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者の中から選任しなければならない。
- B 事業者から、毎月1回以上、衛生管理者が行う巡視の結果等労働安全衛生規則第15条各号に掲げる情報の提供を受けている産業医は、事業者の同意を得て、その作業場等の定期巡視の頻度を少なくとも2か月に1回とすることができる。
- C 事業者は、衛生管理者を選任すべき事由が発生するときは、選任すべき事由が発生する日の14日前までにこれを選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- D 衛生管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、所定の事項を管理させなければならない。
- E 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならないが、事業場においてその事業の実施を統括管理する者が当該厚生労働省令で定める要件を備えている場合、その者を産業医として選任することができる。

A2-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 「第1種安全管理者免許」及び「安全工学安全管理者免許」という免許はありません。安全管理者は、労働安全コンサルタントのほか、「安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了したものであり、大学等における理科系統の正規の課程を修めた者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの」などの中から選任しなければなりません（法11条1項、令3条、則5条）。
テキスト P30、33

B 「産業医の作業場等の巡視頻度」に関する正しい記述です。産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。当該産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、その巡視頻度を少なくとも2か月に1回とすることができます（則15条）。
テキスト P41

① 衛生管理者が行う巡視の結果

② ①に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

C 衛生管理者の選任手続は、選任すべき事由が発生したとき、当該選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することとされています。つまり、選任は事前に行うのではなく、事後に行うので、誤りです。なお、選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を、都道府県労働局長の免許を受けた者その他所定の資格を有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません（則7条）。
テキスト P37

D 「衛生管理者を選任した事業者」とあるのは、「化学物質管理者を選任した事業者」です。なお、事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、当該業務をなし得る権限を与えなければなりません（則12条の6第1項）。
テキスト P50

E 次に掲げる者は、産業医として選任することはできないので、誤りです（法13条2項、則13条1項）。
テキスト P42

① 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者（事業場の運営について利害関係を有しない者を除きます）

② 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人（事業場の運営について利害関係を有しない者を除きます）

③ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者

労働安全衛生法に定める安全委員会及び衛生委員会等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア 労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、「衛生教育の実施計画の作成」に関することが含まれているが、ここでいう「衛生教育」とは、労働安全衛生法に定める安全衛生教育等のうち衛生に係るものに限られるものではなく、ずい時必要な時期における労働者に対する衛生教育が含まれる。
- イ 衛生委員会の会議について、事業者は、これを毎月1回以上開催するようにしなければならないとされているが、安全委員会の会議については、事業場の規模、作業の実態に即し、適宜に開催すべきものとされ、その頻度について、具体的な定めはない。
- ウ 安全委員会の委員には、安全管理者のうちから事業者が指名した者を含めなければならないが、作業主任者については、当該委員とすることはできない。
- エ 嘱託の産業医を選任している事業場においては、事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として当該産業医を指名する必要はない。
- オ 事業者は、安全委員会又は衛生委員会の開催の都度、当該委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容並びに当該委員会における議事で重要なものに関する事項を記録しなければならない。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A2-4

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
Time	分 秒	Time	分 秒	Time	分 秒	Time	分 秒	Time	分 秒

ア 記述のとおりです。「衛生教育」には、法定されたもののほか、ずい時必要な時期における労働者に対する衛生教育が含まれます。なお、衛生委員会の調査審議事項には、この記述のほか、「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」等が含まれています（法18条1項、則22条、昭47.9.18基発601号の1）。
テキスト P54

イ 労働安全衛生規則において、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会のいずれについても、毎月1回以上開催するようにならなければならないと規定されているので、誤りです（則23条1項）。
テキスト P53、55

ウ 「作業主任者を委員とすることはできない」という規定はありません。誤りです。なお、「当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」を委員とすることができるので、作業主任者がこれに該当すれば委員となります（法17条2項）。
テキスト P52

エ 衛生委員会の構成員たる産業医は、必ずしもその事業場に専属の産業医に限られません。したがって、事業者は、嘱託の産業医であっても衛生委員会の委員として指名しなければなりません。誤りです（法18条2項、昭63.9.16基発601号の1）。
テキスト P55

オ 記述のとおりです。なお、当該記録は3年間保存しなければなりません（則23条4項）。
テキスト P53、55

労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 事業者は、最大積載量が1トン以上の貨物自動車に荷を積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。）を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
- B 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。当該指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
- C 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
- D 統括安全衛生責任者を選任した事業者であって、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、その事業場に専属の者から元方安全衛生管理者を選任しなければならない。
- E 事業者は、リスクアセスメントを行ったときは、所定の事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間（リスクアセスメントを行った日から起算して3年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行ったときは、3年間）保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

A2-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「1トン以上」とあるのは、「**2トン以上**」です。事業者は、最大積載量が**2トン以上**の貨物自動車に荷を積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含みます）又は最大積載量が**2トン以上**の貨物自動車から荷を卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含みます）を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならないとされています（則151条の67第1項）。
- B 「元方事業者の講ずべき措置等」に関する正しい記述です。なお、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法等の規定に**違反しない**よう必要な指導を行わなければなりません（法29条2項・3項）。
テキストP 76
- C 記述のとおりです。労働災害発生の危険が、事業者に労働安全衛生法等違反の事実があることにより生じている場合には、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働安全衛生法98条（使用停止命令等）の規定に基づき必要な事項を命ずることができ、こうした法令違反の事実がない場合においても労働災害の発生を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができるようにしています（法99条1項）。
テキストP171
- D 記述のとおりです。なお、統括安全衛生責任者を選任すべき業種は、「建設業及び造船業」ですが、元方安全衛生管理者を選任すべき業種は、現在、「**建設業**」だけです（法15条の2第1項、則18条の3）。
テキストP 62
- E 「リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知」に関する正しい記述です。なお、所定の事項とは、次に掲げるものとされています（則34条の2の8第1項）。
テキストP 104
- ① 当該リスクアセスメント対象物の名称
 - ② 当該業務の内容
 - ③ 当該リスクアセスメントの結果
 - ④ 当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容

労働安全衛生法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないものとして、作業床の高さが2メートル以上の高所作業車が掲げられている。
- B 労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないが、既に当該許可を受けている特定機械等と型式が同一である特定機械等についても、当該許可を受けた日から1年を経過した日以後に製造しようとするときは、改めて許可を受けることを要する。
- C 事業者は、特定機械等について定期的に自主検査を行い、その結果を記録し、3年間保存しておかなければならない。
- D 特定機械等に係る検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、労働基準監督署長の登録を受けた登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
- E 特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、又は使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

A2-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 労働安全衛生法37条1項では、「特に危険な作業を必要とする機械等として別表1に掲げるもので、政令で定めるもの（「特定機械等」という）を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない」と規定しています。この特定機械等として定められているものは、次に掲げるものです。「作業床の高さが2メートル以上の高所作業車」は、これらに該当しないので、誤りです（法37条1項、令12条）。 テキストP84
- ① ボイラー（小型ボイラー等は除きます）
 - ② 第1種圧力容器（小型圧力容器は除きます）
 - ③ クレーン（つり上げ荷重が3トン以上〔スタッカー式クレーンは1トン以上〕のもの）
 - ④ 移動式クレーン（つり上げ荷重が3トン以上のもの）
 - ⑤ デリック（つり上げ荷重が2トン以上のもの）
 - ⑥ エレベーター（積載荷重が1トン以上のもの）
 - ⑦ 建設用リフト（ガイドレールの高さが18メートル以上のもの）
 - ⑧ ゴンドラ
- B 既に許可を受けたものと同一の型式のものを製造しようとするときは、許可を受けた日からの経過期間にかかわらず、改めて都道府県労働局長の許可を受ける必要はありません。本肢は誤りです（法37条1項、クレーン則3条1項ほか）。 テキストP84
- C 保存期間は、本肢のとおり「3年間」です。なお、「定期自主検査」の対象とされる機械等は、特定機械等のほかに、第2種圧力容器、動力により駆動されるプレス機械、フォークリフト、アセチレン溶接装置などがあります（法45条1項、令15条1項、ボイラー則32条3項ほか）。 テキストP94
- D 特定機械等に係る検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければなりません。誤りです（法41条2項）。 テキストP88
- E 「労働基準監督署長」とあるのは、「登録設計審査等機関」です。特定機械等を製造し、もしくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、もしくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、登録設計審査等機関の検査を受けなければなりません（法38条1項）。 テキストP86

労働安全衛生法に定める危険物及び有害物に関する規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものを試験研究以外の目的で使用しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
- B 労働安全衛生法第57条の2第1項の労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は労働安全衛生法第56条第1項の製造許可物質（以下「通知対象物」という。）を譲渡し、又は提供する者は、通知事項のうち人体に及ぼす作用について、直近の確認を行った日から起算して5年以内ごとに1回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、遅滞なく、当該事項に変更を行わなければならない。
- C 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
- D 労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指導することができる。
- E 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者等に対し、政令で定める有害性の調査を行い、その結果を報告すべきことを指示しなければならない。

A2-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止されていますが、**試験研究**のため製造し、輸入し、又は使用する場合に限り、**都道府県労働局長の許可**を受けることにより使用等が認められます。試験研究以外の目的で使用することは認められません。誤りです（法55条、令16条2項）。 テキスト P96
- 参考** 試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で都道府県労働局長の許可を受けた場合には、**厚生労働大臣が定める基準**に従って製造又は使用することが認められます。
- B 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、「人体に及ぼす作用」について、直近の確認を行った日から起算して5年以内ごとに1回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該**確認をした日から1年以内に**、当該事項に変更を行わなければならない。「遅滞なく」ではないので、誤りです（則34条の2の5第2項）。 テキスト P 100
- C 「騒音障害防止用の保護具」に関する正しい記述です。なお、事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する**労働者**に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない（則595条2項）。
- 参考** 労働安全衛生法は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないことを規定しており、この規定に基づき、労働安全衛生規則において、本肢の「騒音障害防止用の保護具」の規定が設けられています。
- ① 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
 - ② 放射線、高温、低温、超音波、**騒音**、振動、異常気圧等による健康障害
 - ③ 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
 - ④ 排気、排液又は残さい物による健康障害
- D 「指導」とあるのは、「**指示**」です。なお、本肢の指示を受けた事業者は、遅滞なく、事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの（「化学物質管理専門家」といいます）から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない（則34条の2の10第1項）。
- E 「指示しなければならない」とあるのは、「**指示することができる**」です。なお、厚生労働大臣は、この指示を行おうとするときは、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければなりません（法57条の5第1項）。 テキスト P107

労働安全衛生法に定める健康の保持増進のための措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 事業者は、高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期的に、所定の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
- B 労働安全衛生法第66条第1項において、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断（同法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を除く。）を行わなければならないとしている。
- C 労働基準監督署長は、健康管理手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとされている。
- D 事業者は、本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき（一時的に就かせるときを除く。）は、当該労働者に対し、労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
- E 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って、必要な作業環境測定を行うとともに、その結果を記録しておかなければならない。

A2-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 高圧室内業務又は潜水業務（以下「高気圧業務」といいます）に常時従事する労働者は、特殊健康診断の対象であって、本肢のとおり、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません（高気圧作業安全衛生規則38条1項）。
テキスト P 132
- B 一般健康診断として、事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を行わなければなりません。この健康診断には、本肢のとおり、「心理的な負担の程度を把握するための検査」は**含まれません**（法66条1項）。
テキスト P128
- C 「労働基準監督署長」とあるのは、「**都道府県労働局長**」です。なお、都道府県労働局長は、健康診断を受けることについて勧告をするときは、健康管理手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとされています（則55条）。
テキスト P154
- D 「海外派遣労働者の健康診断」に関する正しい記述です。なお、労働者を6か月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目につき、健康診断を行わなければなりません（則45条の2第2項）。
テキスト P 131

参考 厚生労働大臣が定める項目

- ① 腹部画像検査
- ② 血液中の尿酸の量の検査
- ③ B型肝炎ウイルス抗体検査
- ④ ABO式及びRh式の血液型検査（派遣時のみ）
- ⑤ 糞便塗抹検査（帰国時のみ）

- E 「作業環境測定」に関する正しい記述です。事業者は、作業環境測定を行ったときは、測定日時、測定方法、測定結果等を記録し、保存しておかなければなりません（法65条1項・2項）。
テキスト P124

参考 作業環境測定結果の記録の保存期間

測定内容	保存期間
原則	3年間
放射線の測定	5年間
土石等の粉じんの測定	7年間
特定化学物質等のうちクロム酸等一定のものの測定	30年間
石綿等の濃度の測定	40年間

労働安全衛生法第66条の8に規定する面接指導（以下「長時間労働者に対する面接指導」という。）及び同法第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、本問における労働者は、同法第66条の8の2（研究開発に係る業務に従事する者に対する面接指導）及び同法第66条の8の4（高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導）の対象となる労働者には該当しないものとする。

- A 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対して、当該労働者の申出の有無にかかわらず、長時間労働者に対する面接指導を行わなければならない。
- B 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない、ここでいう医師等とは、医師、保健師、心理的な負担の程度を把握するための検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、臨床心理士又は公認心理師をいう。
- C 産業医を選任した事業者は、長時間労働者に対する面接指導の実施に当たり、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間の算定を行わなければならない、当該時間の算定を行ったときは、速やかに、当該40時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならない。
- D 心理的な負担の程度を把握するための検査については、その実施が義務づけられている事業者が、1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
- E 心理的な負担の程度を把握するための検査に係る面接指導を行った事業者は、当該面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならないこととされている。

A2-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、事業主に**申出**をした者に対して、本肢の長時間労働者に対する面接指導を行わなければなりません。「申出の有無にかかわらず」ではないので、誤りです。なお、本肢の「40時間を超えた時間」には、時間外労働だけでなく、休日労働時間も含まれます（法66条の8第1項、則52条の2第1項、52条の3第1項）。 テキスト P138、139、140

ポイント 「研究開発に係る業務に従事する者に対する面接指導」及び「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導」については、事業者は、対象となる労働者の**申出の有無を問わず**、行わなければなりません。

- B 「臨床心理士」とあるのは、「**精神保健福祉士**」です。なお、使用する労働者の数が50人未満の事業場においては、心理的な負担の程度を把握するための検査等の規定の適用について、当分の間、行うように努めなければならないとされています（法66条の10第1項、則52条の10第1項）。

テキスト P 147

- C 産業医への情報の提供は、40時間を超えた時間が1か月当たり「**80時間を超えた**」労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報について行うものとされています。40時間を超えた労働者すべてに係る情報の提供を要するものではないので、本肢は誤りです（法13条4項、則14条の2第1項、52条の2第1項・2項）。 テキスト P44、139

- D 「心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法」に関する正しい記述です。当該検査は、常時使用する労働者に対して、本肢のとおり行わなければなりません（法66条の10第1項、則52条の9）。

テキスト P147、148

参考 心理的な負担の程度を把握するための検査は、次の事項について行われます。

- ① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- ② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- ③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

- E 「3年間」とあるのは、「**5年間**」です。なお、「長時間労働者に対する面接指導」、「研究開発に係る業務に従事する者に対する面接指導」及び「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導」の結果の記録についても、**5年間**の保存が義務づけられています（法66条の10第4項、則52条の18第1項）。 テキスト P151

労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画の作成又は変更を指示した場合において、専門的な助言を必要とするとき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
- B 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定による臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることができる。
- C 都道府県労働局長は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるものが発生した場合において、当該重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画を作成し、これを都道府県労働局長に提出すべきことを指示することができる。
- D ずい道等の建設等の仕事（ずい道等の内部に労働者が立ち入らないもの及び重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定める仕事を除く。）を開始しようとする建設業の事業者は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
- E 都道府県労働局長は、免許を受けた者が当該免許に係る業務について労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反したときは、その免許を取り消し、又は6か月を超えない範囲内の期間を定めてその免許の効力を停止することができる。

A2-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「安全衛生診断」に関する正しい記述です。なお、都道府県労働局長が安全衛生改善計画の作成の指示をした場合も、同様に、安全衛生診断を受けること等を勧奨することができます（法80条1項）。
テキスト P162
- B 労働衛生指導医は、非常勤の医師として都道府県労働局に置かれており、作業環境測定の実施等の指示及び臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画するものとされています。都道府県労働局長は、労働衛生指導医をこれらの事務に参画させるために必要があると認めるときは、本肢のとおり、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定や健康診断の結果の記録等の物件を検査させることができます（法96条4項）。
テキスト P 170
- C 「都道府県労働局長」とあるのは、「厚生労働大臣」です。本肢における事業場の安全又は衛生に関する改善計画（「特別安全衛生改善計画」といいます）の作成及び提出の指示は、**厚生労働大臣**が行うので、本肢は誤りです。なお、**都道府県労働局長**は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき（本肢の規定により厚生労働大臣が厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除きます）は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画（「**安全衛生改善計画**」）といいますが）を作成すべきことを**指示**することができます（法78条1項）。
テキスト P160
- D 「建設業等の仕事の計画に係る届出」に関する記述で、本肢のとおり、届け出なければなりません。なお、圧気工法による作業を行う仕事、建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に限りま）に吹き付けられている石綿等（石綿等が使用されている仕上げ用塗材を除きます）の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事等も同様の届出が必要です（法88条3項、則90条）。
テキスト P168
- E 「免許の取消し等」に関する正しい記述です。なお、「免許が就業制限業務に係る免許であって、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものとなったとき」は、免許の停止の効力は、6か月を超えない範囲内とはされていません（法74条2項）。
テキスト P120

択一式

3章

労働者災害補償保険法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【労働編】

労働者災害補償保険法（以下「労災保険法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 労働者災害補償保険（以下「労災保険」という。）の保険給付には、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付のほか、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由及び通勤のいずれにも関連する保険給付として、二次健康診断等給付がある。
- B インターンシップにおいて直接生産活動に従事しその作業の利益が当該事業場に帰属し、かつ事業場と当該学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生に労災保険法が適用される。
- C 特別加入者に係る給付基礎日額の決定は厚生労働大臣が行うこととされていて、当該決定に係る権限は、都道府県労働局長に委任することができない。
- D 出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人は、適用事業に使用されたとしても労働者とされないので、労災保険法が適用されない。
- E いわゆる移籍型出向の出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向元事業主、出向先事業主及び当該出向労働者の三者間での取り決めに基づき、決定することとされている。

A3-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 二次健康診断等給付は、「**業務上の事由**」による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する一定の検査が行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものです。「業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由及び通勤のいずれにも関連」とあるのは、誤りです（労災保険法（以下「法」とします）7条1項、26条1項）。

テキスト P14、136

- B 直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ、本肢のとおり、労災保険法が適用されます（法3条1項、労働基準法9条、平9.9.18基発636号）。

テキスト P20、（労働基準法）P17、18

- C 「委任することができない」とありますが、本肢の権限は都道府県労働局長に**委任することができません**。なお、都道府県労働局長に委任されるのは、「特別加入者に係る給付基礎日額の決定」及び「資料の提供等」に規定する厚生労働大臣の権限です（法49条の5、則1条1項）。

テキスト P 15

- D 労災保険法が適用される労働者は、労働基準法に規定する労働者と同じで、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者です。したがって、不法就労である外国人も、原則として、労災保険法が適用されます。誤りです（法3条1項、労働基準法9条）。

テキスト P 20

- E いわゆる**移籍型出向の出向労働者**に係る保険関係は、当該出向労働者が出向先との間にも労働契約関係があることから、**出向先**の事業場に適用される労災保険が適用されます。誤りです（昭61.6.30基発383号）。

テキスト P20、（労働基準法）P20

参考 労働者派遣事業における派遣労働者に係る労災保険法の適用は、**派遣元事業主**の事業に係る保険関係により取り扱われます（「派遣先」の事業に係る保険関係により取り扱われるものではありません）。

労災保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア 心理的負荷による精神障害の認定基準（令和5年9月1日付け基発0901第2号）において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。
- イ 労働者が、その者が就業する事業場Mから事業場N（事業場M及び事業場Nは、いずれも労災保険の適用事業である。）に移動する間において被災した。この場合において、当該移動が就業に関し、合理的な経路及び方法により行われ、かつ、業務の性質を有するものでないときは、通勤災害として取り扱われるが、当該災害に係る保険関係の処理は、当該移動の終点たる事業場Nに係る保険関係により行われる。
- ウ 労働者が、業務終了後、事業場施設内で2時間50分サークル活動を行った後、帰宅する途中に被災し、負傷した場合は、通勤による災害とは認められない。
- エ 所定の勤務を終えてタイムレコーダーを打刻した後、会社内の2階更衣室で着替えをしてから階段を歩いて降りていたところ、ズボンの裾が靴にからんだため足を滑らし、階段の5～6段目より落ちて負傷した場合は、通勤による災害と認められる。
- オ 労働者が、公共の交通機関を利用せず、いわゆるマイカー通勤を行う場合でも、通勤と認められることがあり、例えば、自動車運転免許証の更新を忘れ、無免許運転になっていた場合であっても、通勤に係る合理的な方法に関して必ずしも合理性を欠くものとして取り扱う必要はないとされている。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A3-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を「主観的にどう受け止めたか」ではなく、「**同種の労働者が一般的にどう受け止めるか**」という観点から評価されます。誤りです。なお、この「同種の労働者」は、精神障害を発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいいます（令5.9.1基発0901第2号）。 テキスト P37
- イ 「複数就業者の事業場間の移動」に関する正しい記述です。複数就業者の事業場間の移動中の災害に関する保険関係の処理は、当該移動の**終点たる事業場**の保険関係により行われます（法7条2項、平18.3.31基発0331042号）。 テキスト P45
- ウ この記述の場合、サークル活動に要した2時間50分は、社会通念上、就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間であり、その後の帰宅は通勤には該当しないので、記述のとおり、通勤災害とはされません（昭49.9.26基収2023号）。 テキスト P42
- ポイント** 就業と出退時間とのズレが2時間程度までなら、就業との関連性が認められます。
- エ この記述の負傷は、通勤災害ではありません。事業場施設利用中の災害であり、**業務災害**として取り扱われます（昭49.4.9基収314号）。 テキスト P29
- オ 記述のとおりです。自動車運転免許証更新忘れによる無免許運転の場合においては、必ずしも合理性を欠くものとして取り扱う必要はないとされています（平28.12.28基発1228第1号）。 テキスト P43

給付基礎日額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 給付基礎日額は、原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額であるが、平均賃金の算定期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間がある労働者については、原則による額と、当該休業の期間及びその期間中に受けた賃金の額を平均賃金の算定の基礎となる期間及び賃金の総額から控除して算定した額とを比較して、いずれか低い方の額を、その者の給付基礎日額とする特例が設けられている。
- B 給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされており、当該算定した給付基礎日額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとされている。
- C 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に適用される年齢階層別の最低限度額・最高限度額は、被災した労働者の毎年9月1日における年齢（遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該労働者の9月1日における年齢）をもって同日から1年間適用することとされている。
- D 特別加入者に支給する保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額には、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の制度の適用がある。
- E 複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額とされている。

A3-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 本肢の場合、原則による額（平均賃金に相当する額）と、当該休業の期間及びその期間中に受けた賃金の額を平均賃金の算定の基礎となる期間及び賃金の総額から控除して算定した額とを比較して、**いずれか高い方の額**をその者の給付基礎日額とします。「低い方の額」とあるのは、誤りです（法8条、則9条1項）。
テキスト P54
- B 「切り捨てる」とあるのは、「**切り上げる**」です。給付基礎日額の端数処理は、1円未満の端数があるときは、これを**1円に切り上げるもの**とされています（法8条1項、8条の5）。
テキスト P52、53
- C 年齢階層別の最低限度額・最高限度額は、被災労働者（受給権者）の毎年「9月1日」ではなく、**8月1日**における年齢をもって同日から1年間の当該被災労働者の年齢として適用されます。誤りです（法8条の3第2項）。
テキスト P 65
- D 特別加入者に支給する保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額には、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は**適用されません**。誤りです（法34条1項、則46条の20第1項～4項ほか）。
テキスト P200
- E 記述のとおりです。なお、複数事業労働者の**業務上の事由**及び複数事業労働者の**2以上の事業の業務を要因とする事由**による負傷、疾病、障害又は死亡により保険給付を行う場合における給付基礎日額についても、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を**合算**した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額とされています（法8条3項）。
テキスト P58

療養補償給付等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 被災労働者が、災害現場で医師の治療を受けず医療機関への搬送中に死亡した場合、死亡に至るまでに要した搬送費用は、療養のためのものと認められるので、療養補償給付の対象となるが、医師が直接の指導を行わない温泉療養については、療養補償給付は支給されない。
- イ 傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要なくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治癒したものととして療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付は行われない。
- ウ 複数事業労働者療養給付の支給を受ける労働者が、自らの意思によって複数事業労働者の2以上の事業をいずれも退職した場合には、災害補償の権利を放棄したとみなされるので、当該退職後においては、支給要件を満たしていても、複数事業労働者療養給付は行われない。
- エ 労働者が結果の発生を意図した故意によって事故を発生させたときは当然業務外とし、また、被災労働者が結果の発生を認容して事故を発生させたときも当然業務外とし、いずれについても保険給付は行われない。
- オ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができるが、この「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」とは、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合や、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいう。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A3-4

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

- ア 「療養補償給付」に関する正しい記述です。なお、搬送中に被災労働者が死亡した場合、死亡に至るまでに要した搬送の費用は、療養のためのものと認められるので、療養補償給付のうち移送の費用として支給されます（法13条、昭25.10.6基発916号、昭30.7.13基収841号）。 テキスト P73
- イ 記述のとおりです。負傷については創面の治癒した場合、疾病にあっては急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果を期待し得ない状態となった場合には、治癒したものとされ、傷病が治癒した場合は、療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付は行われなくなります（法13条、20条の3、22条、昭23.1.13基災発3号）。 テキスト P74
- ウ 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって**変更されることはありません**。したがって、退職後においても複数事業労働者療養給付は行われるので、誤りです。なお、「退職」とは、労働関係が終了することをいい、使用者による解雇、労働者の自由意思による任意退職、労働契約の期間満了による自動退職、定年退職等理由のいかんを問いません（法12条の5第1項）。 テキスト P153
- エ 結果の発生を意図した故意によって事故を発生させたときは当然業務外として取り扱い、保険給付は行われませんが、被災労働者が結果の発生を認容していても業務との因果関係が認められるのであれば、故意による事故とはされず、保険給付が行われることがあります。誤りです（法12条の2の2第1項、昭40.7.31基発901号）。 テキスト P 154
- オ 記述のとおりです。なお、「療養の給付をすることが困難な場合」とは、当該地区に指定病院等がない場合や、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の整備がなされていない場合等、政府側の事情において療養の給付を行うことが困難な場合をいいます（法13条1項・3項、則11条の2、昭41.1.31基発73号）。 テキスト P74

休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、所定労働時間後の残業中に負傷した場合は、負傷当日は休業日数に算入しない。
- B 労働者が拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付は支給されず、その日は待期間間にも含まれない。
- C 複数事業労働者の休業補償給付に係る賃金を受けない日の判断については、まず複数就業先における事業場ごとに行い、一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合には、当該日は賃金を受けない日に該当するものとして取り扱うこととされている。
- D 休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日に支給されるものであるので、懲戒処分により出勤停止とされた日は、支給対象となり得ない。
- E 特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合には、それによる所得喪失の有無にかかわらず、支給される。

A3-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 所定労働時間後の残業中に負傷した場合は、本肢のとおり、負傷当日は休業日数に算入しません（＝待期間には含めません）。なお、所定労働時間中に被災し、労務不能となった場合には、負傷当日は休業日数に算入します（＝待期間に含めます）（法14条1項、昭27.8.8基収3208号）。

テキスト P79

- B 記述のとおりです。労働者が次のいずれかに該当する場合には、未決拘留中である場合を除き、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付は支給されず、その日は待期間にも**含まれません**（法14条の2、20条の4第2項、22条の2第2項、則12条の4、18条の6の2、昭62.3.30発労徴23号・基発174号）。

テキスト P82

- ① 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
- ② 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

- C 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日に支給されます。複数事業労働者の「賃金を受けない日」に該当するかの判断方法については、本肢のとおり、まず複数就業先における事業場ごとに行い、一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合には、当該日は賃金を受けない日に該当するものとして取り扱うこととされています（法14条1項、令3.3.18基管発0318第1号・基補発0318第6号・基保発0318第1号）。

テキスト P78

- D 休業補償給付は、懲戒処分により出勤停止とされた日も**支給対象となり得ます**。本肢は誤りです。なお、所定休日についても支給対象となり得ます（法14条1項、昭58.10.13最高裁判決「浜松労基署長（雪島鉄工所）事件」）。

テキスト P77

- E 特別加入者に係る休業補償給付は、①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養しており、かつ、②療養のために労働することができない場合に、第4日目から支給されます。一般の労働者に係る休業補償給付とは異なり、労働することができないために「賃金を受けないこと」という賃金喪失要件は設けられていません。本肢は正しいです（法34条1項、令6.4.26基発0426第2号）。

テキスト P202

傷病補償年金等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 業務上の疾病により傷病補償年金の支給を受けていた労働者の当該疾病が治ゆし、障害補償年金の受給権が発生したにもかかわらず、当該月の翌月以降において傷病補償年金の支払が行われたときは、労災保険法第12条第2項の規定により、当該支払われた傷病補償年金は当該障害補償年金の内払とみなすことができる。
- イ 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなった場合、使用者は、傷病補償年金を受けることとなった日に労働基準法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる。
- ウ 傷病補償年金の支給を受ける者の障害の程度が軽減して厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合のその月分の傷病補償年金も、日割りで計算されることはない。
- エ 1月1日において業務上の事由による負傷に係る療養の開始後1年6か月を経過している労働者が、1月中の日について休業補償給付の支給を請求しようとする場合には、当該労働者は、「傷病の状態等に関する報告書」を、休業補償給付の請求書に添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- オ 傷病補償年金は、業務上被災した労働者が労災保険法第12条の8第3項に規定する要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が支給決定を行うものであり、その支給の請求を被災労働者が行う必要はない。

- A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ)
D (ウとオ) E (エとオ)

A3-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 「みなすことができる」とあるのは、「みなす」です。同一の傷病に関し、年金たる保険給付（遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除きます。以下この記述において同じ）を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付を受ける権利を有することとなり、かつ、その支給されていた年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分としてその年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、新たに権利が発生した年金たる保険給付の内払とみなすものとされています（法12条2項）。

テキスト P150～151

イ 療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金の支給を受けている場合、又は当該3年を経過した日後の日において傷病補償年金を受けることとなった場合に、打切補償を支払ったものとみなされます（法19条）。

テキスト P 87

ウ 年金たる保険給付の支給は、月単位で行われ、支給すべき事由の生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わります。傷病補償年金の場合、傷病等級に該当しなくなったときは、受給権が消滅するので、その月をもって支給は打ち切られますが、受給権が消滅した月の分も、全額が支給されるため、「日割りで計算された額が支給される」ことはありません。正しいです。なお、傷病補償年金の支給が打ち切られた後において、休業補償給付の支給要件を満たしている場合には、請求により、休業補償給付が支給されます（法9条1項、昭52.3.30基発192号）。テキスト P85、144

エ 「傷病の状態等に関する届出」に関する正しい記述です。なお、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者の当該傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において治っていないときは、同日以後1か月以内に、当該労働者から所定の事項を記載した届書を提出させるものとされています（則19条の2第1項）。

テキスト P 84

オ 傷病補償年金の支給決定は、所轄労働基準監督署長が職権により行うこととされており、記述のとおり、被災労働者の請求は不要です。なお、傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があった場合の傷病補償年金の変更についても、同様に所轄労働基準監督署長の職権により行われます（法12条の8第3項、則18条の2第1項）。

テキスト P83

保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するが、当該合計額の計算において、障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から3年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額は、労災保険法第8条第1項に規定する算定事由発生日における法定利率の単利で割り引いた額の合算額とされる。
- B 遺族補償年金の受給権者が2人（甲及び乙）おり、甲と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者がなく、乙と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者が2人である場合、甲の遺族補償年金の額は、給付基礎日額の245日分相当額の2分の1の額となる。
- C 障害補償年金の受給権者のうち自然的経過による障害の程度の変更があった者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、当該死亡したときにおける障害の程度によって支給額を算定する。
- D 複数事業労働者葬祭給付は、複数事業労働者がその従事する2以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
- E 既に業務災害による障害により障害補償一時金を受けた者が、新たな業務災害により同一の部位について障害の程度を加重した場合（加重後の障害等級は第8級以下であるものとする。）には、加重前の障害の程度に応じた等級に係る額と加重後の障害の程度に応じた等級に係る額との差額が支給される。

A3-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「3年」とあるのは、「**1年**」です。障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止します。当該支給停止期間は、次に掲げる額の合算額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間とされています（法附則59条3項、則附則30項）。 テキスト P98

- ① 障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から **1年**を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額
- ② 障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から **1年**を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、労災保険法8条1項に規定する**算定事由発生日における法定利率**にその経過した年数（当該年数に1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとします）を乗じて得た数に1を加えた数で**除して得た額の合算額**

- B 記述のとおりです。遺族補償年金の額は、受給権者及びその受給権者と生計を同じくしている受給資格者の合計数によって、次表の額となります。また、受給権者が2人以上（最先順位の受給資格者2人以上）であるときは、その額を受給権者の人数で除して得た額がそれぞれの受給権者の額になります。本肢の場合、受給権者及びその受給権者と生計を同じくしている受給資格者の合計数は4人、受給権者は2人なので、甲の遺族補償年金の額は、給付基礎日額の245日分相当額の「2分の1」の額となります（法16条の3第1項・2項、別表1）。 テキスト P109

遺族の数	年金額
1人	給付基礎日額の153日分 →遺族が妻1人で、かつ、次のいずれかに該当する場合には、給付基礎日額の175日分となります。 ① 55歳以上 ② 厚生労働省令で定める障害の状態にある
2人	給付基礎日額の201日分
3人	給付基礎日額の223日分
4人以上	給付基礎日額の245日分

- C 自然的経過による障害の程度の変更があった者が死亡した場合における**障害補償年金差額一時金**の額は、本肢のとおり、死亡した当時の障害の程度によって支給額が算定されます。正しいです（法附則58条1項、昭56.10.30基発696号）。 テキスト P100

- D 複数事業労働者葬祭給付は、本肢のとおり、複数事業労働者がその従事する2以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行われます（法20条の7第1項）。 テキスト P125

参考 複数事業労働者に係る保険給付を請求する場合は、請求人が複数業務要因災害に係る請求のみを行う意思を示す等の請求人の特段の意思表示のない限り業務災害及び複数業務要因災害に関する両保険給付を請求したものとされます。

- E 「加重障害による障害補償給付」に関する正しい記述です。なお、加重前が障害等級第8級以下であり、加重後が障害等級第7级以上であるときは、次の計算式による額となります（則14条5項）。 テキスト P92、93

$$\text{支給額} = \text{加重後の障害補償年金の額} - \text{加重前の障害補償一時金の額} \times \frac{1}{25}$$

二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 脳及び心臓疾患の発症のおそれのある労働者の健康確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることから、二次健康診断を勤務中に受診せざるを得ない場合、その受診に要した時間に係る賃金については、当然に事業主に支払が義務づけられるものとされている。
- B 二次健康診断等給付に係る二次健康診断は、1年度につき1回に限り支給されるものであり、同1年度内に1人の労働者に対して2回以上の定期健康診断等が行われ、それぞれの定期健康診断等で異常の所見が認められた場合においても、同1年度内において2回以上の二次健康診断の支給が行われることはない。
- C 二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所（「健診給付病院等」という。）を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- D 二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から3か月以内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該二次健康診断の結果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。）に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
- E 二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から進行する。

A3-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 受診に要した時間に係る賃金の支払は、必ずしも事業主に義務づけられているものではなく、労使協議して定めるものとされているので、本肢は誤りです。なお、その受診に要した時間の賃金を事業主が支払うことが望ましいとされています（平13.3.30基発233号）。
- B 記述のとおりです。二次健康診断等給付に係る二次健康診断は、**1年度につき1回**に限ります。したがって、同一年度内に1人の労働者に対して2回以上の定期健康診断等が行われ、それぞれの定期健康診断等で異常の所見が認められた場合であっても、同一年度内に複数回の二次健康診断の支給が行われることはありません（法26条2項）。テキスト P137
- 参考** 「二次健康診断」とは、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断をいいます。
- C 二次健康診断等給付を受けようとする者は、本肢のとおり、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して**所轄都道府県労働局長**に提出しなければなりません。なお、当該二次健康診断等給付の請求は、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、一次健康診断を受けた日から3か月以内に行わなければならないとされています（則11条の3第1項、18条の19第1項）。テキスト P137、138
- D 「医師からの意見聴取」に関する正しい記述です。なお、この意見聴取は、結果を証明する書面の提出日から2か月以内に行わなければならない（法27条、則18条の18）。テキスト P138
- E 「時効」に関する正しい記述です。二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、「**労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日**」から進行します（法42条1項、平13.3.30基発233号）。テキスト P211

労災保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 社会復帰促進等事業については、政府が行うことを原則としているが、政府は、未払賃金の立替払事業などその一部を独立行政法人福祉医療機構に行わせている。
- B 療養特別支給金を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- C 中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額については、最低3,500円から最高25,000円の範囲で定められた16階級の額から、厚生労働大臣が特別加入しようとする事業主等の希望を考慮して定めることとされている。
- D 特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる。
- E 常時300人以下の労働者を使用する歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業の事業主で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものである者（事業主が法人その他の団体であるときは、代表者）は、労災保険に特別加入することができるが、同事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、特別加入をすることができない。

A3-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 政府は、社会復帰促進等事業の一部を独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとされていて、未払賃金の立替払事業などは独立行政法人労働者健康安全機構が行っています。誤りです（法29条1項・3項、独立行政法人労働者健康安全機構法12条）。テキスト P172、174

参考 政府は、社会復帰促進等事業のうち次の事業を独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとされています。

- ① 療養施設（労災病院等）の設置・運営
- ② 未払賃金の立替払事業
- ③ 被災労働者に係る納骨堂の設置及び運営 等

- B 「療養特別支給金」という特別支給金はありません。誤りです。なお、療養（補償）等給付、介護（補償）等給付及び二次健康診断等給付は、原則として実費を支給するというものなので、保険給付の上乗せという位置づけの特別支給金は設けられていません。また、葬祭料・複数事業労働者葬祭給付・葬祭給付に対応する特別支給金もありません（特別支給金規則2条）。テキスト P175

保険給付	特別支給一時金	ボーナス特別支給金
休業（補償）等給付	休業特別支給金	
傷病（補償）等年金	傷病特別支給金	傷病特別年金
障害（補償）等年金	障害特別支給金	障害特別年金
障害（補償）等一時金		障害特別一時金
障害（補償）等年金差額一時金		障害特別年金差額一時金
遺族（補償）等年金	遺族特別支給金	遺族特別年金
遺族（補償）等一時金		遺族特別一時金

- C 「中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額」に関する正しい記述です。なお、特別加入者に対して支給される保険給付に係る給付基礎日額については、年齢階層別の最低限度額・最高限度額は適用されません（法34条1項3号、則46条の20第1項）。テキスト P200

- D 特別加入者に対しては、ボーナス特別支給金は支給されませんが、特別支給一時金は一般の労働者と同様にそれぞれ保険給付に対応して支給されます。本肢は誤りです（法29条1項、特別支給金規則16条～19条ほか）。テキスト P181

- E 歯科技工士法に規定する歯科技工士が行う事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、一人親方その他の自営業者として、特別加入をすることができます。本肢は誤りです。なお、同事業の事業主で常時300人以下の労働者を使用し、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者（事業主が法人その他の団体であるときは、代表者）は、中小事業主として、特別加入をすることができます（法33条、則46条の16、46条の17）。テキスト P 189、193

労災保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 社会復帰促進事業として行われるアフターケアは、所定の要件を満たす者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものであり、当該者に対してアフターケア手帳が交付される。
- B 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に規定する派遣先の事業主が労災保険法第46条に規定する報告等の命令の規定による命令に違反して報告をしなかった場合、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- C 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに、所定の事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けるとき若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第22条第1項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報提供を受けるときは、当該報告書の提出は不要とされる。
- D 厚生労働大臣は、労災保険法の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、その求めに応じなければならない。
- E 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命ずることができる。

A3-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 記述のとおりです。なお、所定の要件を満たす者とは、次のいずれかに該当する者です（則28条1項）。 テキストP 173

- ① 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
- ② 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
- ③ ①、②に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者

- B 記述のとおりです。事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が、次のいずれかに該当するときは、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられます（法51条）。 テキストP 218

- ① 報告等の命令の規定による命令に違反して報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、もしくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
- ② 立入検査の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合

- C 「年金たる保険給付の受給権者の定期報告」に関する正しい記述です。**年金たる保険給付の受給権者**は、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに、所定の事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。ただし、次のいずれかに該当するときは、当該報告書の提出を要しないこととされています（則21条1項）。 テキストP 143

- ① 所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき
- ② 厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該報告書と同一の内容を含む**機構保存本人確認情報**の提供を受けることができるとき
- ③ 厚生労働大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により当該報告書と同一の内容を含む**特定個人情報**の提供を受けることができるとき

- D 本肢の資料の提供その他必要な協力は、必ずしも関係行政機関又は公私の団体に義務づけられているものではなく、「**できるだけ**その求めに応じなければならない」と規定されています。本肢は誤りです（法49条の3）。 テキストP 215

- E 行政庁は、保険関係が成立している事業に使用される労働者もしくは保険給付を受け、もしくは受けようとする者に対して、本肢のとおり、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出（「報告等」といいます）もしくは出頭を命じることができます。なお、行政庁は、保険給付の原因である事故を発生させた第三者（派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除きます）に対しても、報告等を命じることができます（法47条）。 テキストP 214

択一式

4章

雇用保険法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【労働編】

雇用保険に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 66歳の者が、令和8年4月1日に、適用事業所A（1週間の所定労働時間10時間）及び適用事業所B（1週間の所定労働時間10時間）に、それぞれ雇用契約の期間を1年間と定めて雇用され、令和8年5月15日に、厚生労働省令で定めるところにより、雇用保険法第37条の5の規定により厚生労働大臣に申し出た場合、令和8年5月15日から高年齢被保険者となることができる。
- B 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が公共職業安定所長の指示する職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進することを目的の1つとしている。
- C 被保険者期間の計算に際し、被保険者が教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、雇用保険法第60条の3第1項に規定する休暇開始日前における被保険者であった期間が、同法第14条第1項に規定する被保険者であった期間に含まれることはない。
- D 適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者又は他の事業主の下で委任関係に基づきその事務を処理する者（雇用関係にない法人の役員等）については、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たすものである場合には、当該雇用によって得る賃金が、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金である場合に限り、被保険者として取り扱う。
- E 雇用保険法第4条第4項において、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうと規定されているが、臨時に支払われるもの及び3か月を超える期間ごとに支払われるものは、これに含まれない。

A4-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「高年齢被保険者の特例」に関する正しい記述です。本肢の者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するため、厚生労働省令で定めるところにより、**厚生労働大臣**に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができます。なお、当該申出をして高年齢被保険者となった者を「特例高年齢被保険者」といいます（雇用保険法（以下「法」とします）37条の5第1項、則65条の7）。

テキスト P33

- ① 2以上の事業主の適用事業に雇用される**65歳以上**の者であること
- ② 一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が**20時間未満**であること
- ③ 2の事業主の適用事業（申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数（**5時間**）以上であるものに限ります）における1週間の所定労働時間の合計が**20時間以上**であること

参考 一の適用事業において、「同一の事業主の適用事業に継続して**31日以上**雇用されることが見込まれない者」に該当すれば、特例高年齢被保険者となることはできません。

- B 「公共職業安定所長の指示する職業に関する教育訓練」とあるのは、「**自ら職業に関する教育訓練**」です。誤りです（法1条）。

テキスト P12

参考 雇用保険の目的には、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることもあります。この目的を達成するため、雇用安定事業及び能力開発事業が行われています。

- C 本肢の場合、原則として、休暇開始日前における被保険者であった期間を除いて被保険者期間の計算を行います。が、**特定教育訓練休暇給付金受給者**に係る被保険者期間の計算においては、当該期間も**含めて**被保険者期間の計算を行います。「休暇開始日前における被保険者であった期間が、同法第14条第1項に規定する被保険者であった期間に含まれることはない」とあるのは、誤りです（法14条2項、60条の4第1項）。

テキスト P77

参考 「特定教育訓練休暇給付金受給者」とは、**教育訓練休暇給付金の支給を受け**、休暇開始日から当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日（休暇開始日から起算して1年を経過する日までに2回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあっては、最後の教育訓練休暇を終了した日）から起算して**6か月**を経過する日までに離職した者のうち、受給資格者以外の者であって、所定の要件に該当するものをいいます。

- D 適用事業の事業主に雇用されつつ**自営業**を営む者又は他の事業主の下で委任関係に基づきその事務を処理する者（雇用関係にない法人の役員等）については、当該適用事業の事業主の下での就業条件が**被保険者となるべき要件を満たすものである場合には、当該雇用によって得る賃金が、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金であるかどうかを問わず**、被保険者として取り扱います。本肢は誤りです（法4条1項、行政手引20352）。

テキスト P31

- E 「賃金」には、臨時に支払われるもの及び3か月を超える期間ごとに支払われるものも**含まれます**。本肢では、これらのものについて「含まれない」としているため、誤りです（法4条4項、行政手引50402）。

テキスト P17

雇用保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 偽りその他不正の行為により雇用調整助成金等の雇用関係助成金の支給を受けた事業主がある場合には、都道府県労働局長は、当該事業主に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
- イ 雇用保険法第8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求をすることができるのは、現に適用事業に雇用されている者に限られず、過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる。
- ウ 事業主は、その雇用する高年齢被保険者が介護休業を開始したときは、当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- エ 行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り帳簿書類の検査をさせることができるが、当該立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- オ 事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときでも、この届出は省略することはできない。

- A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ)
D (イとオ) E (エとオ)

A4-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 「2倍」とあるのは、「**2割**」です。偽りその他不正の行為により**雇用調整助成金**その他の雇用保険二事業の規定により支給される給付金の支給を受けた**事業主**又は事業主団体もしくはその連合団体がある場合には、**都道府県労働局長**は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた**雇用関係助成金**については、当該返還を命ずる額の**2割**に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができます（則140条の3第1項）。 テキスト P249

参考 雇用関係助成金として、雇用調整助成金、早期再就職支援等助成金、65歳超雇用推進助成金、キャリアアップ助成金等が規定されています。

イ 「確認の請求」に関する正しい記述です。被保険者資格の取得・喪失の確認を請求することができるのは、「被保険者又は**被保険者であった者**」です。過去に適用事業に雇用されていた者は、この「被保険者であった者」に該当し得るので、確認の請求を行うことができます（法8条）。 テキスト P41

ウ 提出期限が誤っています。休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書は、介護休業給付金支給申請書の**提出をする日までに**提出しなければならないとされています（則14条の2第1項）。 テキスト P51

エ 「立入検査」に関する正しい記述です。なお、立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないこととされています（法79条1項・2項）。 テキスト P 264

オ 記述のとおりです。被保険者を転勤させたときは、それが同じ公共職業安定所の管轄内であっても、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する**必要があります**（法7条、則13条1項、行政手引21752）。 テキスト P 48

基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。
- B 被保険者が令和8年1月31日に離職し、同年1月1日から1月31日までの期間に賃金支払の基礎になった日数が10日で、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間である場合、当該期間は2分の1か月として被保険者期間に算入される。
- C 月例給の額の4割が支払期日までに支払われなかった月が1か月生じたことにより離職した被保険者は特定受給資格者となることはないが、当該支払われなかった月が3か月連続したことにより離職した場合は特定受給資格者となることがある。
- D 受給資格通知の交付を受けた受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、個人番号カードを提示するとともに、離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。
- E 離職の日の属する月前6か月間の時間外労働の時間数が、それぞれ、45時間、38時間、75時間、70時間、32時間、18時間であったことにより離職した者が受給資格を得たときは、特定受給資格者となる。なお、当該期間に、休日労働は行われていないものとする。

A4-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 本肢の場合、算定基礎期間は2年であるため、所定給付日数は**150日**となります。誤りです。なお、遡及適用期間が延長される者に該当すれば、所定給付日数が240日となりますが、遡及適用期間が延長される者とは、その者に係る被保険者となったことの届出がされておらず、被保険者となったことの確認があった日の2年前よりも前に被保険者の負担すべき保険料の額に相当する額が**賃金から控除されていたことが明らかな時期がある者**です。本肢では、「控除されていたことが明らかでない」とあるため、遡及適用期間が延長される者には該当しません（法22条1項・4項・5項、23条1項）。
テキスト P 100、103

年齢	算定基礎期間	1年未満	1年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上20年未満	20年以上
30歳未満	90日		90日	120日	180日	—
30歳以上35歳未満			120日	180日	210日	240日
35歳以上45歳未満			150日		240日	270日
45歳以上60歳未満			180日	240日	270日	330日
60歳以上65歳未満			150日	180日	210日	240日

- B 本肢の場合、被保険者期間に算入されるときは、「2分の1か月」ではなく「**1か月**」とされます。なお、被保険者であった期間を離職の日からさかのぼって1か月ごとに区切っていき、このように区切られた1か月の期間について、賃金支払の基礎となった日数が**11日以上**あるときは、その1か月の期間を被保険者期間の1か月として計算しますが、「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある期間」が12か月又は6か月に満たない場合には、賃金の支払の基礎となった時間数が**80時間以上**であるときについても、被保険者期間の1か月として計算します（法14条1項・3項）。
テキスト P74
- C 賃金（退職手当を除きます）の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者は、支払われなかった月が1か月だけであっても、特定受給資格者となり得ます。本肢は誤りです（法23条2項、則36条）。
テキスト P69
- D 「受給期間内に再就職した場合の受給手続」に関する正しい記述です。受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に頭出し、その保管する受給資格者証を添えて離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければなりません。当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、受給資格者証を添えるのではなく、**個人番号カードを提示**することとされています（則20条2項）。
テキスト P 107
- E 時間外労働の時間数を理由とする離職の場合、次のいずれかに該当するときに特定受給資格者となります。本肢の場合、①から③のいずれにも該当せず、特定受給資格者には該当しないので、誤りです（法23条2項、則36条）。
テキスト P69～70
- ① 離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか**連続した3か月以上**の期間において労働基準法に規定する労働時間の延長に係る限度時間に相当する時間数（1か月**45時間**）を**超えて**時間外労働及び休日労働が行われたこと
 - ② 離職の日の属する月の前6か月のうちいずれかの月において1か月当たり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと
 - ③ 離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか**連続した2か月以上**の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1か月当たり**80時間を超えて**、時間外労働及び休日労働が行われたこと

基本手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 令和8年3月1日に、被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合において、離職理由による給付制限が行われるとき、当該給付制限により基本手当が支給されない期間は、待期期間の満了後1か月とされている。なお、当該退職した日より前の日には、一度も退職したことがないものとする。
- B 個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わった後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付は行われず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行われない。
- C 広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を受給することができる。
- D 受給資格者（訓練延長給付（公共職業訓練等終了後の延長給付に限る。）、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者を除く。）が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、正当な理由等があるときを除き、その拒んだ日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当は支給されない。
- E 雇用保険法第20条の2に規定する支給の期間の特例の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る者が事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならないとされている。

A4-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 被保険者が**自己の責めに帰すべき重大な理由**によって解雇され、又は**正当な理由がなく自己の都合**によって退職したとき、待期期間の満了後**1か月以上3か月以内**の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当は支給されません。具体的には、正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は、本肢のとおり**1か月**とされます。なお、当該退職した日から遡って5年間のうちに2回以上（離職日を基準とします）、正当な理由なく自己の都合により退職（令和2年10月1日以降のものに限ります）し求職申込みをした者については、当該退職にかかる給付制限期間は**3か月**となります。また、自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された者の給付制限期間は、**3か月**となります（法33条1項、行政手引52205）。
テキスト P118、119

- B 「延長給付の優先順位」に関する正しい記述です。なお、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行われません。つまり、これらの延長給付の優先順位は、

個別延長給付 > 広域延長給付 > 全国延長給付 > 訓練延長給付

となります（法28条1項）。

テキスト P115

参考 地域延長給付については、個別延長給付と同順位なので、広域延長給付や全国延長給付、訓練延長給付に優先します。

- C 本肢の者は、引き続き広域延長給付を受けることができるので、正しいです。なお、延長できる日数の限度は、移転の前後を通じて90日です（法25条2項）。
テキスト P 113

参考 広域延長給付に係る措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であって、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく広域延長給付は支給されません。

- D 職業紹介の拒否・訓練受講の拒否による給付制限が行われる期間は、「**1か月間**」とされています。「1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」とあるのは、誤りです（法32条1項）。

テキスト P117

参考 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、A肢解説のとおり待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、原則として基本手当は支給されません。

- E 記述のとおりです。なお、この申出は、原則として登記事項証明書その他支給の期間の特例の要件を満たす者に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて、受給期間延長等申請書を管轄公共職業安定所の長に提出することによって行うものとされています（則31条の6第3項）。
テキスト P108

求職者給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、当該受給資格に基づく傷病手当が支給されることはないが、当該状態が当該受給資格に係る離職後に生じ、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行った日以後も継続している場合には、傷病手当が支給され得る。
- イ 通所手当は、受給資格者が受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設への通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合に支給され、その支給額は、年額42,500円が限度とされている。
- ウ 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給するものであるが、公共職業安定所長が特に必要と認めるときは、当該公共職業訓練等の受講期間に接する期間について、当該公共職業訓練等の開始前及び終了後の寄宿した日についても支給される。
- エ 傷病手当の支給があったときは、雇用保険法の規定（同法第10条の4及び第34条の規定を除く。）の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当の支給があったものとみなされる。
- オ 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって基本手当の支給の対象となる日について、40日分を限度として支給される。

- A (アとイ) B (アとオ) C (イとウ)
D (ウとエ) E (エとオ)

A4-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 傷病手当の支給要件は、「受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができないこと」とされています。したがって、この記述の場合は、いずれについても傷病手当は支給されません。誤りです（法37条1項、行政手引53002）。
テキスト P122
- イ 「年額42,500円」とあるのは、「月額42,500円」です。なお、支給額の算定方法は通所方法に応じて異なっていますが、通所を常例としない公共職業訓練等を受講する場合の通所手当の月額は、通所のための交通手段（交通機関等又は自動車等）に応じてそれぞれ定める運賃等の額に現に通所した日数を乗じて得た額とします。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とします（則59条）。
テキスト P 126
- ウ 寄宿手当は、公共職業訓練等の受講期間中の日のみ支給されます。この記述の後半の「公共職業安定所長が特に必要と認めるときは、当該公共職業訓練等の受講期間に接する期間について、当該公共職業訓練等の開始前及び終了後の寄宿した日についても支給される」という規定は設けられていません。誤りです（法36条2項、行政手引52901）。
テキスト P127
- エ 「傷病手当」に関する正しい記述です。なお、支給日数は、その者の所定給付日数からすでに支給された基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度とします（法37条6項）。
テキスト P 124
- オ 「受講手当」に関する正しい記述です。なお、支給額は日額500円とされており、公共職業訓練等を受講しない日、待期期間中の日、給付制限期間中の日、傷病手当の支給対象の日には、支給されません（法36条1項、則57条1項）。
テキスト P126

求職者給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 日雇労働求職者給付金の日額は、所定の区分に応じ、それぞれに定める額とされていて、前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料が24日分以上であるときは、6,200円である。
- B 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等（その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。）を受ける場合には、特例一時金を支給せず、その者を一般の受給資格者とみなして公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、一般の受給資格者に対する求職者給付（基本手当、傷病手当、技能習得手当及び寄宿手当）が支給される。
- C 高年齢求職者給付金の額の算定に当たり、高年齢受給資格者の賃金日額は、その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者とみなした場合に適用されることとなる賃金日額の上限額を超えるときは、その額を当該高年齢受給資格者の賃金日額とする。
- D 高年齢求職者給付金は、高年齢受給資格者が当該高年齢求職者給付金の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。
- E 特例一時金は、特例受給資格者が失業中に自己の労働により収入を得た場合には、その得た額によっては、減額して支給されることがある。

A4-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 日雇労働求職者給付金の日額は、次のとおりです。本肢の場合、第1級給付金として**7,500円**が支給されます。誤りです（法48条）。 テキスト P 151

日雇労働求職者給付金の区分	日額
第1級給付金	7,500円
第2級給付金	6,200円
第3級給付金	4,100円

- B 本肢の場合、**傷病手当は支給されません**。なお、特例受給資格者が一般の受給資格者に対する求職者給付（基本手当、技能習得手当及び寄宿手当）を受給するには、次の要件を満たす必要があります（法41条1項、行政手引56401）。 テキスト P142

- ① 特例一時金の支給を受けておらず、かつ、受給期限が経過していないこと
- ② 公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講すること
- ③ 公共職業訓練等の期間が30日（当分の間は40日）以上2年以内であること

- C 高年齢求職者給付金の額の算定に係る賃金日額については、**30歳未満の受給資格者**について定められた上限額が適用されます。本肢のように、高年齢受給資格者を基本手当に係る受給資格者とみなして賃金日額の上限額を適用するものではありません。誤りです（法37条の4第2項）。 テキスト P134

- D 高年齢求職者給付金には、基本手当の待期の規定が準用されています。そのため、高年齢受給資格者が当該高年齢求職者給付金の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は、本肢のとおり、高年齢求職者給付金は支給されません。なお、未支給の基本手当の請求手続、基本手当の給付制限の規定も、高年齢求職者給付金について準用されています（法37条の4第6項）。 テキスト P135

参考 一の高年齢受給資格について失業の認定は1回だけ行われ、失業の認定日に失業の状態であればよいこととされています。

- E 基本手当の規定のうち、待期、未支給の基本手当の請求手続、給付制限の規定は、特例一時金について準用されていますが、基本手当の規定のうち自己の労働により収入を得た場合の減額の規定は準用されていません。つまり、本肢の場合、減額されることはないのので、誤りです（法40条4項、行政手引55357）。 テキスト P142

就職促進給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 再就職手当の額は、基本手当日額に基本手当の支給残日数に相当する日数に10分の6（その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の4分の3以上であるものにあつては、10分の7）を乗じて得た数を乗じて得た額とされている。
- B 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び移転料の5種類とされており、受給資格者等が公共職業安定所等の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。
- C 基本手当の受給資格者が、待期間が経過する日前に雇入れをすることを約した事業主に雇用されたときは、再就職手当は支給されない。
- D 就業促進定着手当の支給を受けようとする者は、同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から起算して6か月目に当たる日の翌日から起算して2か月以内に、就業促進定着手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- E 求職活動関係役務利用費に係る求職活動支援費支給申請書の提出は、原則として失業の認定を受ける日にしなければならないが、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者にあつては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用した日の翌日から起算して2か月以内に行うものとされている。

A4-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 再就職手当の額は、次表のとおりです。本肢では「**3分の2**」であるべきところが「4分の3」とされているので、誤りです（法56条の3第3項2号）。テキスト P158

支給残日数	支給額
所定給付日数の 3分の1以上3分の2未満	基本手当日額 × 支給残日数 × 6 / 10
所定給付日数の 3分の2 以上	基本手当日額 × 支給残日数 × 7 / 10

- B 移転費の種類は、次に掲げる**6種類**とされています。5種類ではないので、本肢は誤りです（法58条1項、則87条1項）。テキスト P166

- ① 鉄道賃
- ② 船賃
- ③ 航空賃
- ④ 車賃
- ⑤ 移転料
- ⑥ 着後手当

- C 「待期期間が経過する日前」とあるのは、「**求職の申込みをした日前**」です。なお、再就職手当においては、「雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと」が支給要件の1つとされています（法56条の3第1項、則82条1項）。テキスト P157

- D 「就業促進定着手当の支給申請手続」に関する正しい記述です。就業促進定着手当は、同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて**6か月以上雇用**されることが支給要件の1つとされているので、その後でなければ支給申請を行うことができません（則83条の4第1項）。テキスト P162

ポイント 就業促進定着手当は、同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて**6か月以上雇用**される者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものに対して、基本手当日額に基本手当の支給残日数に相当する日数に10分の2を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を支給するものです。

- E 「2か月以内」とあるのは、「**4か月以内**」です。なお、受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）支給申請書に原則として所定の書類及び受給資格者証等を添えて（受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して）管轄公共職業安定所の長に提出しなければなりません（則100条の8第3項）。テキスト P172

教育訓練給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 教育訓練給付金の額の算定に係る支給率は100分の20以上100分の80以下の範囲内において厚生労働省令で定める率とされており、具体的には教育訓練給付金支給対象者の区分に応じて、「100分の20」、「100分の40」、「100分の50」、「100分の70」又は「100分の80」のいずれかとなる。
- B 一般教育訓練給付金の支給額を算定する際の「教育訓練の受講のために支払った費用の額」に含まれる受講料は、受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費であって、最大2年分とされている。
- C 教育訓練給付金支給対象者が基準日前3年の期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときであっても、教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えている場合には、教育訓練給付金が支給される。
- D 教育訓練休暇給付金は、基本手当と同様に、教育訓練休暇給付金支給対象者の年齢、理由及び就職が困難な者であるかどうかによって所定給付日数の差が設けられている。
- E 10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練に係る教育訓練給付を受給した専門実践教育訓練の基準日を起点として10年を経過するまでの間で開始した専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の合計額は、当該専門実践教育訓練の期間を問わず、192万円が限度となる。

A4-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 記述のとおりです。教育訓練給付金の額の算定に係る支給率は、次表のとおりです（法60条の2第4項、則101条の2の7）。 テキスト P182～183

教育訓練給付金支給対象者の区分		支給率
①	一般教育訓練を受け、修了した者	100分の20
②	特定一般教育訓練を受け、修了した者	100分の40
③	特定一般教育訓練を受け、修了した者（資格取得＋就職・雇用）	100分の50
④	専門実践教育訓練を受け、修了した者（当該専門実践教育訓練を受けている者を含み、⑤に該当する者を除きます）	100分の50
⑤	専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者又は雇用されている者	100分の70
⑥	⑤に該当し、かつ、賃金上昇	100分の80

- B 「2年分」とあるのは、「1年分」です。なお、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等については、当該受講料には含まれません（法60条の2第4項、則101条の2の2第1項、101条の2の6、行政手引58014）。 テキスト P181
- C 教育訓練給付金は、次のいずれかに該当するときは支給されません。本肢の教育訓練給付金支給対象者は②に該当するため、教育訓練給付金は支給されないので、誤りです（法60条の2第5項、則101条の2の9、101条の2の10）。 テキスト P186
- ① 教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えないとき
- ② 教育訓練給付金支給対象者が基準日前3年の期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき
- D 教育訓練休暇給付金は、受給期間における教育訓練休暇取得の認定を受けた日について、所定給付日数を上限に支給され、教育訓練休暇給付金の所定給付日数は、教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする一般被保険者の教育訓練休暇開始日の前日における被保険者であった期間（算定基礎期間）に基づき決定されます。そして、基本手当とは異なり、教育訓練休暇給付金支給対象者が年齢、理由及び就職が困難な者であるかどうかによる所定給付日数の差はありません。本肢は誤りです（法60条の3第6項、行政手引56714）。 テキスト P100、194
- E 本肢の「10年」を支給限度期間といい、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金は、一の支給限度期間ごとに支給する額は、原則として192万円が限度とされていますが、長期専門実践教育訓練（法令上最短4年の専門実践教育訓練（専門職大学等、管理栄養士の養成課程））を受講している者であって、所定の要件を満たす者については、「256万円」が限度とされています。したがって、「専門実践教育訓練の期間を問わず」とあるのは、誤りです（法60条の2第4項、則101条の2の8、行政手引58215）。 テキスト P184、186

雇用継続給付又は育児休業等給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 一般被保険者又は高年齢被保険者（この問において、「被保険者」という。）の弟は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合に限り、介護休業給付金の支給に係る対象家族となる。
- B 被保険者が、雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業であっても、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業の回数が2回目までであれば、出生時育児休業給付金は、支給される。
- C 育児休業給付の受給資格者でない者に出生後休業支援給付金が支給されることはない。
- D 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書に原則として雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票・所定労働時間短縮開始時賃金証明票、賃金の支払状況及び賃金の額を証明する書類等を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、当該申請書を事業主を経由して提出することもできる。
- E 育児時短就業給付金の額は、一支給対象月について、当該支給対象月に支払われた賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の80に相当する額未満であるときは、当該支給対象月に支払われた賃金の額に100分の10を乗じて得た額とされる。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。

A4-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「被保険者の弟」は、被保険者が同居し、かつ、扶養していなくとも対象家族の範囲に含まれます。誤りです。なお、対象家族を介護するための休業をするときは、介護休業給付金の支給対象となります（法61条の4第1項、則101条の17）。
テキスト P212、213

【対象家族】

- ① 被保険者の配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます）、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫
- ② 配偶者の父母

- B 被保険者が出生時育児休業について出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金は支給されません。本肢は②に該当するにもかかわらず、「支給される」としているのが、誤りです（法61条の8第2項）。
テキスト P234

- ① 同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以後の出生時育児休業
- ② 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業

- C 出生後休業支援給付金は、事実上育児休業給付の受給資格者に対して追加的に支給する給付金なので、本肢のとおり、育児休業給付の受給資格者でない者には出生後休業支援給付金は支給されません（法61条の10、行政手引60001）。
テキスト P236

参考 出生後休業支援給付は、出生時育児休業給付金及び育児休業給付金から成る育児休業給付とは別の給付ですが、育児休業給付と同様に、被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます）が、算定対象休業において、原則として、当該休業を開始した日前の2年間にみなし被保険者期間（賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月又は当該休業を開始した日前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上ある完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月）が通算して12か月以上なければ受給資格者とならないことから、育児休業給付の受給資格者でない者に出生後休業支援給付金が支給されることはありません。

- D 支給申請は、原則として「事業主を経由して」行うものとされていて、それがやむを得ない理由のため困難であるときに限り、事業主を経由しないで提出することができます。本肢は誤りです。なお、育児休業給付金の支給申請は、支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに行わなければなりません（則101条の30第1項）。
テキスト P 231

- E 「100分の80」とあるのは、「100分の90」です。育児時短就業給付金の額は、一支給対象月について、当該支給対象月に支払われた賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の90に相当する額未満であるときは、当該支給対象月に支払われた賃金の額に100分の10を乗じて得た額とされます。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とされます（法61条の12第6項）。
テキスト P242

雇用保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 被保険者の資格の取得又は喪失の確認に関する処分について雇用保険審査官に対して審査請求をしている者は、当該審査請求をした日の翌日から起算して2か月を経過しても当該審査請求について決定がないときは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる。
- B 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合において、当該不正受給が、事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告又は証明をしたためになされたものであるときは、当該事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者は、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- C 政府が、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に規定する継続雇用制度の導入、同法第10条の2第4項に規定する高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長する事業主等に対して、必要な助成及び援助を行う事業に要する費用は、事業主負担分の保険料により賄われている。
- D 雇用保険法第64条の2において、「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、職業能力開発の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」と、事業における留意事項を規定している。
- E 国庫は、原則として、職業訓練受講給付金の支給に要する費用の2分の1に相当する額を負担することとされているが、令和6年度から令和8年度までの各年度においては、当該負担額の100分の10に相当する額を負担する。

A4-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「2か月」とあるのは「**3か月**」です。なお、本肢の決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができるので、処分の取消しの訴えを提起することができます（法69条2項ほか）。
テキスト P259
- B 本肢の場合、「政府は、事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる」とされています。不正受給に関与したことについて、直接的な罰則の規定は設けられていないので、誤りです。なお、事業主が被保険者資格に関して偽りの届出をした場合などには、罰則が科されます（法10条の4第2項、83条）。
テキスト P61、265
- C 本肢の事業は**雇用保険二事業**の1つである**雇用安定事業**の一環として行われているもので、**就職支援法事業**以外の雇用保険二事業には、国庫負担はなく、記述のとおり、事業主が負担する保険料で賄われます。なお、国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用（職業訓練受講給付金の支給に要する費用を除きます）を負担することとされており、就職支援法事業は、**能力開発事業**の一環として行われています（法62条1項、66条、68条）。
テキスト P247、257、258
- D 「職業能力開発の向上」とあるのは、「**労働生産性の向上**」です。事業における留意事項は、雇用保険二事業の理念として、「労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」旨を明記した規定です（法64条の2）。
テキスト P252
- E 国庫は、当分の間、職業訓練受講給付金の支給に要する費用について、次表の負担割合による国庫の負担額の**100分の55**に相当する額を負担することとされています。令和6年度から令和8年度までの各年度において、本来の負担額の100分の10に相当する額を負担することとされているのは、雇用継続給付（介護休業給付金に限ります）の支給に要する費用です。本肢は誤りです（法66条1項、附則13条1項）。
テキスト P256～257

給付等の区分	原則的な国庫負担の割合
雇用継続給付（介護休業給付金に限ります）	8分の1
育児休業給付	8分の1
職業訓練受講給付金	2分の1

択一式

5章

労働保険徴収法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【労働編】

労働保険の保険料の徴収等に関する法律（以下「労働保険徴収法」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 労働保険に関する事務（以下「労働保険関係事務」という。）のうち、労働保険事務組合としての認可、業務の廃止及び当該認可の取消しに係る規定による事務は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとされている。
- B 労働協約によって支給が義務づけられている退職時に支払われる退職金は、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額に算入されず、事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものも同様である。
- C 労働保険料の徴収等に関する処分不服がある場合、労働保険徴収法においては特段の規定が設けられていないことから、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。
- D 事業主は、代理人を選任し、又は解任したときは、所定の事項を記載した届書により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
- E 国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等をそれぞれの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。

A5-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「事務の所轄」に関する正しい記述です。なお、労働保険徴収法に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができます。この規定に基づき、労働保険事務組合としての認可、業務の廃止及び当該認可の取消しに係る厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されています（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（以下「法」とします）45条の2、則1条2項）。
テキスト P20
- B 労働者の在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合の退職金については、労働の対償としての性格が明確であり、労働者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しますが、退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、本肢のとおり、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に**算入しません**（法2条2項、平15.10.1基徴発1001001号）。
テキスト P15
- C 記述のとおりです。労働保険徴収法には、不服申立ての規定は設けられていません。なお、労働保険料の徴収等の処分に不服があった場合は、行政不服審査法の規定に基づき**厚生労働大臣に審査請求**をすることができます（行政不服審査法ほか）。
テキスト P158
- D 「事業主の代理人」に関する正しい記述です。なお、事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができます（則73条2項）。
テキスト P 160
- E 「都道府県及び市町村の行う事業」は、二元適用事業とされていますが、「国の行う事業」については、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないので、二元適用事業とはされません。誤りです（法39条1項）。
テキスト P18、19

労働保険の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 暫定任意適用事業に該当する事業を開始した事業主は、当該事業について任意加入しないのであれば、労働保険徴収法に規定する届出を行う必要はない。
- B 雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業所に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請義務が生じ、当該申請をしない場合には罰則が科される。
- C 労働保険関係事務は、官署支出官が行う還付金の還付に関する事務を除き、一定の区分に従い、都道府県労働局長、労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行うことになっており、例えば、一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業（雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業を除く。）に係るものは、労働基準監督署長が行う。
- D 農業の事業（特定の危険有害作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するものと並びに特定農業機械作業従事者及び一定の危険又は有害な作業を行う一定規模以上の農業の個人事業主等が特別加入した場合における当該事業を除く。）で、労働者を常時4人使用する民間の個人事業主は、使用する労働者2名の同意があるときには、労災保険の任意加入の申請をしなければならない。
- E 継続事業のうち労災保険の保険関係及び雇用保険の保険関係が成立している一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないものの事業主は、当該保険関係の成立した日から10日以内に所定の事項を記載した届書（以下「保険関係成立届」という。）を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、保険関係成立届に併せて、健康保険法施行規則の規定による新規適用届及び厚生年金保険法施行規則の規定による新規適用届を提出する場合には、所轄公共職業安定所長を経由することができる。

A5-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 記述のとおりです。なお、任意加入する場合は、任意加入申請書を所轄都道府県労働局長へ提出しなければなりません（法4条の2ほか）。テキスト P25

B 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をしなければならない場合において申請をしないときは、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられます。本肢は正しいです（法附則2条3項、7条1項）。テキスト P28、162

参考 労災保険の任意加入の申請をしなければならない場合に、事業主が申請をしなかったとしても、罰則は適用されません。

C 一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業に係るもののうち、雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業に係るものは**公共職業安定所長**が行いますが、それ以外の事業に係るものは「**労働基準監督署長**」が行うので、本肢は正しいです。なお、労働保険関係事務のうち、労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、都道府県労働局歳入徴収官が行います（則1条1項）。テキスト P20

	労働基準監督署長が行う事務	公共職業安定所長が行う事務
一元適用事業	労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業に係るもの（右記の事業に係るものを除きます）	- 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業に係るもの - 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業のうち、雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業に係るもの
二元適用事業	労災保険に係る保険関係が成立している事業に係るもの	雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係るもの
保険関係	労災保険に係る保険関係のみに係るもの	雇用保険に係る保険関係のみに係るもの

D 農業の事業で、労働者を常時4人使用する民間の個人事業は、労災保険暫定任意適用事業となります。この事業において、その使用される労働者の過半数が希望するときは、事業主に任意加入の申請義務が生じます。つまり、本肢の場合であれば、**3人以上**の労働者が希望したときに申請義務が生じるので、誤りです（整備法5条2項、整備令17条ほか）。テキスト P28

E 本肢の事業に係る保険関係成立の届出は、保険関係成立届を当該保険関係の成立した日から**10日以内**に**所轄労働基準監督署長**に提出することによって行うこととされており、当該保険関係成立届の提出に併せて、健康保険法施行規則の規定による新規適用届及び厚生年金保険法施行規則の規定による新規適用届を提出する場合には、記述のとおり、**所轄公共職業安定所長**を経由することができます（法4条の2第1項、則4条2項、78条2項）。テキスト P20、25、161

参考 本肢の場合、**年金事務所**を経由して提出することもできます。

有期事業の一括に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 一括有期事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
- B 一括有期事業の事業主は、一括の対象となるそれぞれの事業を開始したときは、保険関係成立届をそれぞれの事業を開始した日から10日以内に所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- C 一括された事業の規模が拡大し、当初請負金額（消費税等相当額を除く。以下同じ。）が1億6,000万円であった建設の事業について、当該額が1億8,000万円に増額した場合は、有期事業の一括の要件を満たさなくなるため、新たに独立の有期事業として扱われる。
- D 有期事業の一括は、対象となる個々の事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われることが要件とされるが、いずれの事業も行われていない期間がある場合、その期間の直前の事業の終了日と次の事業の開始日とが一の年度内にあるときは、その期間を含めて有期事業の一括に係る保険関係が成立する。
- E 有期事業の一括がなされるためには、原則としてそれぞれの事業に係る労働保険料の納付事務が一の事務所で取り扱われなければならないが、機械装置の組立て又は据付けの事業については、それぞれの事業ごとに事業主が指定する事務所で保険料の納付事務を取り扱うことが認められている。

A5-3

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
Time	分 秒	Time	分 秒	Time	分 秒	Time	分 秒	Time	分 秒

- A 「一括有期事業についての報告」に関する正しい記述です。なお、一括有期事業報告書（所定の事項を記載した報告書）は、確定保険料申告書とあわせて提出することとなります（則34条、平30.11.30基発1130第2号）。
テキスト P37
- B 一括有期事業を開始したときは、通常の事業を開始したときと同様に、保険関係の成立した日から10日以内に保険関係成立届の提出が必要となりますが、一度提出すれば、一括の対象となる個々の事業を開始するつど提出する必要はありません。誤りです（法4条の2第1項、7条ほか）。
テキスト P25、37
- C 一括された個々の事業については、その後、事業の規模に変更等があった場合でも当初の一括扱いによることとし、新たに独立の有期事業としては取り扱われません。本肢は誤りです。なお、当初独立の有期事業として保険関係が成立した事業は、その後、事業の規模に変更等があった場合でも、一括扱いの対象にはなりません（法7条、則6条1項、昭40.7.31基発901号）。
テキスト P36、37
- D 有期事業の一括は、対象となる個々の事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われていなければなりません。この「他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われる」とは、2以上の事業が**時期的に多少なりとも重複して行われている**ことをいうので、本肢後段のように、事業が行われていない期間がある場合、その期間は有期事業の一括に係る保険関係は成立しません。誤りです（法7条、昭40.7.31基発901号）。
テキスト P36
- E 機械装置の組立て又は据付けの事業についても、他の種類の建設の事業と同様に、それぞれの事業に係る保険料の納付事務が**一の事務所**で取り扱われなければならない、本肢のような例外はありません。誤りです（法7条、則6条2項）。
テキスト P36

保険関係の一括に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 事業主が同一人である2以上の事業（有期事業以外の事業に限る。）であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものであっても、法律上当然に保険関係の一括の効果が生ずるものではなく、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときに、その効果が生ずることとされている。
- B 継続事業の一括の規定による指定を受けるためには、一の事業主が行う事業について、その一部のみを一括の対象とすることはできず、当該事業主が行うすべての事業を対象としなければならない。
- C 労働保険徴収法第9条の規定により一括された事業で、指定事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、「継続被一括事業名称・所在地変更届」を提出しなければならない。その提出先は指定事業に係る所轄都道府県労働局長である。
- D 請負事業の一括が行われる場合において、下請負人の請負に係る事業の請負金額が1億8,000万円以上であることにより、下請負人を事業主とする場合の認可申請書については、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- E 請負事業の一括について、数次の請負による建設の事業で、労災保険に係る保険関係が成立している事業は、当該事業の規模、予定される期間の長短にかかわらず、法律上当然に保険関係が一括される。

A5-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 記述のとおりです。継続事業の一括を行うには、その要件を満たす場合であっても、指定を受けることを希望する事業に係る都道府県労働局長に継続事業一括申請書を提出することによって申請し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。なお、認可に係る権限は、都道府県労働局長に委任されています（法9条、則10条）。 テキスト P42、43

参考 継続事業の一括の要件

次の①から④の要件すべてに該当していなければなりません。

- ① 2以上の事業の事業主が同一人であること
- ② それぞれの事業が継続事業であること
- ③ それぞれの事業が次のいずれか一つのみに該当するものであること
 - (1) 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
 - (2) 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
 - (3) 一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業
- ④ それぞれの事業が、事業の種類（労災保険率表における事業の種類）を同じくしていること

- B 一括される事業の範囲については、必ずしもすべての事業を対象としなければならないものではなく、その**一部のみ**を継続事業の一括の**対象とすることもできます**。本肢は誤りです（法9条、昭40.7.31基発901号）。 テキスト P 43

- C 記述のとおりです。「継続被一括事業名称・所在地変更届」の提出先は、指定事業に係る所轄都道府県労働局長です（則10条4項、平30.11.30基発1130第2号）。 テキスト P45

- D 「下請事業の分離」に関する正しい記述です。下請負事業の分離に係る認可申請は、原則として保険関係が成立した日の翌日から起算して**10日以内**に、「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出することにより行います。なお、下請負人を元請負人とみなすには、下請負人の事業について、次のいずれかに該当する事業でなければなりません（法8条2項、則8条、9条）。 テキスト P40、41

- ① 概算保険料に相当する額が160万円以上であること
- ② 請負金額（消費税等相当額を除きます）が**1億8,000万円以上**であること

- E 記述のとおりです。請負事業の一括の対象となる事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業のみであって、事業規模等の要件はありません。なお、立木の伐採の事業や船舶製造の事業などは、対象となりません（法8条1項、則7条）。 テキスト P39

労働保険料等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 労働保険徴収法第9条の規定により一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象とする。
- イ 有期事業（当該事業には特別加入者はいないものとする。）の事業主が納付すべき概算保険料の額は、当該事業の開始から終了までの期間において使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した額とされる。
- ウ 労災保険率の適用において、労働者派遣事業における事業の種類は、原則として「その他各種事業」に該当するものとされ、派遣労働者の派遣先の事業内容等は考慮されない。
- エ 労働保険料は、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料の6種類である。
- オ 継続事業において、保険年度中途に新たに第1種特別加入者となった者に係る保険料算定基礎額については、月割で計算されるが、この場合、特別加入期間に1か月未満の端数がある場合には、これを切り捨てて計算する。

- A （アとイ） B （イとウ） C （ウとエ）
- D （ウとオ） E （エとオ）

A5-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 有期事業の一括により一括された個々の事業のうち、保険年度の末日において終了していないものは、賃金総額が確定していないことから、その保険年度の確定保険料の対象には含めず、記述のとおり、次の保険年度の概算保険料の対象とされます（昭40.7.31基発901号）。 テキスト P98
- イ 有期事業には継続事業のような年度更新の仕組みはありません。そのため、有期事業に係る概算保険料の額は、記述のとおり、その事業の全期間を対象として算定された賃金総額の見込額に基づいて計算されます（法15条2項）。 テキスト P76
- ウ 労災保険率の適用において、労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の**派遣先での作業実態**に基づき決定されます。必ずしも「その他の各種事業」に該当するものとされるわけではないので、誤りです（労働保険徴収法施行令、平28.2.29基発0229第2号）。 テキスト P53
- エ 労働保険料は、記述のとおり、全部で6種類です。なお、特例納付保険料とは、雇用保険法に規定する遡及適用期間が延長される者に係る保険料です（法10条2項）。 テキスト P48
- オ 保険年度の中に、新たに加入した特別加入者の保険料算定基礎額は、月割で計算をし、1か月に満たない期間が生じるときは、端数処理をして**1か月に切り上げて**計算を行います。「切り捨て」とあるのは、誤りです（法13条、則21条1項）。 テキスト P63～64

労働保険徴収法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 雇用保険率は、失業等給付費等充当徴収保険率、雇用継続給付費充当徴収保険率、育児休業給付費充当徴収保険率及び二事業費充当徴収保険率を合計して得た率である。
- B 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
- C いわゆるメリット制において、メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額に、複数業務要因災害に関する保険給付の額は含まれるが、当該保険給付の額は、労災保険法の規定により複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する給付基礎日額を用いて算定されることから、給付の原因となる事由が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り含むこととされている。
- D 雇用保険法第6条第5号に規定する船員が雇用される事業の失業等給付費等充当徴収保険率は、労働保険徴収法第12条第4項第1号に掲げる事業以外の一般の事業と同一の率が適用されるので、令和8年度においては1000分の6とされている。
- E 厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業（同法第63条に規定するものに限る。）に要する費用との差額を雇用安定資金に加減した額が、労働保険徴収法第12条第10項に定める要件に該当するに至った場合、二事業費充当徴収保険率を1年間、その率から1000分の1.5の率を控除した率に変更するものとされている。

A5-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 雇用保険率は、失業等給付費等充当徴収保険率、育児休業給付費充当徴収保険率及び二事業費充当徴収保険率を合計して得た率です。「雇用継続給付費充当徴収保険率」というものではありません（法12条4項）。 テキスト P 56
- B 「業務災害及び通勤災害に係る災害率」とあるのは、「業務災害、**複数業務要因災害**及び通勤災害に係る災害率」です（法12条2項）。 テキスト P53
- 参考** 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされています。
- C メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額に、**複数業務要因災害に関する保険給付の額は含まれない**ので、誤りです。なお、複数事業労働者に対して行う**業務災害に関する保険給付は**、複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を**合算した額**を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する給付基礎日額を用いて算定されますが、メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額に含めるのは、**給付の原因となる事由が発生した事業場**における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限られています（法12条3項、則18条3項）。 テキスト P108、109
- D **船員が雇用される事業**の雇用保険率は、本肢のとおり、一般の事業と同一の率が適用されます（法12条4項、令8.3.12厚労告84号）。 テキスト P57
- E 「1000分の1.5」とあるのは、「**1000分の0.5**」です。厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業率に係る保険料徴収額（「二事業費充当徴収保険料額」といいます）と雇用保険二事業（就職支援法事業を除きます）に要する費用との差額を雇用安定資金に加減した額が、二事業費充当徴収保険料額の1.5倍に相当する額を超える場合は、二事業費充当徴収保険率を1年間、その率から**1000分の0.5**の率を控除した率に変更するものとされています（法12条6項・10項）。 テキスト P60
- 参考** 上記の規定による雇用保険率の変更が行われる場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、二事業費充当徴収保険率を、上記の規定により変更された率から**1000分の0.5**の率を控除した率に変更することができます。

労働保険徴収法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A いわゆる有期事業のメリット制の適用を受けることができる立木の伐採の事業は、確定保険料の額が40万円以上であるか、又は、請負金額が1億1,000万円以上の場合に限られている。
- B 労働保険徴収法第12条第3項において、メリット制の適用要件の1つとして、「連続する3保険年度中の各保険年度の3月31日において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過している事業であること」が掲げられている。
- C 令和8年4月1日に保険関係が成立した一定の要件を満たす継続事業の事業主（労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないものとする。）が、令和8年度の概算保険料の延納を申請した場合、当該概算保険料の納期限は、第1期は同年7月10日、第2期は同年10月31日、第3期は翌年1月31日である。
- D 事業主は、現実に支払った賃金の総額が概算保険料申告書により申告した賃金総額の見込額の2倍を超え、かつ、現実に支払った賃金に基づいて算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料との差額が13万円以上に至ったときは、当該至った日から30日以内に増加概算保険料を納付しなければならない。
- E 前年度から引き続き保険関係が成立している継続事業（労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないものとする。）について、概算保険料の認定決定に係る通知が11月1日にあった場合において、当該額を延納するときの最初の期の納付額は、その納期限が属する期以前の各期分の概算保険料額の合計額なので、11月16日までに、第1期（4月1日から7月31日まで）と第2期（8月1日から11月30日まで）分の概算保険料を納付し、翌年1月31日までに本来の第3期（12月1日から翌年3月31日まで）分の概算保険料を納付することになる。

A5-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 本肢の内容は**建設の事業**に係る要件なので、誤りです。立木の伐採の事業において有期事業のメリット制の適用を受けるための要件は、「確定保険料の額が40万円以上である事業であること」又は「**素材の生産量が1,000立方メートル以上**であること」とされています（法20条1項、則35条1項）。

テキスト P114

- B 「各保険年度の」とあるのは、「**最後の保険年度**に属する」です。なお、この事業継続要件のほか、適用要件として「連続する3保険年度中の各保険年度において次の①から③のうちいずれかに該当する事業であること」及び「連続する3保険年度間の収支率が100分の85を超え又は100分の75以下であること」が掲げられています（法12条3項）。

テキスト P 107

① 100人以上の労働者を使用する事業

② 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの

③ 一括有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの

- C 4月1日から5月31日までの間に保険関係が成立した場合、概算保険料を3期に分けて延納することができますが、この場合、第1期の納期限は、保険関係が成立した日の翌日から起算して**50日以内**なので、本肢の場合は「5月21日」となります。「7月10日」ではないので、誤りです。なお、第2期及び第3期の納期限については記述のとおりです（法18条、則27条）。

テキスト P88

	各期の区分	納期限
第1期	保険関係成立日～7月31日	成立の日の翌日から起算して 50日以内
第2期	8月1日～11月30日	10月31日
第3期	12月1日～翌年3月31日	翌年1月31日

- D 増加概算保険料は、「現実に支払った賃金の総額」ではなく、「**賃金総額の見込額**」が概算保険料申告書により申告した賃金総額の見込額の2倍を超え、かつ、増加後の概算保険料の額と既に納付した概算保険料との差額が13万円以上に至ったときに、**賃金総額の増加が見込まれた日**から30日以内に納付しなければなりません。本肢は誤りです（法16条、則25条1項）。

テキスト P84、85

- E 「認定決定に係る概算保険料の延納」に関する正しい記述です。認定決定に係る概算保険料の最初の期の納期限は、認定決定に係る通知を受けた日の翌日から起算して**15日以内**となります。また、本肢の場合、最初の期の納期限において、本来の第1期及び第2期の納期限を経過しているため、最初の期の納期限（11月16日）までに、本来の第1期分と第2期分の概算保険料を納付することとなります（法18条、則29条）。

テキスト P92、93

労働保険徴収法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、賃金の日額に応じて定められており、賃金の日額が11,300円以上の場合の印紙保険料の額は、196円とされている。
- B 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者を使用する日ごとに、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することによって、その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
- C 一般の事業における令和8年度の雇用保険率は、令和7年度の雇用保険率より引き下げられ、1000分の13.5である。
- D 事業主は、労働保険徴収法の規定に基づき、労働保険料のうち被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができ、この場合において、事業主は、文書又は口頭により、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
- E 一括有期事業を含む継続事業の事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときは、その不足額を確定保険料申告書に添えて、次の保険年度の6月1日から50日以内に納付しなければならない。

A5-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「196円」とあるのは、「**176円**」です。印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、賃金の日額に応じて、次表のとおりです（法22条1項）。 テキスト P120

等級	賃金の日額	印紙保険料の額
第1級	11,300円以上	176円
第2級	8,200円以上11,300円未満	146円
第3級	8,200円未満	96円

- B 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に**賃金を支払う都度**、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することによって、その者に係る印紙保険料を納付しなければなりません。「その者を使用する日ごと」ではないので、誤りです。なお、日雇労働被保険者の賃金について、一定の期間又は数日分を一度に支払う場合には、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の日雇労働被保険者手帳における該当日欄に貼付し、消印すればよいことになっています（法23条1項・2項、則40条1項）。 テキスト P122

- C 「雇用保険率」に関する正しい記述です。令和7年度と令和8年度の雇用保険率は、次表のとおりです（法12条4項）。 テキスト P56

	一般の事業	農林水産の事業 清酒製造の事業	建設の事業
令和7年度	1000分の 14.5	1000分の 16.5	1000分の 17.5
令和8年度	1000分の 13.5	1000分の 15.5	1000分の 16.5

- D 事業主は、賃金から被保険者が負担すべき労働保険料を控除することができますが、その場合、**労働保険料控除に関する計算書**を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければなりません。つまり、控除額を口頭で伝えることでは足りません。誤りです（法32条1項）。 テキスト P141

参考 賃金からの控除を行う場合には、事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければなりません。

- E 「50日以内」とあるのは、「**40日**以内」です。なお、不足額がない場合、事業主は確定保険料申告書のみを、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出します。また、概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合も、事業主は確定保険料申告書を提出します。その上で、その超える額は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収金等に充当されるか、事業主に還付されます（法19条1項・3項）。 テキスト P 96、101

労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 事業主は、労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務を労働保険事務組合に委託することができず、印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務も労働保険事務組合に委託することができない。
- イ 労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、所定の事項を記載した申請書を10月15日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
- ウ 労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる事業主には、地域的範囲の制限が設けられておらず、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。
- エ 労働保険事務組合又は労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から2年間保存しなければならない。
- オ 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知について、これを労働保険事務組合に対してすることができるが、還付金の還付については、労働保険事務組合に対してすることはできず、当該事業主に対して直接行わなければならない。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A5-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができます。この記述は誤りです（法33条1項、平12.3.31発労徴31号）。 テキスト P149

ポイント

委託できない労働保険事務

- ① 印紙保険料に関する事項の事務手続及びその代行
- ② 労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
- ③ 雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
- ④ 雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行

イ 報奨金の交付の申請は、記述のとおり、労働保険事務組合報奨金交付申請書を**10月15日まで**にその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することにより行います（報奨金省令2条）。 テキスト P155

ウ 記述のとおりです。労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができます（法33条1項、平12.3.31発労徴31号）。 テキスト P148

参考

労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる事業主について、令和元年度までは地域的制限がありました。現在はありません。

エ 「2年間」とあるのは、「**3年間**（雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、**4年間**）」です。なお、備付けが義務づけられている帳簿及びその保存期間は、次のとおりです（則72条）。 テキスト P153

- ① 労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに所定の事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿
→ 3年間保存
- ② 労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに所定の事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿
→ 3年間保存
- ③ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業について労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに所定の事項を記載した雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
→ 4年間保存

オ 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき**還付金の還付**についても、労働保険事務組合に対してすることができます。本肢は誤りです。なお、当該労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされます（法34条）。 テキスト P151

株式会社である F 社は労働者を使用して教育の事業を営んでいる。F 社の令和 8 年度分の概算保険料の額の計算方法として正しいものはどれか。

なお、本問において、特別加入者はいないものとする。

- (1) 令和 7 年度の賃金総額：5,000 万円
 - (2) 令和 8 年度の賃金総額の見込額：6,000 万円
 - (3) 労災保険率：1000 分の 3
-
- A 6,000 万円 × 1000 分の 16.5
 - B 5,000 万円 × 1000 分の 16.5
 - C 5,000 万円 × 1000 分の 18.5
 - D 6,000 万円 × 1000 分の 18.5
 - E 5,00 万円 × 1000 分の 19.5

A5-10

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

- ① 設問で問われているのは、令和8年度分の概算保険料の額の計算方法です。設問の事業は教育の事業であることから、一元適用事業に該当します。
- ② 令和8年度の賃金総額の見込額が、令和7年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下なので、「賃金総額の見込額の特例」が適用され、令和7年度の賃金総額を令和8年度の賃金総額の見込額として用います。
- ③ 教育の事業は、一般の事業に該当し、令和8年度の雇用保険率は、1000分の13.5です。
- ④ 労災保険率、雇用保険率とも、令和8年度の率を用いるので、
 労災保険率：1000分の3
 雇用保険率：1000分の13.5

概算保険料額

= 直前の保険年度の賃金総額 × 一般保険料率

これに①から④に基づく具体的な額と率をあてはめると、次のとおりです。

5,000万円 × (1000分の3 + 1000分の13.5)

したがって、B が正解となります(法11条1項・2項、12条1項、則24条1項ほか)。

テキストP 52、55、56、74、75ほか

択一式

6 章

労務管理その他の 労働に関する一般常識

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【労働編】

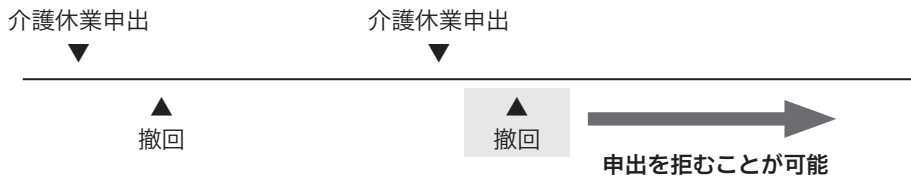
労働関係法規等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 青少年の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、青少年の募集及び採用の方法の改善等に関する計画を策定して、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならないという義務を課している。
- B 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（以下「労働時間等設定改善法」という。）においては、事業主に対し、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間を設定する（いわゆる「勤務間インターバル制度」を設ける）ように努めることを義務づけている。
- C 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「育児介護休業法」という。）では、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主に対して、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表することを義務づけている。
- D 事業主は、育児介護休業法に定める介護休業申出をした労働者が当該介護休業申出を撤回した場合において、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回されたときは、当該対象家族に係る当該労働者の介護休業申出を拒むことができる。
- E 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（以下「労働施策総合推進法」という。）第9条では、「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわらず均等な機会を与えなければならない。」と募集及び採用における年齢にかかわらず均等な機会の確保について規定している。

A6-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 青少年の雇用の促進等に関する法律には、本肢のような規定は設けられていません。誤りです。なお、常時雇用する労働者の数が**300人以下**の事業主について、厚生労働大臣による認定（いわゆるユースエール設定）の仕組みが設けられています（青少年の雇用の促進等に関する法律15条ほか）。
テキスト P114
- B 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な**終業から始業までの**時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないとされており、本肢のとおり、勤務間インターバル制度を設けることを、**努力義務**として規定しています（労働時間等設定改善法2条1項）。
テキスト P262
- C 「育児休業の取得の状況の公表」に関する正しい記述です。なお、「厚生労働省令で定めるもの」は、その雇用する男性労働者であって公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度（「公表前事業年度」といいます）において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合等です（育児介護休業法22条の2）。
テキスト P169
- D 本肢の場合、撤回後になされる最初の介護休業申出は**拒むことはできません**が、介護休業申出の**撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合**においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、本肢のとおり、事業主は、これを拒むことができます（育児介護休業法14条1項・2項）。
テキスト P158



- E 記述のとおりです。募集及び採用について、年齢制限を設けることは、労働施策総合推進法の規定により原則として禁止されています。なお、「労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるとき」は、次に掲げるとき以外のときとされており、次のときには年齢制限が認められます（労働施策総合推進法9条）。
テキスト P15
- ① 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
 - ② 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
 - ③ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 等

労働関係法規等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。
- イ 事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
- ウ 特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- エ 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならないが、その申込みの内容が法令に違反するとき又はその内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不相当であると認められるときは、これを受理しないことができる。
- オ 労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A6-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 記述のとおりです。障害者雇用促進法34条においては、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と労働者の募集及び採用において障害者に対する差別的取扱いをすることを禁止しています。この規定は、常時使用する労働者数にかかわらず、すべての事業主に適用されます（障害者雇用促進法34条）。 テキスト P 99
- イ 「妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置」に関する正しい記述です。なお、勤務時間の変更等の具体的な措置は、次のとおりとされています（男女雇用機会均等法13条1項）。 テキスト P 129
- ① 時差通勤、勤務時間の短縮等の妊娠中の通勤緩和措置
 - ② 休憩時間の延長、休憩回数の増加等の妊娠中の休憩に関する措置
 - ③ 作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置
 - ④ 母性健康管理指導事項連絡カードの利用、プライバシーの保護 等
- ウ 「特定募集情報等提供事業の届出」に関する正しい記述です。なお、特定募集情報等提供事業者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければなりません（職業安定法43条の2第1項）。 テキスト P42
- エ 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければなりません。次のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができます。この記述は①及び②に該当するので、正しいです（職業安定法5条の6第1項）。 テキスト P31
- ① その内容が法令に違反する求人の申込み
 - ② その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不当であると認められる求人の申込み
 - ③ 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者（厚生労働省令で定める場合に限り）からの求人の申込み 等
- オ 最高裁判所の判例では、「労働協約が締結されるに至った経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえず、その規範的効力を否定すべき理由はない」として、労働条件を不利益に変更する内容の労働協約の効力を認める判断がなされました。本肢は正しいです（平9.3.27最高裁判決「朝日火災海上保険（石堂）事件」）。 テキスト P 227

労働者派遣法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

なお、「労働者派遣法」とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」をいう。

- ア 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われる事業については、労働者派遣事業に係る厚生労働大臣の許可はされない。
- イ 労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣（第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。）を行つてはならない」と定めている。
- ウ 派遣先は、当該派遣先事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して1年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣（派遣可能期間に制限がない労働者派遣に該当するものを除く。）の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間（以下「派遣実施期間」という。）が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者（継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。）を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
- エ 派遣元事業主は、関係派遣先に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければならず、派遣元事業主は、毎事業年度経過後3か月が経過する日までに、厚生労働大臣に、関係派遣先への派遣割合を報告しなければならない。
- オ 派遣元事業主が、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であって、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについて、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して有利なものとするのは労働者派遣法に抵触する。

- A （アとウ） B （アとオ） C （イとエ）
D （イとオ） E （ウとエ）

A6-3

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
Time	分 秒	Time	分 秒	Time	分 秒	Time	分 秒	Time	分 秒

ア 厚生労働大臣は、当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものであるときは、労働者派遣事業に係る許可を**してはならない**とされていますが、この規定には**例外が設けられており**、その事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち10分の3以上の者が60歳以上の者（他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後に雇い入れた者に限ります）である場合には、専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものであっても、許可基準を満たすものとされています。この記述は誤りです（労働者派遣法7条1項）。
テキスト P49

イ 記述のとおりです。派遣可能期間に制限がない業務を除き、派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る派遣労働者の受入れ（派遣可能期間）は**3年**を上限としますが、派遣可能期間を延長することもできます。この場合であっても、個人単位の派遣期間の制限により、派遣先の同一の組織単位における同一の派遣労働者の受入れは**3年**が上限となるため、派遣元事業主に対しても、その期間を超えて労働者派遣を行うことを禁止しています（労働者派遣法35条の3）。
テキスト P73

ウ 「特定有期雇用派遣労働者の雇用」に関する正しい記述です。特定有期雇用派遣労働者の雇用の安定を図るため、当該労働者派遣に係る同一の業務について派遣実施期間経過後に新たに労働者を雇い入れる場合に、その者が継続して就業することを希望したときは、優先的に雇い入れることを派遣先に努力義務として課しています（労働者派遣法40条の4）。
テキスト P74

エ 記述のとおりです。なお、厚生労働大臣は、この記述の「関係派遣先への派遣割合の報告」や「派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限」の規定に違反した派遣元事業主に対し、必要な指導又は助言をすることができ、当該指導又は助言をしたにもかかわらず、なお違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができます（労働者派遣法23条3項、23条の2、則17条の2）。
テキスト P50

オ 派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であって、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの（「派遣先に雇用される通常の労働者と同視すべき派遣労働者」とします）については、**正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて**、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して**不利なものとしてはならない**とされています。したがって、派遣先に雇用される通常の労働者と同視すべき派遣労働者について、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して有利なものとすることは労働者派遣法に抵触しません。本肢は誤りです（労働者派遣法30条の3第2項）。
テキスト P57

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、「高年齢者雇用安定法」とは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」をいい、「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」をいう。

- A 事業主は、障害者雇用促進法により、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
- B 障害者雇用率制度に基づいて事業主が雇用すべき障害者数を算定する場合において、精神障害者を短時間労働者として雇い入れた場合には、その1人をもって1人を雇い入れたとみなされる。
- C 高年齢者雇用安定法に規定するシルバー人材センターは、厚生労働大臣に届け出て、その業務として、有料の職業紹介事業を行うことができるほか、構成員である高年齢退職者のみを対象として、労働者派遣事業を行うことができるが、所定の要件を満たした場合には、「臨時的・短期的な業務」又は「軽易な業務」以外の業務について、職業紹介や労働者派遣を行うことができる。
- D 障害者雇用促進法に規定する一般事業主（その雇用する労働者の数が常時40.0人（令和8年7月以降は37.5人）以上である事業主に限る。）は、毎年、6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を、翌月15日までに、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。
- E 高年齢者雇用安定法の規定により、事業主が厚生労働大臣から高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成の勧告を受け、当該事業主がこれに従わなかった場合、厚生労働大臣により企業名等が公表される場合がある。

A6-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 記述のとおりです。なお、積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当しません（障害者雇用促進法35条）。

テキスト P99

- B 「法定雇用障害者数の算定」に関する正しい記述です。なお、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である常時雇用する労働者（1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者）をいいます（障害者雇用促進法43条3項、則6条、附則6条）。

テキスト P102

- C シルバー人材センターは、原則として「臨時的・短期的な業務」又は「軽易な業務」に限り職業紹介事業等を行うことができますが、**業務拡大に係る業種及び職種に関する都道府県知事の指定があった場合には**、当該指定に係る市町村の区域においては、「**その能力を活用して行う業務**」についても、本肢のとおり、職業紹介事業等を行うことができます（高年齢者雇用安定法38条2項・5項、39条1項・5項・6項）。

テキスト P96

- D 記述のとおりです。この報告義務のある事業主は、法定雇用障害者数（雇用労働者数×障害者雇用率）が1人以上となる事業主です。なお、本肢の報告は、厚生労働大臣に対して行うものですが、具体的には、管轄公共職業安定所の長に対して行います（障害者雇用促進法43条7項、則7条、8条、令5則附則2条）。

テキスト P107

参考 障害者雇用率

事業主区分	障害者雇用率	
	経過措置 (令和8年6月30日まで)	原則 (令和8年7月～)
一般事業主	100分の2.5 (40.0人)	100分の2.7 (37.5人)
特殊法人	100分の2.8 (36.0人)	100分の3.0 (33.5人)
国・地方公共団体	100分の2.8 (36.0人)	100分の3.0 (33.5人)
都道府県等の教育委員会	100分の2.7 (37.5人)	100分の2.9 (34.5人)

※カッコ内の人数は、その人数以上の労働者を雇用する場合に対象障害者である労働者を雇用する義務が生じる人数です。

- E 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、高年齢者の65歳から70歳までの安定した雇用の確保その他就業機会の確保のため必要があると認めるときは、事業主に対し、高年齢者就業確保措置の実施について必要な**指導及び助言**をすることができ、厚生労働大臣は、当該指導又は助言をした場合において、**高年齢者就業確保措置の実施に関する状況が改善していないと認めるときは**、当該事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、**高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成を勧告**することができますが、事業主が当該勧告に従わなかった場合であっても、その旨を公表できるとは規定されていません。本肢は誤りです（高年齢者雇用安定法10条の3第2項・4項）。

テキスト P90

参考 高年齢者雇用安定法では、**高年齢者雇用確保措置**の規定に違反する事業主に対し、厚生労働大臣が必要な**指導及び助言**をすることができ、この指導又は助言をしてもなお違反していると認めるときは、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを**勧告**することができます。この勧告を受けたにもかかわらず、これに従わない場合には、厚生労働大臣はその旨を**公表**することができます。

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、「パートタイム・有期雇用労働法」とは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」をいい、「女性活躍推進法」とは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」をいう。

- A パートタイム・有期雇用労働法でいう通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者とは、職務内容同一短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもののことである。
- B パートタイム・有期雇用労働法では、「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下「職務の内容」という。）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。」と、短時間・有期雇用労働者に対する不合理な待遇の禁止について規定している。
- C 女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用管理区分における募集又は採用に当たって、当該募集又は採用に係る情報の提供について女性に有利な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法に違反しない。
- D 女性活躍推進法の規定に基づき、常時雇用する労働者の数が100人を超える一般事業主（常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報として、「その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異」及び「その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」の少なくともいずれか一方を、定期的に公表しなければならない。
- E 育児介護休業法によると、事業主は、労働者が、当該労働者が40歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。

A6-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 記述のとおりです。なお、職務内容同一短時間・有期雇用労働者とは、「職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者」のことをいいます（パートタイム・有期雇用労働法9条）。テキスト P182
- B 「不合理な待遇の禁止」に関する正しい記述です。なお、不合理な待遇の禁止に関しては、労働者派遣法にも同趣旨の規定が設けられています（パートタイム・有期雇用労働法8条）。テキスト P181
- C 事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関して本肢のような措置（ポジティブ・アクション）を講ずる場合は、記述のとおり、男女雇用機会均等法に違反しません（男女雇用機会均等法8条、平27.11.30厚労告458号）。テキスト P123
- D 常時雇用する労働者の数が**100人を超える**一般事業主（常時雇用する労働者の数が**300人を超える**一般事業主を**除きます**）は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報のうち、**①及び②**に掲げる情報及び**③**に掲げる情報又は**④**に掲げる情報の**少なくともいずれか一方**を定期的に公表しなければなりません。つまり、「その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異」及び「その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」は、**いずれも**公表しなければならないので、本肢は誤りです（女性活躍推進法20条2項）。テキスト P197
- ① その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異
 ② その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合
 ③ ①及び②に掲げるもののほか、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
 ④ その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
- E 「介護両立支援制度等の通知」に関する正しい記述です。介護に直面するよりも早期の情報提供が重要であるため、介護保険の第2号被保険者となる**40歳**のタイミング等の効果的な時期に、事業主が、労働者に対して、介護に関する両立支援制度等の情報を記載した資料を配布する等の情報提供を一律に行うことを義務づけています（育児介護休業法21条5項）。テキスト P168

賃金関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 最低賃金はすべての労働者に適用されるのが原則であるが、使用者が「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」や「試みの使用期間中の者」について都道府県労働局長の許可を受けたときは、最低賃金の減額の特例が適用される。
- B 賃金の支払の確保等に関する法律では、事業主に対し、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置を講じることを義務づけている。
- C 最低賃金法第4条では最低賃金の効力について規定し、同条第1項において、使用者に対して、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことを義務づけている。
- D 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないが、労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、当該最低賃金額のうち最低の額以上の賃金を支払わなければならない。
- E 賃金の支払の確保等に関する法律に基づく未払賃金の立替払事業の対象となる未払賃金の総額には、退職日における対象者の年齢に応じて上限が設けられており、その額は、30歳未満である者は110万円、30歳以上45歳未満である者は220万円、45歳以上である者は370万円とされている。

A6-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 記述のとおりです。使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、「最低賃金の減額の特例」が適用され、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により「最低賃金の効力」の規定を適用します（最低賃金法7条）。 テキスト P203

- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
- 試みの使用期間中の者
- 職業能力開発促進法の規定により認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの
- 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

- B 「貯蓄金の保全措置」に関する正しい記述です。なお、労働基準監督署長は、この規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができます（賃金の支払の確保等に関する法律3条）。 テキスト P209

参考 事業主（中小企業退職金共済契約を締結した事業主等を除きます）は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、貯蓄金の保全措置に準ずる措置を講ずるように努めなければなりません。

- C 「最低賃金の効力」に関する正しい記述です。なお、最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とされ、この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます（最低賃金法4条1項）。 テキスト P 202

- D 「最低の額」とあるのは、「最高の額」です。労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合、当該労働者にはそのうち最高の最低賃金額が適用されます（最低賃金法4条1項、6条1項）。 テキスト P203

- E 立替払の対象となる未払賃金の上限額は、本肢のとおりです。なお、立替払される賃金は、未払賃金の総額の100分の80相当額です（賃金の支払の確保等に関する法律7条、令4条1項）。 テキスト P210

退職日の年齢	未払賃金の上限
30歳未満	110万円
30歳以上45歳未満	220万円
45歳以上	370万円

参考 未払賃金の総額が2万円未満であるときは、立替払は行われません。

労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 労働関係調整法において、労働争議の調整方法として、斡旋、調停及び仲裁を規定しており、このうち労働委員会による労働争議の調停は、3人以上の奇数の調停委員をもって組織される調停委員会を設けて行うものとされている。
- B 最高裁判所の判例によると、労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであるから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないとされている。
- C ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業のある工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、当該工場事業場においては、当該労働協約は一般的拘束力をもたない。
- D 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずるが、その有効期間を定めていないものも、その事実だけでは無効とはならない。
- E 労働委員会は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれる中央労働委員会及び都道府県知事の所轄の下に置かれる都道府県労働委員会とされ、それぞれ、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者各同数をもって組織される。

A6-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 労働委員会による労働争議の調停は、**使用者**を代表する調停委員、**労働者**を代表する調停委員及び**公益**を代表する調停委員から成る調停委員会を設け、これによって行うとされていて、調停委員会の委員については、「使用者を代表する調停委員」と「労働者を代表する調停委員」は、**同数**でなければならないとされているのみで、調停委員会の委員の員数を「3人以上」とする規定はありません。本肢は誤りです。なお、労働委員会による労働争議の仲裁は、**3人以上**の奇数の仲裁委員をもって組織される仲裁委員会を設け、これによって行うとされています（労働関係調整法19条ほか）。

テキスト P234

- B 「ユニオン・ショップ協定の効力」に関する正しい記述です。なお、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約（ショップ協定）を締結することは認められています（平元・12.14 最高裁判決「三井倉庫港運事件」）。

テキスト P224

- C 労働協約の「一般的拘束力」に関する正しい記述です。**一の工場事業場**に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されますが、この「一の工場事業場」とは、**個々の工場事業場**を指すので、本肢のように、ある工場事業場においてその労働協約の適用を受ける者の数が4分の3に達しない場合は、当該工場事業場においては、一般的拘束力は生じません（労働組合法17条、昭29.4.7労発111号）。

テキスト P 227

- D 労働協約に有効期間の定めをするか否かは当事者の自由であり、定めないからといって無効とはなりません。正しいです。なお、労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力が生じます（労働組合法14条、15条）。

テキスト P226

- E 「労働委員会」に関する正しい記述です。なお、労働委員会は、次の権限を有しています（労働組合法19条1項・2項、19条の2第1項、19条の12第1項・2項）。

テキスト P 228

- ① 労働組合の資格審査
- ② 法人となる労働組合の証明
- ③ 労働協約の地域的拡張適用の決議
- ④ 不当労働行為事件の審査等
- ⑤ 労働争議のあっせん、調停及び仲裁

労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 労働契約法第7条における「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること等の労働基準法に規定する周知の方法に限定されるものではない。
- B 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法では、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を図ることが当該専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要であることに鑑み、労働契約法に規定する「有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換」について特例を定めている。
- C 労働契約法第3条は労働契約の原則について規定し、その1つとして、「使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。」としているが、労働者については、当該権利の行使に関し、その濫用を禁止する規定は置かれていない。
- D 労働契約法は、国家公務員及び地方公務員並びに使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については適用除外とされているが、家事使用人との間の労働契約については適用除外とされていない。
- E 私病に係る自宅治療命令と賃金支払義務に関して、最高裁判所の判例は、「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。」としている。

A6-8

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

- A 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に**周知**させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとします。この周知は、本肢のとおり、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法に規定する周知の方法に限定されるものではありません（労働契約法7条、令5.10.12基発1012第2号）。テキストP 242
- B 「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」に関する正しい記述です。なお、同法では、労働契約法に規定する無期転換ルールに関する特例を規定しています（専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法）。テキスト P249
- C **労働者及び使用者**は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならないとされています。つまり、労働者についても、労働契約に基づく権利の行使に関し、その濫用が禁止されているので、誤りです（労働契約法3条5項）。テキスト P240
- D 「労働契約法の適用除外」に関する正しい記述です。なお、労働契約法における労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいいます（労働契約法21条）。テキストP 251
- E 「賃金請求権」に関する判例からの出題で、正しい記述です。労働者が疾病のためその命じられた義務のうち一部の労務の提供ができなくなったことから直ちに債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することはできないとされた事例で、使用者が労働者の労務の提供を受領しなかったとしても、労働者の賃金請求権が失われるものではないということです（平10.4.9最高裁判決「片山組事件」）。テキストP 240

次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア 総務省統計局の「労働力調査」では、就業状態について様々な指標を公表しているが、「労働力人口比率」とは、15歳以上人口に占める労働力人口の割合をいい、「労働力人口」とは、15歳以上人口のうち就業者から完全失業者を除いたものをいうものとされている。
- イ 職業能力開発促進法に規定する「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
- ウ 企業において年俸制を採用する場合において、業績の測定にマクレガーが1954年に著した「現代の経営」において提唱した「目標による管理」の手法を利用することがある。
- エ G. E. メイヨーは、仕事の内容と量を客観的に定める課業管理を進めた。そのためにストップウォッチを利用して、動作研究を行い標準作業量を設定し、達成した作業量に応じて賃率を変える差別的出来高給制を提唱した。
- オ 「ラッカー・プラン」とは、売上高に基づき賃金総額を決定する方式であり、売上高に人件費率を乗ずることにより賃金総額を算出するものである。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A6-9

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

ア 「労働力人口」とは、15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたものをいいます。就業者から完全失業者を除くのではないので、誤りです。なお、「労働力人口比率」とは、15歳以上の人口に占める「労働力人口」の割合をいいます（総務省統計局「労働力調査」）。

テキスト P298、300

イ 記述のとおりです。なお、キャリアコンサルティングを行う専門家（登録制の国家資格）を「キャリアコンサルタント」といいます（職業能力開発促進法2条5項）。

テキスト P254

ウ 「マグレガー」とあるのは、「ドラッカー」です。「目標による管理」は、アメリカの経営学者ドラッカーが著した「現代の経営」において提唱されたものです。なお、マグレガーが述べたY理論は、「目標による管理」の理論的基礎を形成しています。

テキスト P290

エ 「G.E.メイヨー」とあるのは、「F.W.テラー」です。アメリカのF.W.テラーが提唱した工場における労務管理の手法は、科学的管理法（テラーシステム）といわれています。テラーは最小の労力で最大の効果を上げるために、時間研究、動作研究によって標準作業時間と標準作業量を定め、これを基準とする差別的出来高給制を提唱しました。なお、メイヨーは、レスリスパーガーらと、アメリカのウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場で一連の実験を行いました。この実験は、ホーソン実験と呼ばれ、人間関係論発展の契機になった実験として知られています。

テキスト P286

オ この記述は、「スキャンロン・プラン」に関するものなので、誤りです。「ラッカー・プラン」とは、付加価値に基づき賃金総額を決定する方式であり、付加価値に労働分配率を乗ずることにより賃金総額を算出します。

テキスト P280

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

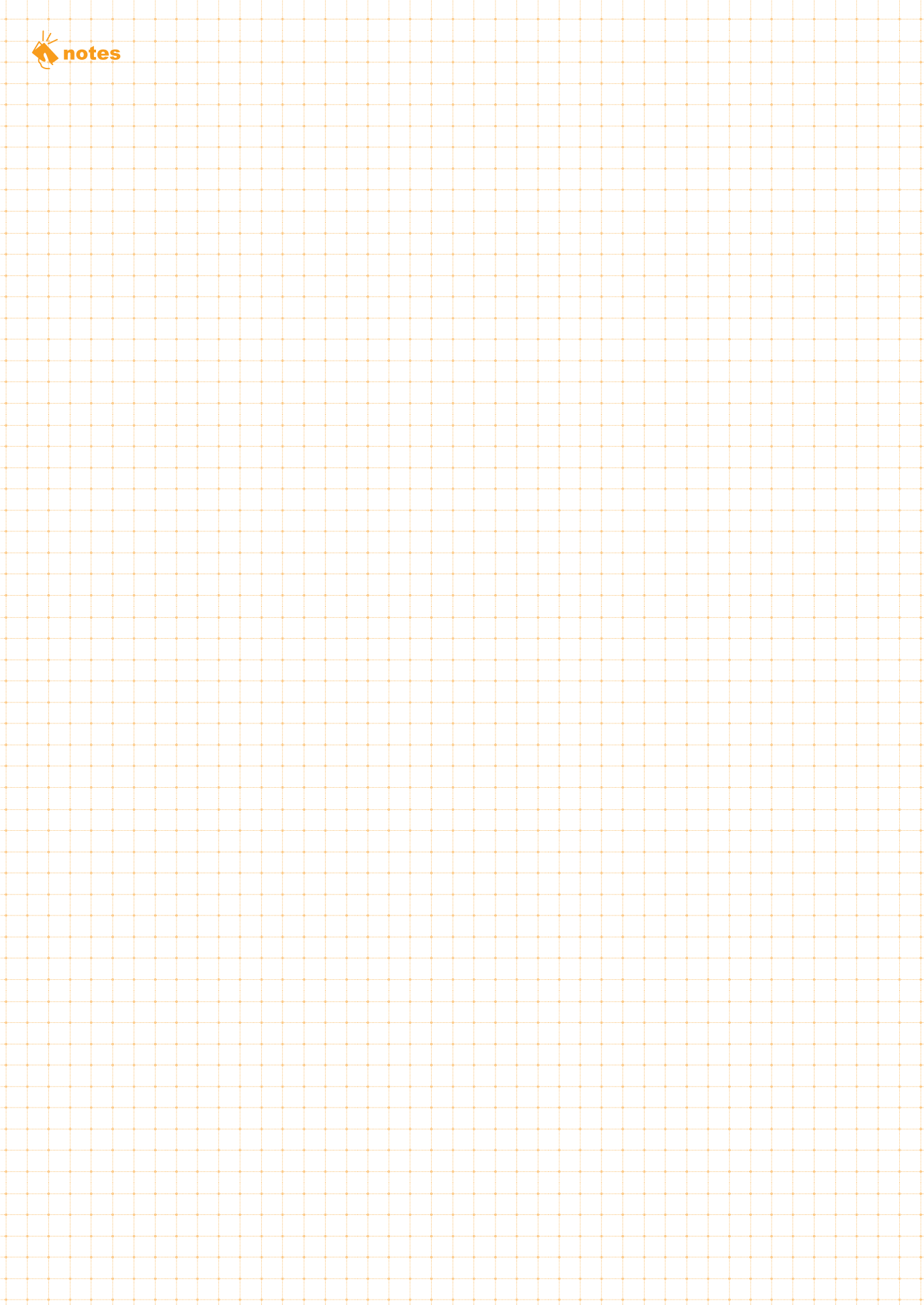
なお、本問は、「令和7年就労条件総合調査（厚生労働省）」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

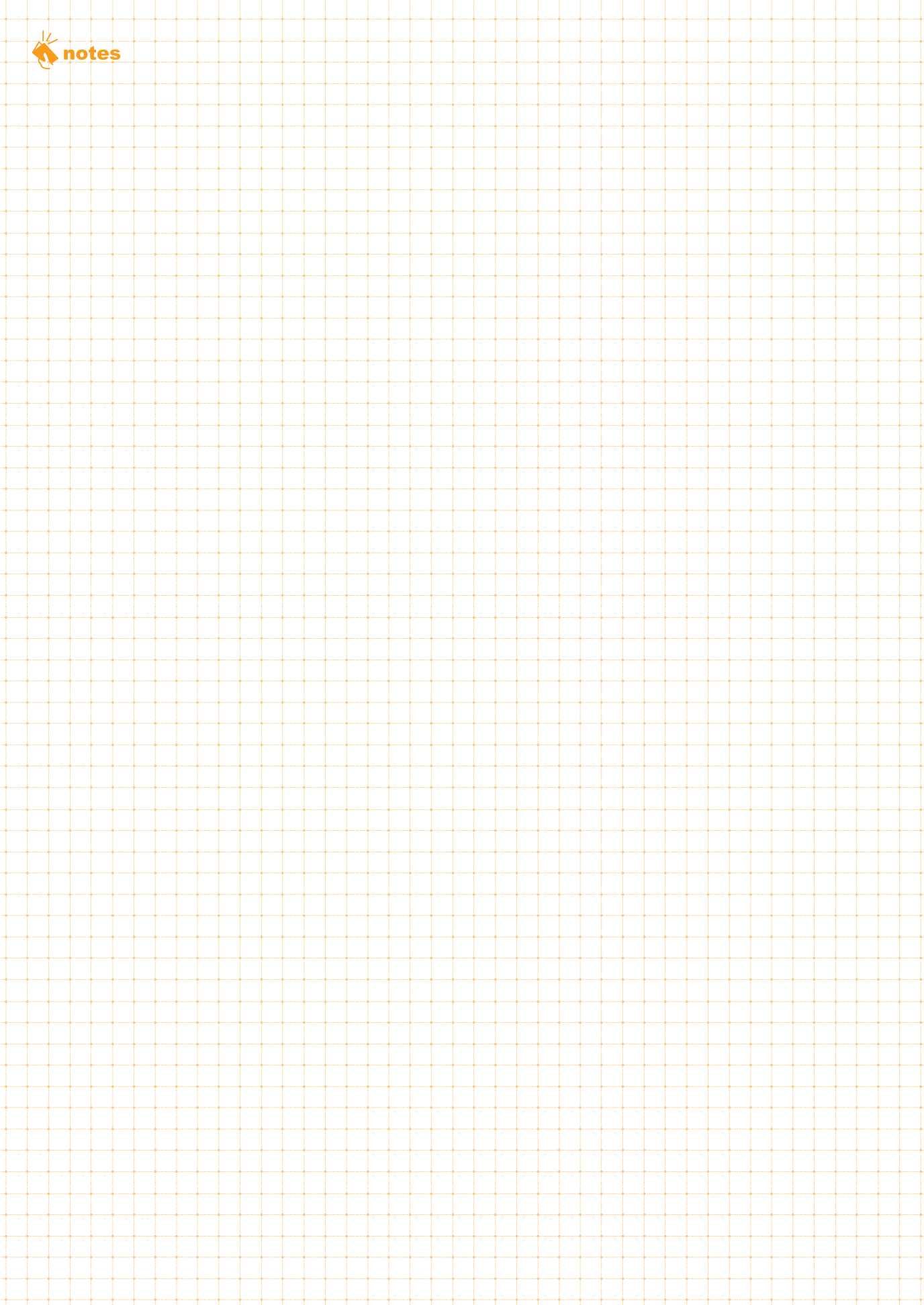
- A 時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は64.5%となっており、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が63.6%、「中小企業以外」が70.2%となっている。
- B 変形労働時間制を採用している企業割合は60.2%となっており、これを変形労働時間制の種類（複数回答）別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が30.3%、「1か月単位の変形労働時間制」が26.4%、「フレックスタイム制」が8.3%となっていて、「フレックスタイム制」が最も少なくなっている。
- C 令和6年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数（繰越日数を除く。）は、労働者1人平均は18.1日、そのうち労働者が取得した日数は12.1日で、取得率は66.9%となっている。
- D 1日の所定労働時間は、1企業平均7時間49分となっており、週所定労働時間は、1企業平均39時間24分で、これを産業別にみると、「運輸業、郵便業」が38時間12分で最も短く、「金融業、保険業」が40時間02分で最も長くなっている。
- E 勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が6.9%、「導入を予定又は検討している」が13.8%、「導入予定はなく、検討もしていない」が78.7%となっている。

A 6-10

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

- A 記述のとおりです。資本金の額もしくは出資の総額又は常時使用する労働者の数に関して所定の要件を満たした事業（「中小企業」といいます）については、令和5年3月31日までの間、労働基準法に規定する時間外労働が60時間を超える場合の5割以上の割増賃金率の適用が猶予されていました。このようなことなどが影響し、本肢のとおり、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は、「中小企業」のほうが「中小企業以外」よりも低くなっています（厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」）。 テキストP 305
- B 変形労働時間制のうち、採用割合が最も高いのは「1年単位の変形労働時間制（30.3%）」であり、次いで「1か月単位の変形労働時間制（26.4%）」、「フレックスタイム制（8.3%）」となっています。本肢は正しいです（厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」）。 テキストP 305
- C 記述のとおりです。なお、労働者が取得した日数は昭和59年以降最も多くなっており、取得率は昭和59年以降最も高くなっています（厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」）。 テキストP304
- D 週所定労働時間を産業別にみると、「金融業、保険業」が38時間12分で最も短く、「運輸業、郵便業」が40時間02分で最も長くなっており、最も短い産業と最も長い産業の記述が逆になっているので、誤りです（厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」）。
- E 「勤務間インターバル制度」に関する正しい記述です。なお、勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、導入予定はなく、検討もしていない理由（複数回答）別の企業割合をみると、「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が57.3%と最も高くなっています（厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」）。 テキストP305





社会保険労務士 スピード合格講座
過去問講座 2026年度試験対策

予想問題集【労働編】

非売品

著 者 フォーサイト 教材開発チーム
発行所 株式会社 フォーサイト
U R L <https://www.foresight.jp>
E-mail info@foresight-inc.co.jp

無断複写・複製を禁じます。